전자소송포털
사용자 설명서



사법정보화실 차세대전자소송추진단

<제목 차례>

I. 개요 ····· 1

1. 전자소송포털 주요 서비스 ····· 1

2. 전자소송포털 전체 메뉴 ····· 2

3. 사이트 이용안내 ····· 4

II. 사전준비사항 ····· 5

1. 전자소송 환경 준비 ····· 5

2. 전자서명을 위한 인증서 발급 ····· 5

III. 사용자등록 ····· 9

1. 사용자유형 ····· 9

2. 사용자등록 절차 ····· 12

3. 소속사용자 안내 ····· 38

4. 사용자 등록변경/철회 안내 ····· 44

5. 인증서 등록/갱신 ····· 49

6. 사용자 로그인 ····· 49

7. 사용자 아이디/패스워드 찾기 ····· 51

IV. 전자소송포털 홈화면 안내 ····· 53

1. 전자소송 Home ····· 53

2. 나홀로소송 Home ····· 55

3. 소송안내마당 Home ····· 55

V. 나의전자소송 ····· 57

1. 나의 사건현황 ····· 57

2. 전자소송사건등록 ····· 57
3. 나의사건관리 ····· 67
4. 나의문서함 ····· 73
5. 납부환급관리 ····· 92
6. 사건진행 ····· 100
7. 기록 열람 ····· 108
8. 형사사건 기록 열람 ····· 109
VI. 서류제출 ····· 111
1. 개요 ····· 111
2. 서류검색 ····· 112
3. 소장 제출 ····· 114
VII. 제증명발급신청 ····· 131
1. 인터넷제증명 자동발급 ····· 132
2. 인터넷제증명 수동발급 ····· 136
3. 제증명 발급형태 및 발급수수료 안내 ····· 142
4. 제증명 발급 ····· 142
VIII. 각종신청 ····· 147
1. 기록열람 신청 ····· 147
2. 판결문전자송달신청 ····· 157
3. 알림서비스신청 ····· 158
4. 송달료 자동납부신청 ····· 161
5. 그림자배심 참가신청 ····· 164

Ⅰ. 개요

“대한민국 법원 전자소송포털”은 소송수행에 필요한 모든 서비스를 법원 방문 없이 인터넷으로 처리 가능하도록 지원하고 있으며, 소장, 준비서면, 답변서, 각종 신청서 등의 서류제출, 송달문서확인, 소송비용납부, 사건기록열람, 나의사건관리, 송달증명, 확정증명등의 제증명 발급 등의 서비스를 제공한다.

1. 전자소송포털 주요 서비스

서비스	설명
나의 전자소송	• 나의소송 진행중 또는 완료사건 목록을 확인하고 관리할 수 있다. • 재판일정 등 사건진행 중 소송관련 의견을 제출할 수 있다. • 작성중 서류, 제출서류, 법원에서 송달한 서류를 확인할 수 있다. • 소송비용(인지액,송달료,보관금)을 은행 방문 없이 온라인으로 직접 납부하고, 인지환급, 과오납금반환청구를 할 수 있다.
서류제출	• 법원을 방문하지 않고 인터넷을 통해 소장을 제출하고, 진행 중 사건의 소송서류를 제출 할 수 있다.
각종신청	• 송달증명,확정증명 등의 제증명을 신청하고 발급할 수 있다. • 법무사 기록열람, 열람제한된 기록에 대한 열람 신청과 신청결과에 따른 기록열람을 할 수 있다. • 판결문 송달신청, 알림서비스 신청 등 소송절차에 필요한 각종 신청서비스를 제공한다.
사건유형별 절차안내	• 민사, 가사, 행정, 특허, 형사 사건의 재판절차와 진행 중 준비사항, 유의사항에 대해 안내한다.
나홀로소송	• 변호사등 소송대리인의 도움을 받지 않고 직접 소송을 준비하는 사용자들을 위해 민사사건 중심으로 소장 등 서류 작성을 지원한다.

2. 전자소송포털 전체 메뉴

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

- 진행중사건
- 관심사건
- 확정된사건
- 완료된사건

사건진행

- 재판일정
- 대조형 쟁점요약
- 사건별게시판
- 문서송부서확인
- 서증인부(문서송부)
- 보정/미보정내역(독촉)
- 엑셀 다운로드(독촉)

나의문서함

- 작성중서류
- 제출서류
- 미확인송달문서
- 전체송달문서
- 송달물 정(등)본발급
- 오픈API 제출내역

납부/환급관리

- 소송비용납부
- 상소비용예납
- 전자납부내역
- 가상계좌내역
- 송달료 자동납부내역
- 대표청구인 신고
- 인지액환급청구
- 과오납금반환청구

기록 열람

- 형사전자사본화사건열람
- 나의사건열람

전자소송사건등록

- 전자소송사건등록
- 형사전자사본화사건등록

맞춤형문서함

- 파산관재인 사건 관리
- 제출문서 반려의견
- 채권정보조회
- 사실조회기관회신
- 상담의견교환
- 제3채무자

나의정보관리

- 사용자정보변경
- 사용자이름변경
- 비밀번호변경
- 나의법원설정
- 사실조회기관관리
- 사실조회 하위기관관리
- 사전포괄동의신청
- 소속 사용자 관리
- 인증서등록 및 갱신
- 로그인연동관리
- 사용자탈퇴

서류제출

서류검색

민사서류

- 민사본안
- 민사신청
- 지급명령(독촉)신청
- 전체서류

가사서류

- 가사소송·비송
- 가사조정
- 가사신청
- 과태료/감치
- 가족관계등록비송
- 전체서류

행정서류

특허서류

회생파산서류

- 개인회생
- 개인파산
- 법인회생(간이회생 포함)
- 법인파산
- 일반회생(간이회생 포함)
- 기타사건

민사집행서류

- 부동산 등 집행
- 채권압류 등
- 채권배당
- 재산명시/감치
- 재산조회/채무불이행자명부
- 그 밖의 집행

비송,과태료 서류

회신서등 제출

각종신청

판결문전자송달신청

- 판결문전자송달신청
- 판결문전자송달신청내역

알림서비스신청

송달료 자동납부신청

제증명발급신청

- 제증명발급신청
- 제증명발급내역

그림자배심 참가신청

- 국민참여재판 일정
- 그림자배심 참가신청

기록 열람 신청

- 열람제한문서 열람신청
- 열람제한문서열람
- 원심사건기록 열람신청
- 원심사건기록열람
- 법무사기록 열람신청
- 법무사기록열람

사건유형별 절차안내

공통안내
- 전자소송안내
- 영상재판안내
- 재판지원안내
- 관할법원안내
- 법률용어안내
- 납부환급안내
- 알림서비스안내
- 양식 및 작성안내
- 법원상담사례

민사
- 민사소송의 개요
- 민사소송의 진행
- 민사소송의 종결
- 일반소송 외 절차
- 민사신청

가사
- 가사소송(조정)
- 가사비송
- 가사신청
- 협의이혼

행정
- 행정소송의 개요
- 행정소송의 진행

특허
- 특허소송의 개념
- 특허소송의 진행

개인파산/회생
- 개인파산 및 면책
- 개인회생

강제집행
- 강제집행의 개요
- 부동산 강제집행
- 채권에대한 강제집행
- 동산에대한 강제집행
- 기타집행절차
- 강제집행정지

형사
- 형사소송
- 국민참여재판
- 인신보호제도
- 안내(홍보)자료 모음

가정보호
- 가정보호재판의 개요
- 보호처분 결정

소년보호
- 소년보호재판의 개요
- 소년보호재판의 진행
- 보호처분
- 통고제도

가족관계등록비송
- 개명
- 가족관계등록창설
- 국적취득자의 성·본 창설
- 가족관계등록부 정정

가족관계등록
공탁

나홀로소송

소장 작성
답변서 작성
준비서면 작성
소취하서 작성
이의신청서 작성
주소보정서 작성
항소장 작성
개명허가신청서 작성
재산목록보고서 작성
후견사무보고서 작성
나홀로소송 도움말
- 소장 작성방법
- 피고의 대응
- 자주 묻는 질문

고객센터

공지사항
자주하는질문
문제해결안내
인증/보안 (프로그램설치)
사이트이용안내
- 이용약관
- 개인정보처리방침
- 저작권보호정책
- 이용안내

고객의소리
링크시유의사항
재판조력자게시판(임시)
사이트맵

3. 사이트 이용안내

대한민국 법원 전자소송포털은 365일 24시간 서비스한다. 단, 대한민국 법원 전자소송포털의 정기, 비정기 점검을 위하여 필요한 시간 동안에는 서비스를 제공하지 않을 수 있다.

가. 정기/비정기 점검시간 안내

- 정기 점검 : 매주 목요일 오후 7시 ~ 금요일 오전 0시
- 비정기 점검 및 시스템 장애 : 메인 화면 공지사항에 게시

나. 전자결제 시간 안내

1) 전자소송포털 소송비용의 전자결제 가능 시간

- 평일(월~금) : 오전 9시 ~ 오후 10시
- 휴일 및 법정공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 8시

2) 가상계좌번호를 이용한 각 은행 납부 이용시간

- 평일(월~금) : 오전 1시 ~ 오후 10시
  (일부 은행은 휴일 거래 불가능하여 평일만 가능)

Ⅱ. 사전준비사항

1. 전자소송 환경 준비

1) PC : 인터넷 접속이 가능한 데스크탑 또는 노트북

2) **프린터** : 인터넷 문서 발급이 가능한 프린터기만 가능
(600dpi 이상의 출력 해상도 지원)

3) **스캐너** : 제출할 종이서류를 스캔하여 파일로 생성 가능한 스캐너
(스캔한 이미지 파일은 PDF 형식으로 변환하여 제출 가능)

4) **권장 브라우저** : Chrome, Edge(크로뮴), Safari
(Internet Explorer는 Microsoft사 지원 종료됨)

5) **운영체제** : Windows 10 이상(Windows 8.1 이하 버전은 Microsoft사 서비스 종료), MacOS Catalina 이상

※ Windows 10 및 인터넷 브라우저 최신버전으로 업그레이드 권장

6) **인증/보안 프로그램 설치**

전자소송포털의 원활한 이용을 위하여 아래 프로그램의 설치가 필요하며, 인증/보안 프로그램이 설치되지 않는 PC 환경에서는 일부 서비스 이용에 제약이 있다.

프로그램명	내용	비고
AnySignPlus	인증 및 전자서명 기능 지원	필수설치
Key#nxWireless	인증서 내보내기 지원	모바일 사용 시
nProtect	키보드입력/가상키패드에 대한 보안강화	미설치 시 가상키패드이용가능
Innorix	첨부파일 업로드 기능 지원	미설치 시 첨부파일 업로드 일부 기능 제약
PDF 문서발급	송달문서 정(등)본, 제증명 발급기능 지원	발급기능 제약
위변조방지 및 발급가능 프린터	위변조방지 및 발급가능 프린터 기능을 지원	

2. 전자서명을 위한 인증서 발급

“대한민국 법원 전자소송포털”의 모든 서비스를 이용하기 위해서는 사용자등록과 실지명의 확인 가능한 전자서명 인증서등록이 필요하다. 현재 실지명의 확인 가능한 전자서명 인증서(이하 ‘인증서’라 함)를 사용하고 있는 경우에는 그대로 사용이 가능하며, 인증서가 없는

경우는 신규로 발급받아야 한다.

전자소송포털에서 사용 가능한 공동인증서는 기존에 사용하던 ①은행거래용/신용카드용/증권거래용 인증서와 ②전자소송용 용도 제한 인증서가 있다.

가. 인증서 용도

- 사용자등록에서의 본인 신원확인
- 인증서로 로그인
- 전자문서에 대한 전자서명
- 문서제출자의 신원확인 및 부인방지

나. 인증서 종류

1) 일반 인증서

인증서는 은행, 증권사, 신용카드사 등의 금융기관에서 발급을 대행하며 기존에 발급받으신 인증서가 있는 경우 그대로 사용이 가능하고, 인증서가 없는 경우에는 금융기관을 방문하여 인증서를 발급받도록 한다. 인증서는 개인의 주민등록번호로 발급받는 개인용 인증서와 법인이나 단체의 사업자등록번호로 발급받는 법인인증서가 있다.

- 공동인증서 : 기존에 사용하던 '공인인증서'가 '공동인증서'로 명칭이 변경되었으며 전자소송에 있어 계속 사용 가능함
- 금융인증서 : 전자서명법 개정(2020.12.10. 시행)으로 공인증제도가 폐지됨에 따라 공동인증서 뿐아니라 금융결제원 및 금융기관에서 발급받은 금융인증서도 신원확인, 전자서명이 가능함

2) 전자소송용 인증서

2011년 3월 부터는 금융거래 등에 사용하는 일반 인증서 외에 전자소송포털에서만 사용가능한 전자소송용 인증서를 발급받아 사용할 수 있다.

전자소송용 인증서는 한국정보인증(주)의 전자소송용 인증서 발급 사이트(http://scourt.signra.com/)에 접속하여

① 인증서 신청서 작성 및 수수료 결제 후 신청서를 출력하고,

② 가까운 서류제출기관(전국 우체국)을 직접 방문하여 신청서와 제출서류 접수한 다음,

③ 발급안내 이메일의 첨부파일(issue.html)을 통해 전자소송용 인증서를

발급한다.

3) 행정전자서명인증서

행정전자서명 인증서는 행정기관, 보조기관, 보좌기관, 행정정보 공동이용기관과 소속공무원에게 발행하는 인증서로써, 인증서가 없는 경우에는 소속기관의 인증담당자에게 문의하여야 한다. 행정전자서명 인증서는 기관의 부서단위로 발급하는 기관(전자관인용)인증서와 개인별로 발급하는 개인인증서가 있다.

행정전자서명인증서 발급에 대한 자세한 사항은 각 기관별 인증관리담당자나 행정전자서명 인증관리센터(http://www.gpki.go.kr)로 문의 할 수있다.

다. 사용자유형별 사용가능 인증서

전자소송포털 이용 시 사용자 유형에 따라 사용가능한 인증서가 다르므로 아래 표를 참고하여 진행 할 재판(또는 진행중)에서 본인의 자격에 맞게 인증서를 준비하도록 한다.

사용자유형	세부유형	사용가능 인증서
개인	개인(내국인)	일반/전자소송용 인증서(개인용)
	외국인	일반/전자소송용 인증서(개인용)
법인	법인	일반/전자소송용 인증서(법인용)
	기타단체/관공서 등	일반/전자소송용 인증서(법인용)
	국가	행정전자서명 인증서(각 공소청의 기관용)
	지방자치단체	행정전자서명 인증서(기관용)
	행정청	행정전자서명 인증서(기관용)
대리인	변호사	일반/전자소송용 인증서(개인용)
	변리사	일반/전자소송용 인증서(개인용)
	법무법인	일반/전자소송용 인증서(법인용)
	특허법인	일반/전자소송용 인증서(법인용)
	소송수행자	행정전자서명 인증서(개인용)
	공익법무관	행정전자서명 인증서(개인용)
법무사	법무사	일반/전자소송용 인증서(개인용)
	법무사합동법인	일반/전자소송용 인증서(법인용)
회생파산 절차관계인	관리인	일반/전자소송용 인증서(개인용) 일반/전자소송용 인증서(법인용)
	조사위원	일반/전자소송용 인증서(개인용) 일반/전자소송용 인증서(법인용)

	파산관재인	일반/전자소송용 인증서(개인용) 일반/전자소송용 인증서(법인용)
	감사위원	일반/전자소송용 인증서(개인용) 일반/전자소송용 인증서(법인용)
	감사	일반/전자소송용 인증서(개인용) 일반/전자소송용 인증서(법인용)
민사집행관련 집행관등	집행관	일반/전자소송용 인증서(개인용)
가사행정 후견절차관계인	전문후견감독위원	일반/전자소송용 인증서(개인용) 일반/전자소송용 인증서(법인용)

※ 법인 등의 소속사용자는 일반/전자소송용 인증서(개인용)을 사용한다.

※ 국가, 행정청, 지방자치단체의 소속사용자는 행정전자서명 인증서(개인용)를 사용한다.

Ⅲ. 사용자등록

대한민국 법원 전자소송포털을 이용하기 위하여 사용자등록을 하여야 한다. 사용자 등록이란 전자소송포털에 접속하여 전자소송서비스를 이용할 수 있도록 회원으로 가입하는 절차를 말한다.

1. 사용자유형

대한민국 법원 전자소송포털에서는 사용자 유형을 개인, 법인, 사실조회기관, 대리인, 법무사, 회생파산 절차관계인, 가사행정 후견절차 관계인 사용자로 구분하고 있으며 각 유형에는 세부 유형이 구분되어 있으므로, 본인이 해당하는 유형을 선택한 후 사용자로 등록해야 정상적인 소송절차 진행이 가능하다.

사용자유형	세부유형	설 명
개인	개인 (내국인)	만 14세 이상의 자연인으로서 국내에 거주하는 대한민국 국민을 의미한다. ✓ 개인이 법정대리인이 되는 경우에는 개인사용자로 등록해야 함 ✓ 법인의 지배인, 전무, 상무 등이 법인의 대리인으로서 소송을 진행하는 경우에는 법인사용자의 소속사용자로 등록해야 함
	외국인	출입국관리법에 의하여 외국인등록을 완료하거나 국내에 체류중인 외국인으로서 사전에 실지명의 확인 가능한 전자서명 인증서를 발급받아야 한다.
법인	법인	법인등기가 되어있는 법인을 의미한다. ✓ 개인사업자의 경우 개인사용자로 등록해야 함
	기타단체 및 관공서	권리능력이 없는 사단이나 재단으로서, 사업자등록을 완료하고 실지명의 확인 가능한 전자서명 인증서를 발급받은 단체가 등록 할 수 있다. ✓ 과태료사건에서의 대응공소청(검사)이 등록할 수 있음(행정청 회원이라도 중복등록이 가능함) ✓ 경매사건과 관련된 세무서, 지방자치단체, 국민건강보험공단이 등록할 수 있음(행정청과 지방자치단체 사용자라도 중복 등록이 가능함)
	국가	국가 소송의 송달처인 각 광역공소청, 지방공소청으로 사용자 등록이 가능하며, 각 공소청의 기관인증서가 필요하다. ✓ 사용자명이 '대한민국'으로 고정됨
	지방자치단체	지방자치단체를 상대로 하는 소송의 당사자가 되는 사용자를 의미한다.
	행정청	법령에 의하여 행정권한의 위임 또는 위탁을 받은 행정기관,

사용자유형	세부유형	설 명
		공공단체 및 그 기관 또는 사인(私人)을 의미한다.(행정소송법 제2조 2항)
사실조회기관	사실조회기관	사실조회 촉탁에 대한 회보를 하는 기관을 의미하며, 소송당사자로서 소송 진행은 불가능하다.
대리인	변호사	대한변호사협회에 등록된 변호사로서 변호사 자격이 유효한 사용자를 의미한다. ✓ 법무법인 소속의 변호사는 법무법인 사용자의 소속사용자로 등록해야 함. 변호사 사용자로 가입된 상태에서는 법무법인의 소속변호사로 중복 등록이 불가능함
	변리사	특허청에 변리사 등록을 완료한 사용자로서 변리사 자격이 유효한 사용자 의미한다. ✓ 법무법인, 특허법인 소속의 변리사는 법무법인 사용자의 소속사용자로 등록해야 함
	소송수행자	국가나 행정청을 상대로 하는 소송을 수행할 소송수행자를 의미한다.
	공익법무관	병역법 제34조의6 제1항에 따라 공익법무관에 편입된 사람으로서 법무부장관에 의하여 임용되어 법류구조업무나 국가소송 등의 사무에 종사하도록 명령을 받은 사람을 말한다.
	특허법인	특허소송의 소송대리인으로 자격이 인정되는 특허법인을 의미합니다.
	법무법인	법무법인, 법무법인(유한), 법무조합 등이 해당되며, 합동법률사무소는 해당되지 않는다.
	합동법률사무소	합동법률사무소는 대리인 자격이 인정되지는 않으나, 법무법인 형태로 소속변호사와 소속직원을 관리하기 위한 관리용 아이디 생성이 가능하다.
법무사	법무사	대한법무사협회에 등록된 법무사로서 법무사 자격이 유효한 사용자를 의미한다.
	법무사법인/ 법무사법인 (유한)	법무사법에 의한 법무사법인, 법무사법인(유한)을 의미한다.
회생파산 절차관계인	관리인	법원에 등록된 관리인으로서 관리인 자격이 유효한 사용자를 의미한다.
	조사위원	법원에 등록된 조사위원으로서 조사위원 자격이 유효한 사용자를 의미한다.

사용자유형	세부유형	설 명
	파산관재인	법원에 등록된 파산관재인으로서 파산관재인 자격이 유효한 사용자를 의미한다.
	감사위원	법원에 등록된 감사위원으로서 감사위원 자격이 유효한 사용자를 의미한다.
	감사	법원에 등록된 감사로서 감사 자격이 유효한 사용자를 의미한다.
가사행정 후견절차 관계인	전문후견감독위원	법원에 등록된 전문후견감독위원으로서 전문후견감독위원 자격이 유효안 사용자를 의미합니다.
민사집행 관련 집행관 등	집행관	법원에 등록된 집행관으로서 집행관 자격이 유효한 사용자를 의미한다. ✓ 법원에서 정한 별도의 절차로 가입해야 함
	관리인	법원에 등록된 관리인으로서 관리인 자격이 유효한 사용자를 의미한다. ✓ 일반 개인회원으로 가입해야함
	감수·보존인	법원에 등록된 감수·보존인으로서 감수·보존 자격이 유효한 사용자를 의미한다. ✓ 일반 개인회원으로 가입해야함

○ '기타 단체 및 관공서' 등 사용자 유형

권리능력이 없는 사단이나 재단으로서, 사업자등록을 완료하고 실지명의 확인 가능한 전자서명 인증서를 발급받은 단체 외에 과태료사건에서의 대응공소청(검사), 경매사건과 관련된 세무서, 지방자치단체, 국민건강보험공단이 등록할 수 있다.

세무서(징세과)	민사집행법 제148조제4항의 최고대상, 교부권자
지방자치단체(세무과)	민사집행법 제148조제4항의 최고대상, 교부권자
국민건강보험공단(지사포함)	민사집행법 제148조제4항의 최고대상, 교부권자
과태료사건의 검사	질서위반행위규제법 제30조, 제31조제2항, 제3항에 따라 의견이나 통지를 해야할 대상이 되고, 비송사건절차법 제248조제3항, 제250조제2항, 질서위반행위규제법 제38조제1항, 제45조제1하에 따라 약식재판에 대한 이의신청과 과태료 재판에 대한 즉시항고를 할 수 있음

과태료사건에서의 대응공소청(검사), 경매사건과 관련된 세무서, 지방자치단체는 기존에 이

미 행정청이나 지방자치단체 사용자로 등록되어 있더라도 다른 아이드를 이용하여 중복등록이 가능하며, 민사 등 일반 사건과 경매사건을 구분하여 진행할 수 있다.

그러나 국민건강보험공단 등 법인의 경우 이미 법인사용자 유형으로 등록되어 있는 경우에는 '기타 단체 및 관공서 등'사용자로 중복 등록할 수 없다.

2. 사용자등록 절차

대한민국 법원 전자소송포털 사용자는 대한민국 법원 패밀리 사이트(사법정보공개포털, 법원경매정보제공)를 추가 사용자 등록없이 회원기능을 이용할 수 있다.

사용자 등록은 메인화면 우측 상단 [사용자 등록] 기능을 이용한다.



가. 사용자유형선택

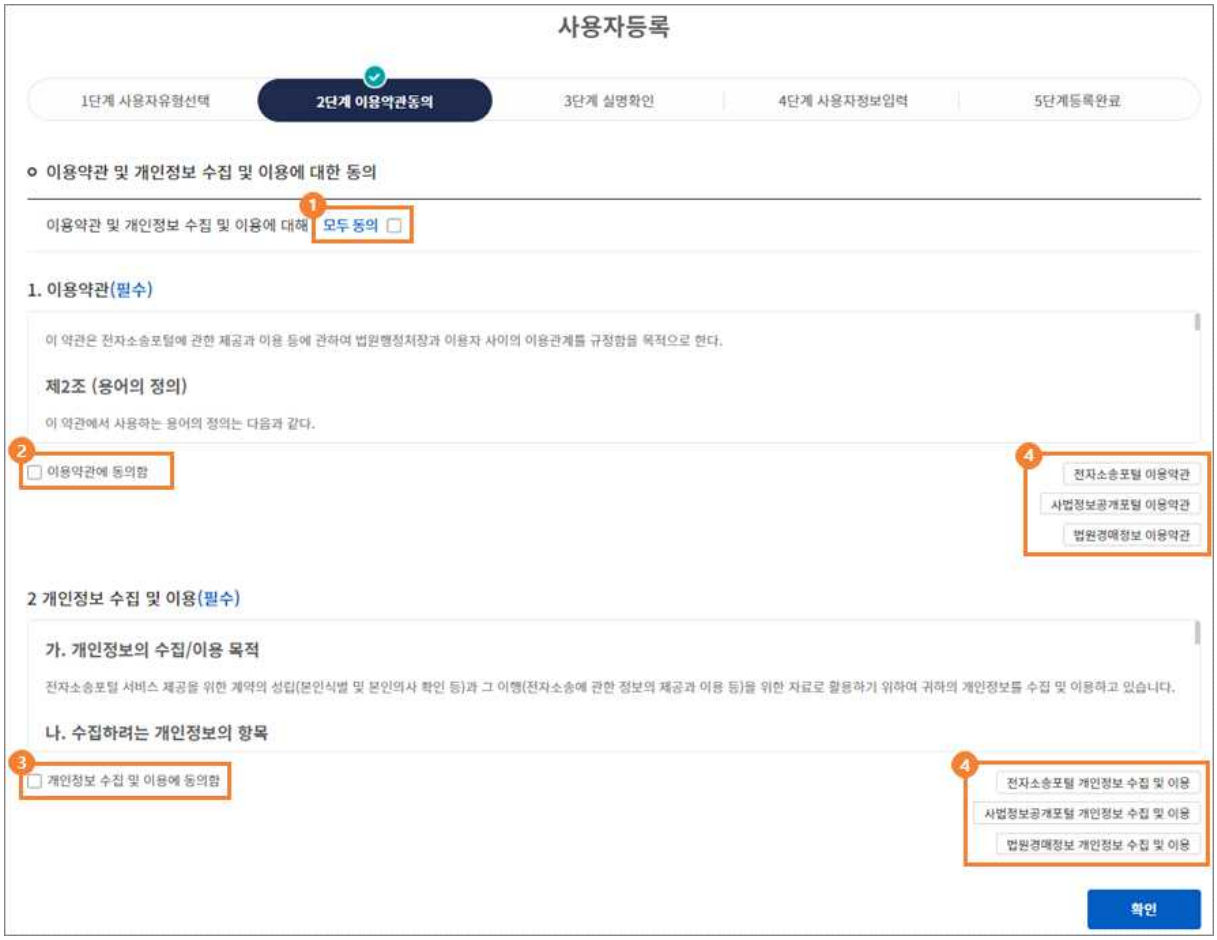
○ 소송을 진행할 사건에서 본인의 지위에 맞는 사용자의 유형을 선택한다.

○ 전자소송포털 외 사법정보공개포털, 법원경매정보제공 사이트를 이용하고자 하는 경우 일반사용자(개인, 법인 등)로 선택한다.

나. 약관등 동의

○ 이용약관과 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 확인하시고 동의 체크박스를 선택한 후 [확인]버튼을 누르면 실명확인 화면으로 이동한다.

○ 전자소송포털 사용자는 사법정보공개포털, 법원경매정보제공 사이트도 같이 이용할 수 있으므로 각 사이트의 이용약관과, 개인정보 수집 및 이용안내 내용을 확인한다.



① 모두 동의 체크박스를 선택하면 '이용약관에 동의함'과 '개인정보 수집 및 이용에 동의함' 체크박스가 자동으로 선택된다.

② 이용약관의 내용을 확인한 후 '이용약관에 동의함'의 체크박스를 선택한다.

③ 개인정보 수집 및 이용 내용을 확인한 후 '개인정보 수집 및 이용에 동의함'의 체크박스를 선택한다.

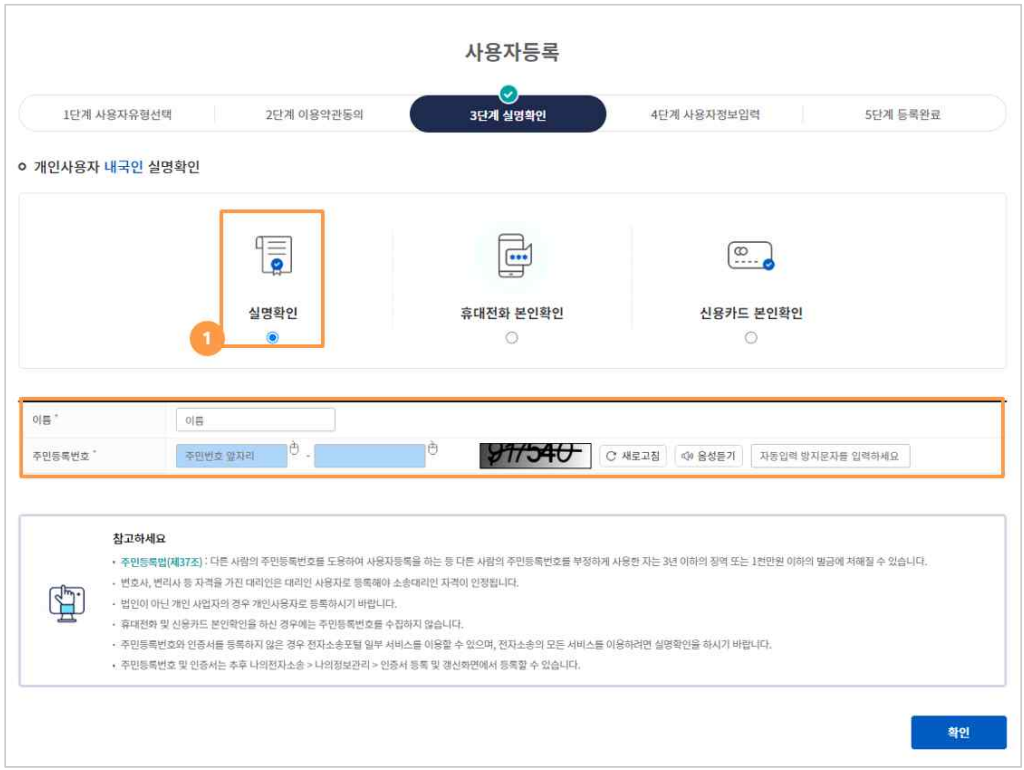
④ '전자소송포털 이용약관'등 각각의 이용약관과 개인정보 수집 및 이용 버튼을 누르면 새창으로 볼 수 있다.

다. 실명확인

1) 개인사용자 내국인 실명확인 방법

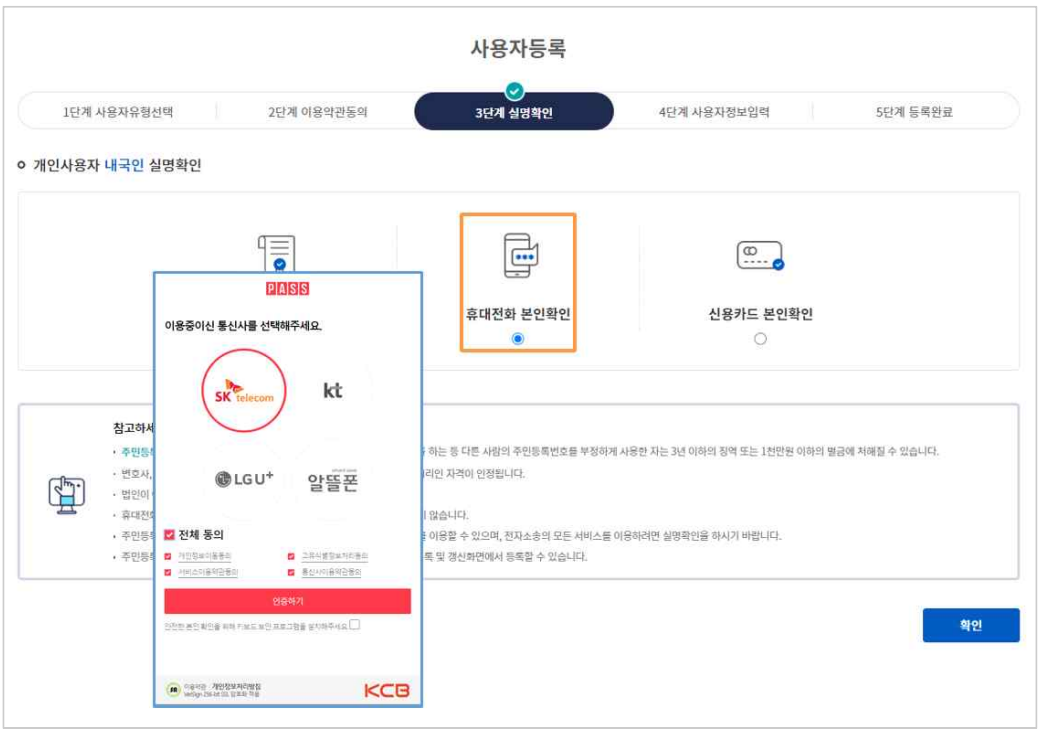
① 실명확인

이름, 주민등록번호, 자동입력 방지문자 등을 입력하여 실명확인을 진행한다.



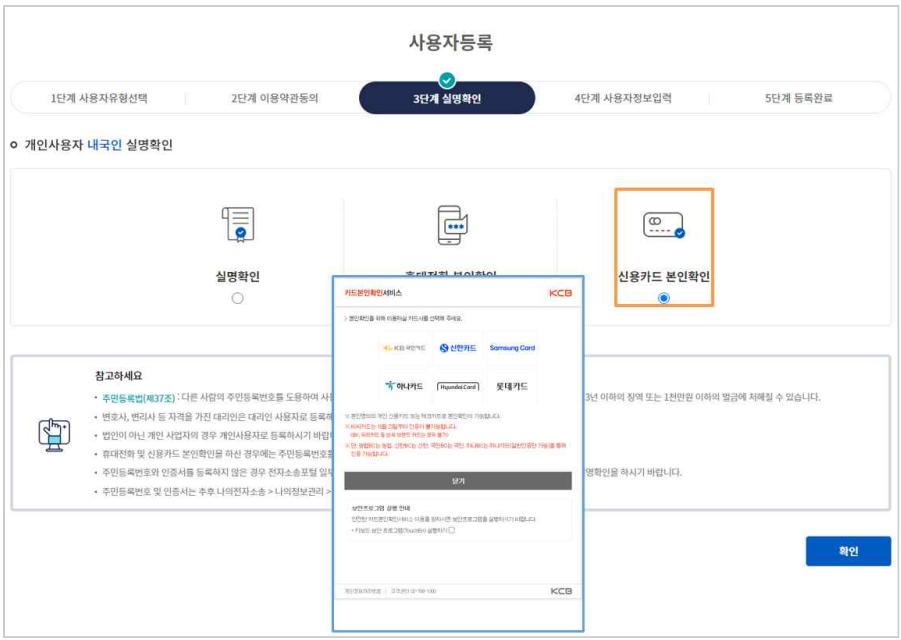
② 휴대전화 본인확인

휴대전화 본인확인을 선택하면 휴대전화 문자 또는 앱으로 인증정보 입력하여 본인확인을 진행한다.



③ 신용카드 본인확인

신용카드 본인확인을 선택하면 카드사별 제공되는 인증방식에 따라 본인확인을 진행한다.

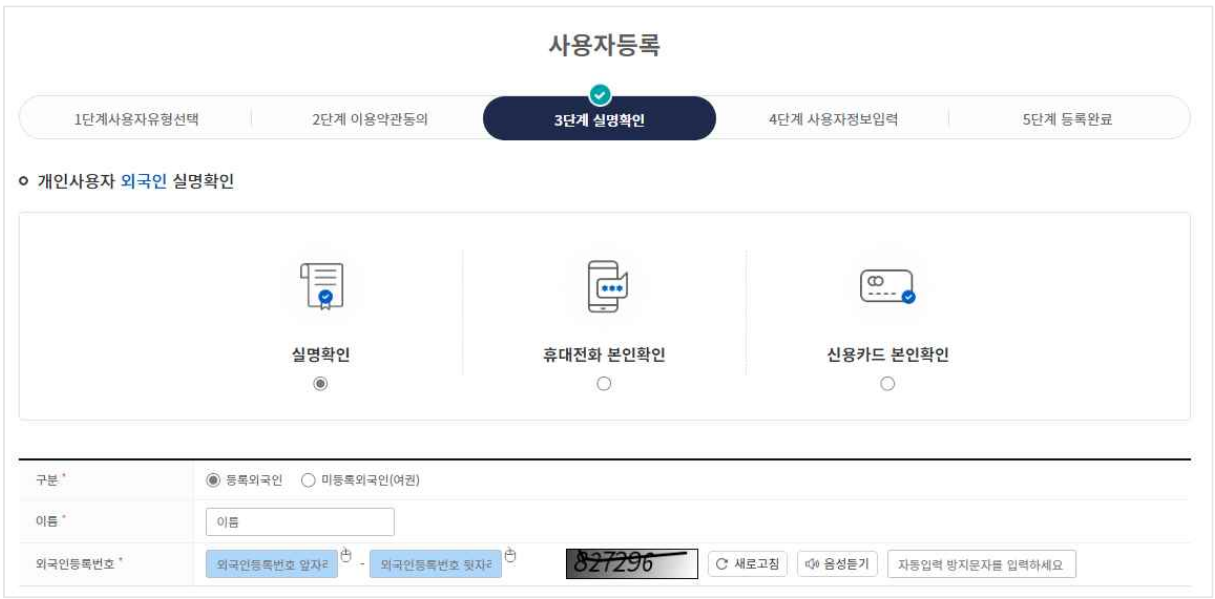


2) 개인사용자 외국인 실명확인 방법

① 실명확인

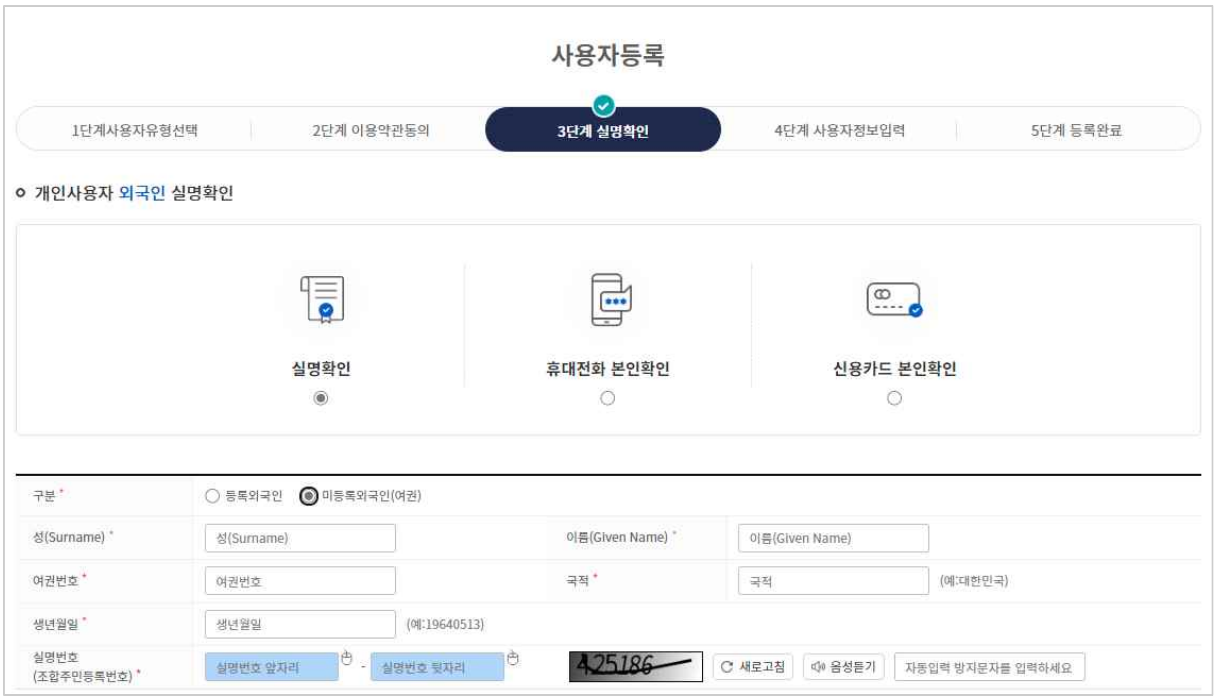
외국인은 등록외국인, 미등록외국인 실명확인방법을 다르게 제공하고 있다.

등록외국인은 이름, 등록번호를 입력하여 실명확인한다.



미등록외국인은 여권에 기재된 성, 이름, 여권번호, 국적, 생년월일(숫자)를 입력하고 실

명번호는 금융기관등에서 실명확인을 위해 생성하는 번호로 실지명의 확인 가능한 전자서명 인증서 발급 시 사용한 번호를 입력한다.



② 휴대전화 및 신용카드 본인확인

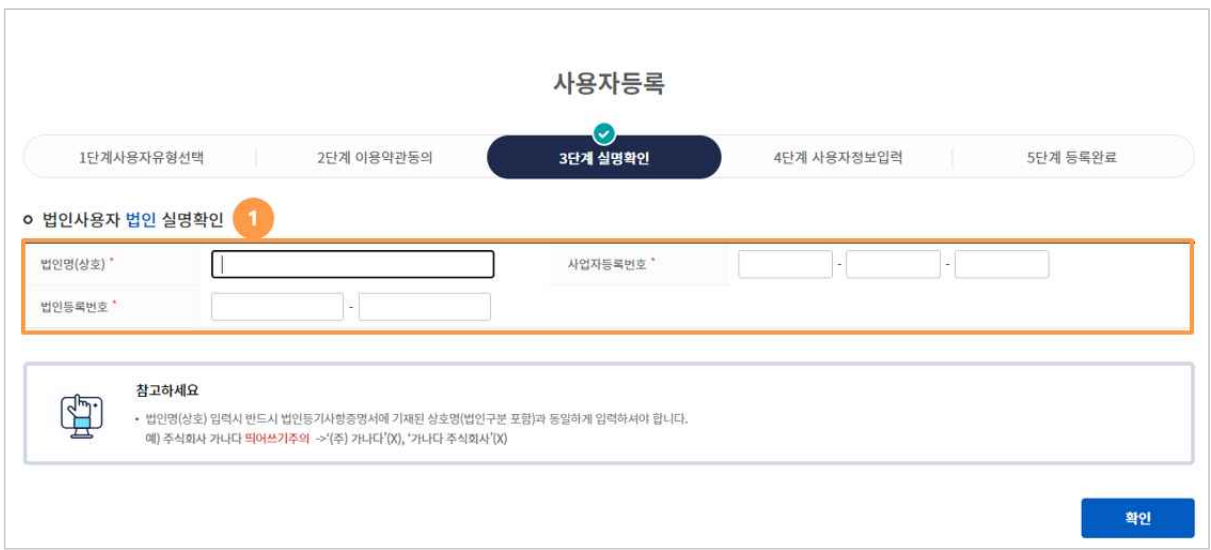
개인과 동일하게 휴대전화, 신용카드 본인확인 서비스를 제공한다.

3) 법인사용자 실명확인 방법

○ 법인

법인명(상호), 사업자등록번호, 법인등록번호를 입력하여 실명확인한다.

법인명은 반드시 법인등기부에 기재된 상호명(법인구분 포함)과 동일하게 입력해야한다.



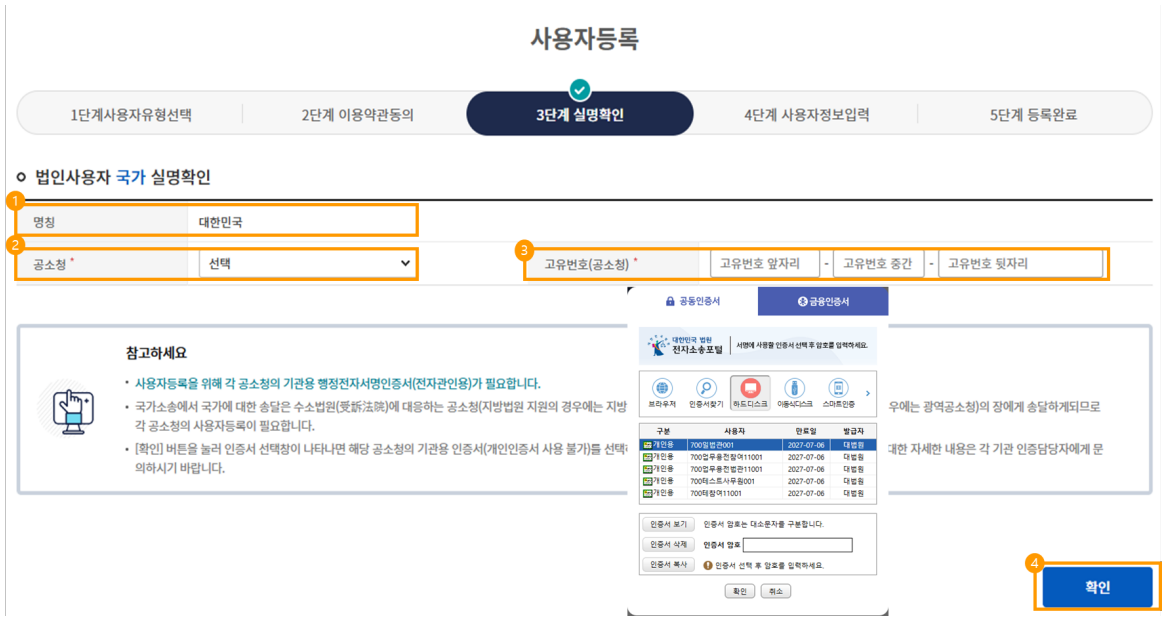
○ **기타단체/관공서 등**

단체명칭, 사업자등록번호를 입력하여 실명확인한다.



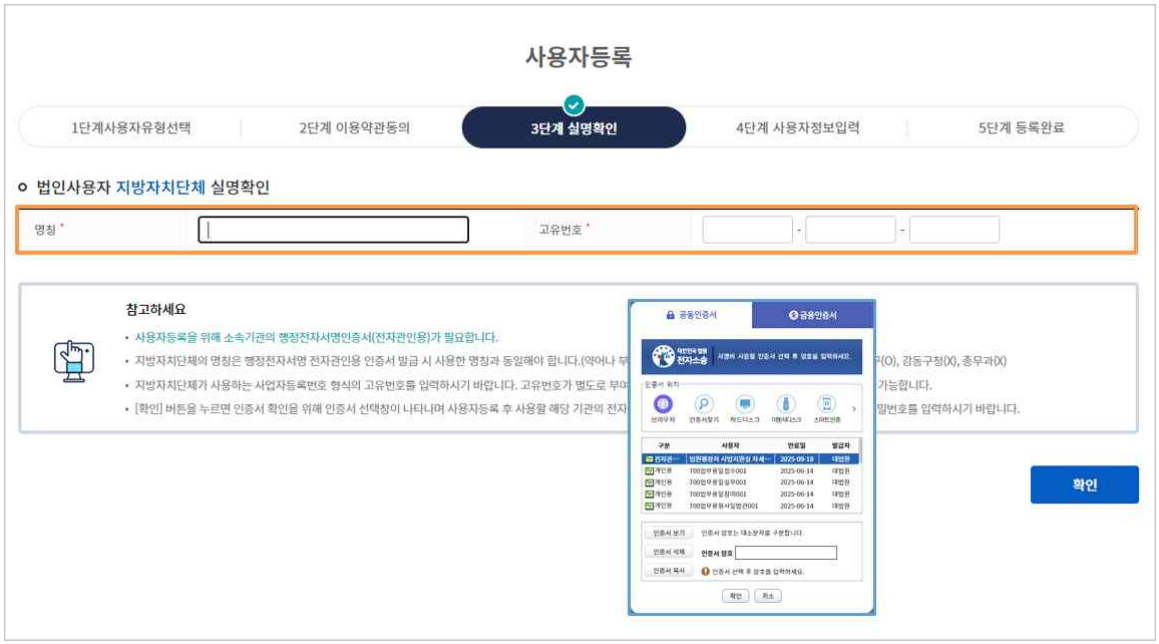
○ **국가**

공소청을 선택하고 공소청 고유번호를 입력 후 기관인증서 인증을 거쳐 실명확인한다. 국가의 경우 대한민국 명칭으로 사용자 등록된다.



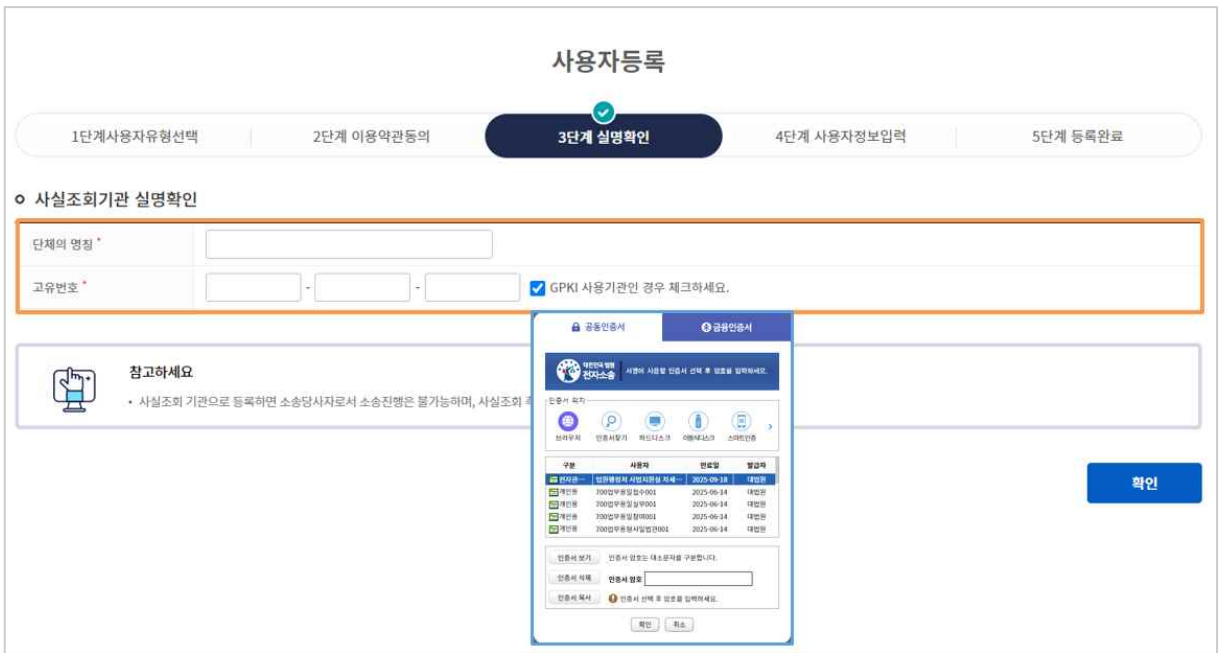
○ 지방자치단체, 행정청

기관 명칭과 고유번호를 입력하고 기관인증서 인증을 거쳐 실명확인한다.



○ 사실조회기관

사실조회기관의 경우 GPKI사용기관이 아니면 기관명, 사업자등록번호로 실명확인을 하고, GPKI사용기관은 기관명, 고유번호를 입력한 후 기관인증서 인증을 거쳐 실명확인을 한다.

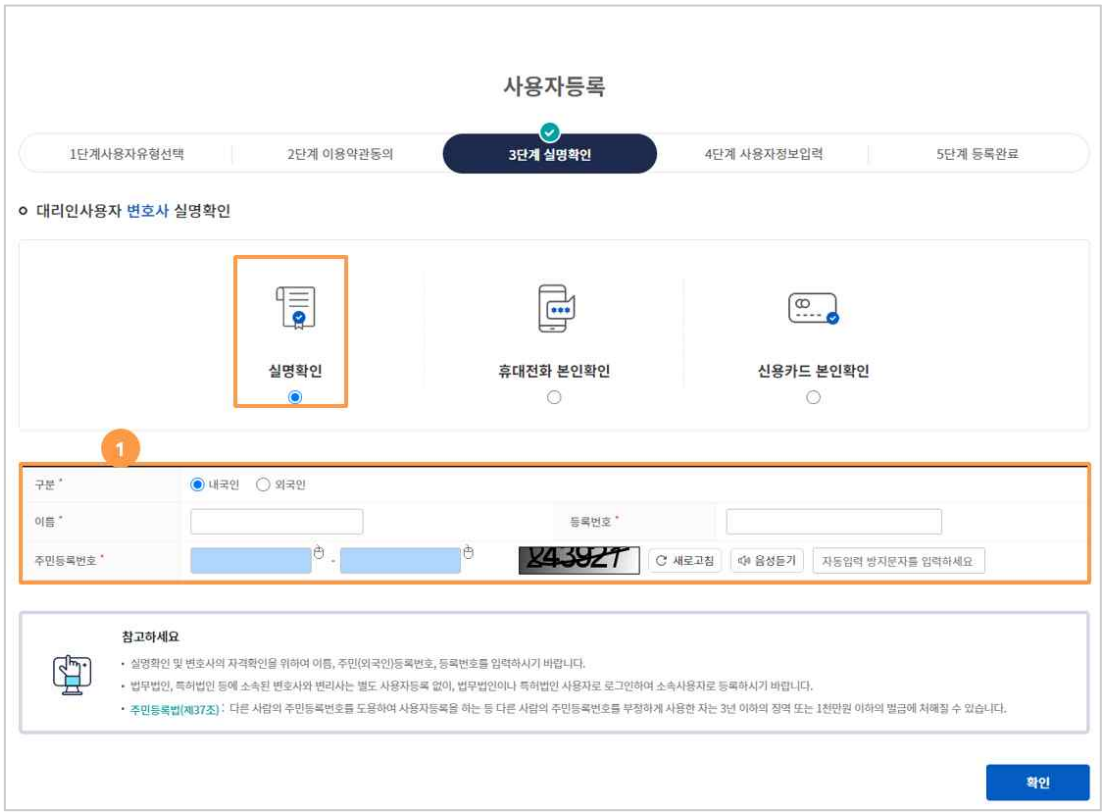


4) 대리인 실명확인 방법

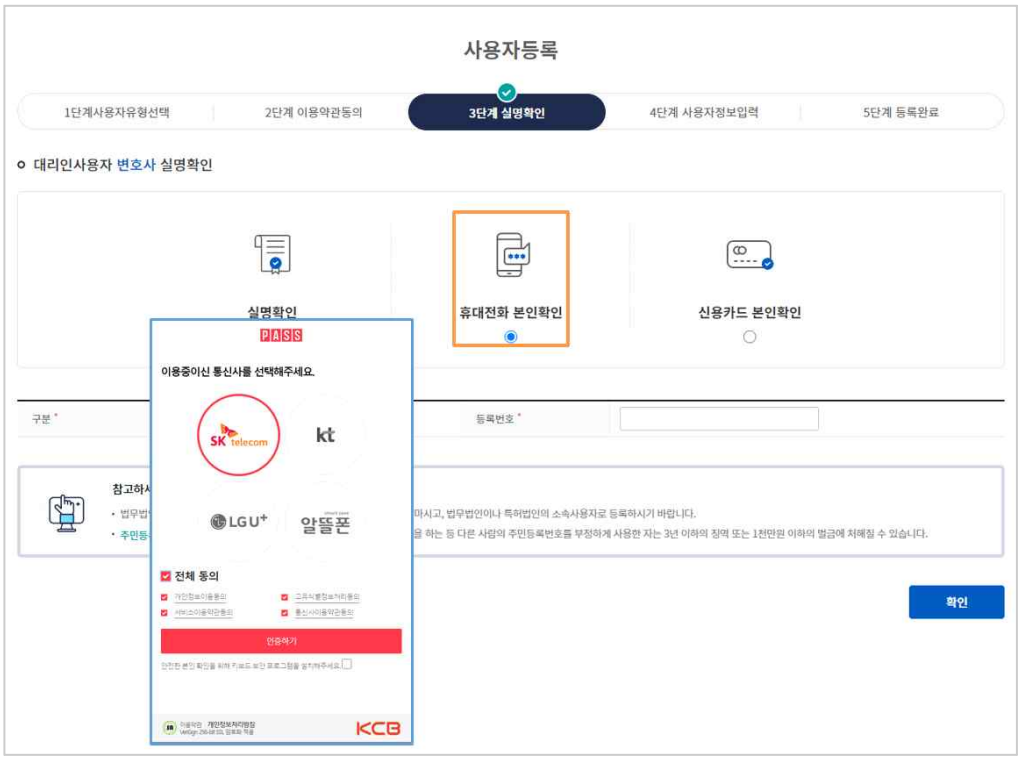
○ 변호사

변호사 사용자 유형은 실명확인, 휴대전화 및 신용카드 본인확인 방법으로 실명확인이 가능하며 개인과 다르게 자격번호를 추가로 입력하여야 한다.

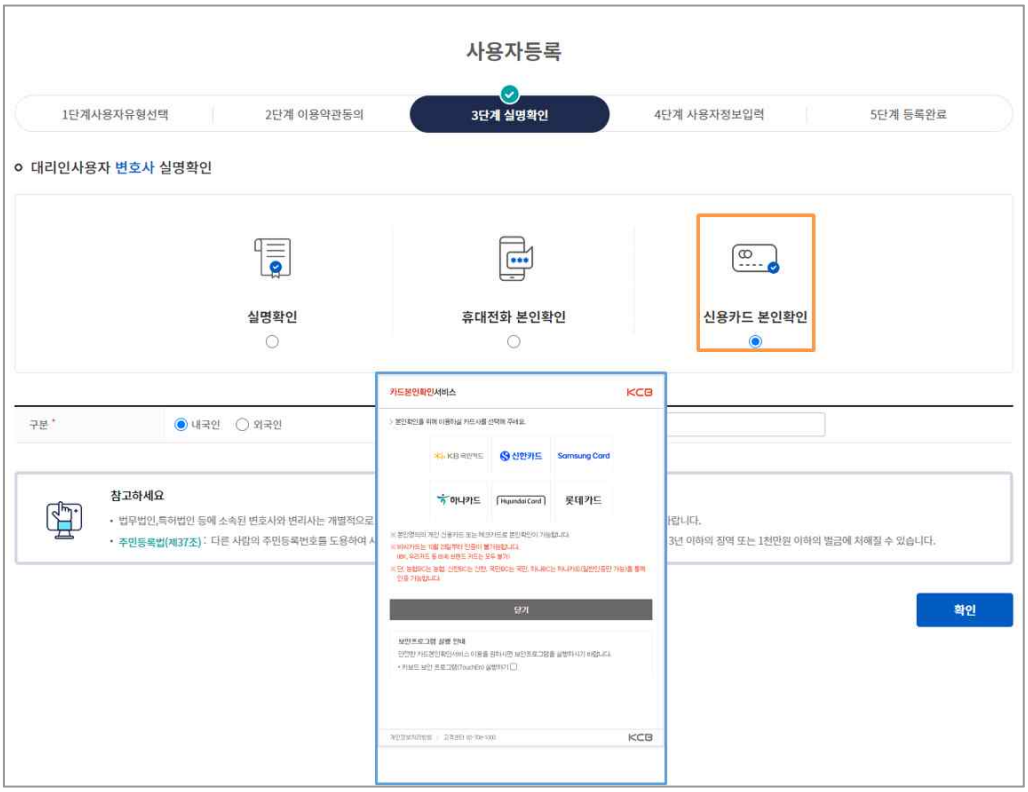
① 실명확인



② 휴대전화 본인확인



③ 신용카드 본인확인



○ 변리사

변호사 사용자 유형은 실명확인, 휴대전화 및 신용카드 본인확인 방법으로 실명확인이 가능하며 개인과 다르게 출원인코드를 추가로 입력하여야 한다.

○ 소송수행자

소송수행자 사용자 유형은 실명확인, 휴대전화 및 신용카드 본인확인 방법으로 실명확인이 가능하며 추가적으로 실지명의 확인 가능한 전자서명 인증서의 인증을 거쳐 실명확인을 진행한다.

- 국가나 행정청의 소송수행자는 행정전자서명(GPKI) 개인인증서로만 인증 가능함

○ 공익법무관

소송수행자 사용자 유형은 실명확인, 휴대전화 및 신용카드 본인확인 방법으로 실명확인이 가능하며 추가적으로 행정전자서명(GPKI) 개인인증서의 인증을 거쳐 실명확인을 진행한다.

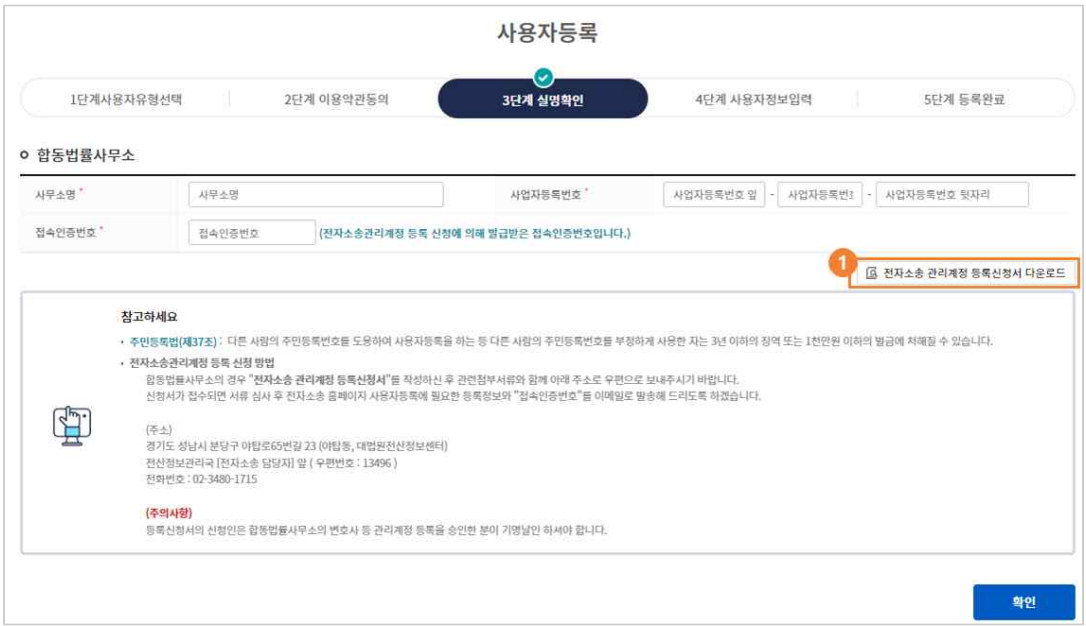
○ 특허법인/법무법인/법무법인(유한)/법무조합

법인명(상호), 사업자등록번호, 법인등록번호를 입력하여 실명확인 할 수 있다.



○ **합동법률사무소**

합동법률사무소 사용자 유형은 전자소송관리계정으로 등록신청하여 접속인증번호를 미리 발급받아야 한다. 접속인증번호를 발급받은 후 사무소명, 사업자등록번호, 접속인증번호로 실명확인 한다.



① 전자소송관리계정 등록신청서는 사용자 등록화면에서 다운받을 수 있으며, 신청서를 작성하여 아래 주소로 우편으로 보내면 '접속인증번호'를 이메일로 받을 수 있다.

(주소) 경기도 성남시 분당구 야탑로65번길 23 (야탑동, 대법원전산정보센터) 전산정보관리국 [전자소송 담당자] 앞 (우편번호 : 13496) 전화번호 : 02-3480-1715

5) 법무사 실명확인 방법

법무사 사용자 유형은 실명확인, 휴대전화 및 신용카드 본인확인 방법으로 실명확인이 가능하며 개인과 다르게 등록번호를 추가로 입력하여야 한다.

6) 절차관계인/전문후견감독위원 실명확인 방법

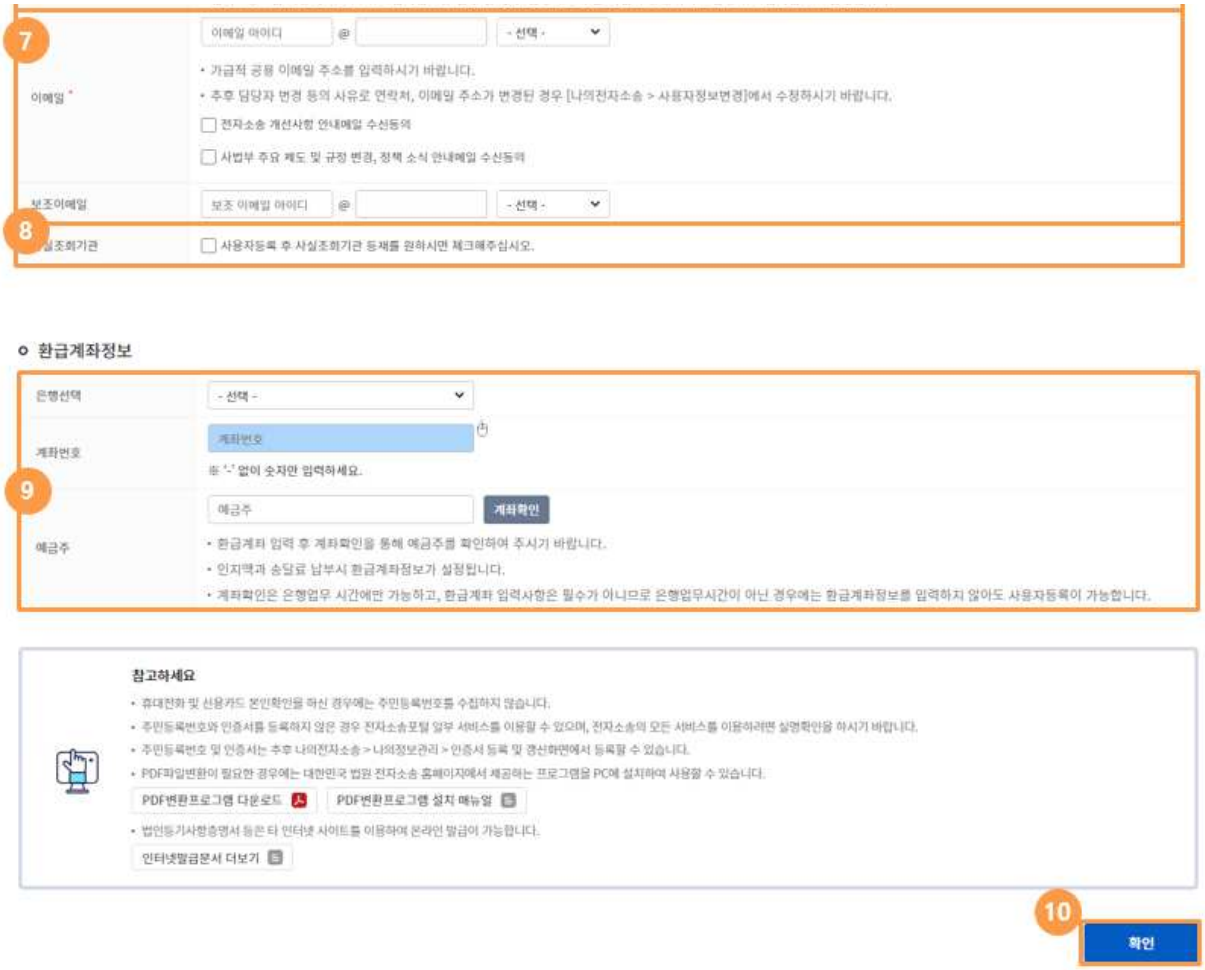
절차관계인, 전문후견감독위원 사용자 유형은 개인은 이름, 주민번호 법인은 법인명, 사업자등록번호, 법인등록번호로 실명확인한다.

절차관계인과 전문후견감독위원은 법원에 등재된 경우만 사용자로 등록할 수 있다.

라. 사용자 정보입력

1) 내국인, 외국인, 변호사, 변리사, 소송수행자, 법무사





① 아이디를 입력하고 [중복확인] 버튼을 클릭한다. 아이디 중복확인 팝업화면에서 확인하고 중복되지 않은 아이디를 사용한다.



② 비밀번호는 확인을 위해 두 번 입력한다. 비밀번호는 10~15 영문자, 숫자 및 특수문자 조합으로 입력한다.

③ 비밀번호 힌트는 향후 비밀번호를 잊은 경우에 사용하므로, 비밀번호 힌트의 질문과 답

변을 입력한다.

④ 사용자명과 주민등록번호는 실명확인 시 입력한 정보이며 수정할 수 없다.

주민등록번호를 저장을 원하지 않는 경우 '저장하지 않음'을 체크한다. 주민등록번호를 저장하지 않으면 전자소송포털의 서류제출 등 소송기능은 이용 할 수 없다.

휴대전화, 신용카드로 본인확인을 한 경우는 주민번호가 없으며, 인증서 등록시 주민등록번호를 입력할 수 있다.

⑤ [우편번호찾기] 버튼을 클릭하여 주소조회 팝업화면에서 주소를 검색할 수 있다. 송달주소와 현주소가 동일하면 '위 주소와 동일' 체크박스를 선택한다.



⑥ 휴대전화번호와 전화번호, 팩스번호를 입력한다.

⑦ 이메일과 보조 이메일 주소를 입력한다.

⑧ 사실조회기관으로 등록를 원하면 체크한다.

⑨ 환급받을 계좌 은행을 선택하고 계좌번호와 예금주를 입력한 후 [계좌확인] 버튼을 눌러 유효한 계좌인지 확인한다.

⑩ [확인] 버튼을 누르면 인증서 창이 뜨며 인증서를 통해 인증에 성공하면 사용자 등록이 완료된다. 소송수행자의 경우 실명확인 시 입력한 인증서와 동일한 인증서로 등록해야한다. 실명확인방식을 본인확인(휴대폰), 본인확인(신용카드) 및 ④주민등록번호에서 '저장하지 않음'을 체크 한 경우에는 인증서 인증을 생략한다. 다만 사용자 등록 후 '나의정보관리 > 인증서갱신' 메뉴에서 주민등록번호와 인증서를 등록하여야 전자소송 진행이 가능하다.

2) 법인, 기타단체 및 관공서, 법무법인, 특허법인, 합동법률사무소, 법무사합동법인





① 아이디를 입력하고 [중복확인] 버튼을 클릭한다. 아이디 중복확인 팝업화면에서 확인하고 중복되지 않은 아이디를 사용한다.



② 비밀번호는 확인을 위해 두 번 입력한다. 비밀번호는 10~15 영문자, 숫자 및 특수문자 조합으로 입력한다.

③ 비밀번호 힌트는 향후 비밀번호를 잊은 경우에 사용하므로, 비밀번호 힌트의 질문과 답변을 입력한다.

④ 법인명과 사업자등록번호, 법인등록번호는 실명확인 시 입력한 정보이며 수정할 수 없다.

⑤ 법인인 경우에는 법인등기사항증명서를 등록한다.

⑥ [우편번호찾기] 버튼을 클릭하여 주소조회 팝업화면에서 주소를 검색할 수 있다. 송달주소와 현주소가 동일하면 '위 주소와 동일' 체크박스를 선택한다.



⑦ 휴대전화번호와 전화번호, 팩스번호를 입력한다.

⑧ 이메일과 보조 이메일 주소를 입력한다.

⑨ 대표자 정보를 입력하고 실명확인 또는 본인확인(휴대폰,신용카드)을 한다. (공동대표인 경우 한 명만 확인)

⑩ 환급받을 계좌 은행을 선택하고 계좌번호와 예금주를 입력한 후 [계좌확인] 버튼을 눌러 유효한 계좌인지 확인한다.

⑪ [확인] 버튼을 누르면 인증서 창이 뜨며 일반/전자소송용 인증서(법인용) 인증에 성공하면 사용자 등록이 완료된다. 합동법률사무소는 인증서가 없기 때문에 인증서 없이 사용자 등록할 수 있다.

3) 국가


사용자등록
1단계 사용자유형선택
2단계 이용약관동의
3단계 실명확인
4단계 사용자정보입력
5단계등록완료
기본정보
* 필수입력사항
아이디 *
중복확인
비밀번호 *
비밀번호 확인 *
비밀번호 힌트 *
답변
주소 *
우편번호 찾기
상세주소
송달장소
위 주소와 동일
연락처 *
휴대전화번호 *
전화번호(선택)
팩스번호(선택)
이메일 *
보조이메일
사실조회기관
대표자정보
직위 *
실명확인방식
실명확인
본인확인(휴대폰)
본인확인(신용카드)
성명 *
주민등록번호 *
실명확인
새로고침
음성듣기
국적 *
한국



① 아이디를 입력하고 [중복확인] 버튼을 클릭한다. 아이디 중복확인 팝업화면에서 확인하고 중복되지 않은 아이디를 사용한다.



② 비밀번호는 확인을 위해 두 번 입력한다. 비밀번호는 10~15 영문자, 숫자 및 특수문자 조합으로 입력한다.

③ 비밀번호 힌트는 향후 비밀번호를 잊은 경우에 사용하므로, 비밀번호 힌트의 질문과 답변을 입력한다.

④ 명칭과 고유번호(공소청)는 실명확인 시 입력한 정보이며 수정할 수 없다.

⑤ [우편번호찾기] 버튼을 클릭하여 주소조회 팝업화면에서 주소를 검색할 수 있다. 송달주소와 현주소가 동일하면 '위 주소와 동일' 체크박스를 선택한다.



⑥ 휴대전화번호와 전화번호, 팩스번호를 입력한다.

⑦ 이메일과 보조 이메일 주소를 입력한다.

⑧ 대표자 정보를 입력하고 실명확인 또는 본인확인(휴대폰,신용카드)을 한다.

⑨ 환급받을 계좌 은행을 선택하고 계좌번호와 예금주를 입력한 후 [계좌확인] 버튼을 눌러 유효한 계좌인지 확인한다.

⑩ [확인] 버튼을 누르면 인증서 창이 뜨며 행정전자서명 인증서(기관용) 인증에 성공하면 사용자 등록이 완료된다. 합동법률사무소는 인증서가 없기 때문에 인증서 없이 사용자 등록할 수 있다.

4) 지방자치단체, 행정청


사용자등록
1단계 사용자유형선택
2단계 이용약관동의
3단계 실명확인
4단계 사용자정보입력
5단계등록완료
기본정보
* 필수입력사항
1
아이디 *
아이디
중복확인
※ 7~14자의 영문자와 숫자조합, 대/소문자 구분, 한글사용불가
2
비밀번호
비밀번호 확인 *
비밀번호 확인
※ 영문자, 숫자 및 특수문자 조합으로 10~15자리의 조합
비밀번호 *
• 영문자(a~z, A~Z, 52개), 숫자(0~9, 10개), 특수문자(32개) 중 2종류 이상으로 구성해야 함
• 아이디, 휴대전화번호 뒷자리는 비밀번호로 사용금지
• 동일한 문자 4자리 사용금지
• 비밀번호로 사용하지 못하는 문자(1234,qwer,asdf,zxcv,abcd,!@#$)
3
번호 힌트 *
질문
- 선택 -
답변
비밀번호 힌트 답변
※ 비밀번호를 잊은 경우 작성하신 질문과 답을 이용하여 본인확인 후 비밀번호를 재발급 받으시게 됩니다. 질문과 답을 잘 기억하시기 바랍니다.
4
명칭 *
성남시청2024
고유번호 *
511
83
03311
5
주소 *
우편번호 찾기 >
국내주소가 아닌 경우 체크 후 우편번호 조회 없이 직접 입력하세요.
상세주소
※ 상세주소 표기 방법 : 동·호수 등 + (동명, 아파트/건물명)
송달장소
위 주소와 동일
6
연락처 *
휴대전화번호 *
- 선택 -
휴대전화번호 앞자리
휴대전화번호 뒷자리
전화번호(선택)
- 선택 -
전화번호 앞자리
전화번호 뒷자리
팩스번호(선택)
- 선택 -
팩스번호 앞자리
• 입력하신 휴대전화번호는 송달 및 접수내역 등 휴대전화 알림서비스에 이용됩니다.
• 본인 명의의 휴대전화가 없는 경우 알림서비스를 수신 받을수 있는 휴대전화번호를 입력하세요.
• 전자소송포털 사용자 정보의 휴대전화번호를 변경 할 경우 진행되고 있는 사건의 알림서비스 발송 휴대전화번호도 변경됩니다.
7
이메일 *
이메일 아이디
@
- 선택 -
• 가급적 공용 이메일 주소를 입력하시기 바랍니다.
• 추후 담당자 변경 등의 사유로 연락처, 이메일 주소가 변경된 경우 [나의전자소송 > 사용자정보변경]에서 수정하시기 바랍니다.
전자소송 개선사항 안내메일 수신동의
사법부 주요 제도 및 규정 변경, 정책 소식 안내메일 수신동의
보조이메일
보조 이메일 아이디
@
- 선택 -
사실조회기관
사용자등록 후 사실조회기관 등재를 원하시면 체크해주십시오.
대표자정보
8
직함 *
- 선택 -
실명확인방식
실명확인
본인확인(휴대폰)
본인확인(신용카드)
성명 *
대표자 성명
주민등록번호 *
주민번호 앞자리
실명확인
새로고침
음성듣기
자동입력 방지문자를 입력하세요
※ 민사소송규칙 제76조의2, 법원 재판사무 처리규칙 제5조의2에 근거하여 수집, 이용합니다.
국적 *
한국



① 아이디를 입력하고 [중복확인] 버튼을 클릭한다. 아이디 중복확인 팝업화면에서 확인하고 중복되지 않은 아이디를 사용한다.



② 비밀번호는 확인을 위해 두 번 입력한다. 비밀번호는 10~15 영문자, 숫자 및 특수문자 조합으로 입력한다.

③ 비밀번호 힌트는 향후 비밀번호를 잊은 경우에 사용하므로, 비밀번호 힌트의 질문과 답변을 입력한다.

④ 명칭과 고유번호는 실명확인 시 입력한 정보이며 수정할 수 없다.

⑤ [우편번호찾기] 버튼을 클릭하여 주소조회 팝업화면에서 주소를 검색할 수 있다. 송달주소와 현주소가 동일하면 '위 주소와 동일' 체크박스를 선택한다.



⑥ 휴대전화번호와 전화번호, 팩스번호를 입력한다.

⑦ 이메일과 보조 이메일 주소를 입력한다.

⑧ 대표자 정보를 입력하고 실명확인 또는 본인확인(휴대폰,신용카드)을 한다.

⑨ 처분청 명칭은 예시를 참고하여 지방자치단체/행정청 기관장으로 입력한다.

⑩ 환급받을 계좌 은행을 선택하고 계좌번호와 예금주를 입력한 후 [계좌확인] 버튼을 눌러 유효한 계좌인지 확인한다.

⑪ [확인] 버튼을 누르면 인증서 창이 뜨며 행정전자서명 인증서(기관용) 인증에 성공하면 사용자 등록이 완료된다.

5) 회생파산 절차관계인, 전문후견감독위원



① 아이디를 입력하고 [중복확인] 버튼을 클릭한다. 아이디 중복확인 팝업화면에서 확인하고 중복되지 않은 아이디를 사용한다.



② 비밀번호는 확인을 위해 두 번 입력한다. 비밀번호는 10~15 영문자, 숫자 및 특수문자 조합으로 입력한다.

③ 비밀번호 힌트는 향후 비밀번호를 잊은 경우에 사용하므로, 비밀번호 힌트의 질문과 답변을 입력한다.

④ 명칭과 고유번호는 실명확인 시 입력한 정보이며 수정할 수 없다.

⑤ [우편번호찾기] 버튼을 클릭하여 주소조회 팝업화면에서 주소를 검색할 수 있다. 송달주소와 현주소가 동일하면 '위 주소와 동일' 체크박스를 선택한다.



⑥ 휴대전화번호와 전화번호, 팩스번호를 입력한다.

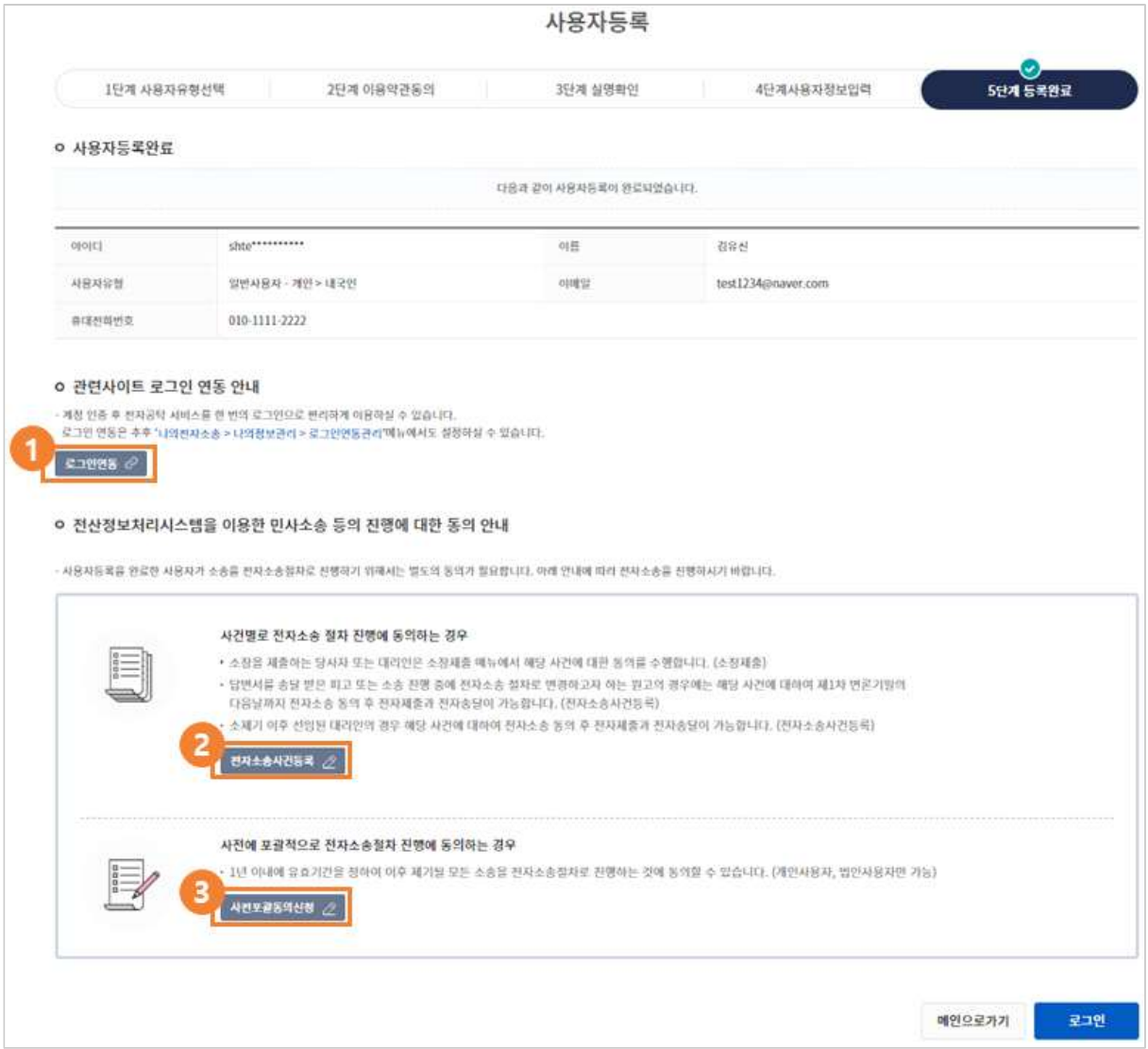
⑦ 이메일과 보조 이메일 주소를 입력한다.

⑧ [확인] 버튼을 누르면 인증서 창이 뜨며 실명확인 시 입력한 인증서와 동일한 인증서로 인증에 성공하면 사용자 등록이 완료된다.

마. 사용자등록완료

(1) 등록한 정보가 화면에 보여지고 정상 등록되었는지 확인한다.

(2) 사용자 등록 시 입력한 이메일과 보조이메일로 사용자등록 완료 메일이 발송된다.



① 대한민국법원 전자공탁 서비스와 전자소송포털 사용자 정보 연동이 가능하므로 로그인 연동을 위해서는 전자공탁 사용자 ID와 전자소송포털 사용자 ID를 연결해야 한다. [로그인 연동]버튼을 클릭하여 사용자ID 연동 화면으로 이동한다.

② 사용자 등록이 완료되면 재판중인 사건을 나의 사건으로 등록 할 수 있다. [전자소송사건등록]클릭하여 해당 화면으로 이동한다.

③ 전자소송 사전포괄동의는 본인이 당사자 등으로 등록된 사건은 전자소송으로 진행할 것을 미리 동의를 하는 행위이다. 사전포괄동의 신청은 개인과 법인 유형일 경우에만 가능하

며 [사전포괄동의신청]클릭하면 해당 화면으로 이동한다.

3. 소속사용자 안내

전자소송포털에서는 법인, 대리인, 회생파산 절차관계인 사용자의 소송 업무를 고려하여 해당 법인, 대리인 또는 회생파산 절차관계인의 소속직원을 등록할 수 있는 기능을 제공하고 있다.

> ◯ **소속사용자 등록이 필요한 경우**
>
> - 법인의 경우 법인인증서로 사용자등록을 해야 하나, 개인인증서를 사용하는 한 명 이상의 직원을 법인세 소속으로 등록하여 법인의 소송 업무처리를 수행하도록 할 필요가 있음
> - 변호사사무소의 경우 서류제출, 송달문서 확인 업무를 담당하는 직원이 변호사의 소송수행 업무를 보조할 수 있도록 함
> - 법무법인의 경우 소속변호사, 소속변리사, 송무직원이 업무그룹(또는 팀) 형태로 소송을 진행하므로 이러한 업무방식을 지원함

가. 소속사용자 등록이 가능한 사용자 유형

- 법인(법인, 단체, 국가, 행정청, 지방자치단체)
- 대리인(변호사, 변리사, 공익법무관, 특허법인, 법무법인,법무법인(유한), 합동법률사무소)
- 법무사(법무사, 법무사법인, 법무사법인(유한))
- 회생파산 절차관계인(관리인, 조사위원, 파산관재인, 감사위원, 감사)
- 민사집행관련 집행관 등(집행관, 관리인, 감수·보존인)
- 가사행정 후견절차 관계인(전문후견감독위원)

※ '개인 사용자'와 대리인 사용자 중 '소송수행자'는 소속사용자를 등록할 수 없음

사용자유형	세부유형 (대표사용자)	소속사용자 구분	설 명
법인	법인	법률상대리인 지배인 전무 상무 소속직원	- 법인의 법률상대리인, 지배인, 전무, 상무 지위를 갖는 사용자는 해당 법인의 소속사용자로 등록하여 대리인 자격으로 소장 제출이 가능하다. - 해당 법인에서 소송 업무를 담당하는 직원을 등록할 수 있다.
	기타 단체 및	소속직원	- 소속검사로 등록된 사용자는 해당 공소

사용자유형	세부유형 (대표사용자)	소속사용자 구분	설 명
	관공서		청의 소속사용자로 전자소송절차 진행이 가 능하다. - 소속직원으로 등록된 사용자는 해당 기관 아이도 전자소송된 문서의 조회가 가능하 며, 전자제출(전자서명은 불가), 사건기록 조회, 전자납부 업무를 처리할 수 있
	국가 지방자치단체 행정청	소속직원	다. - 소속직원으로 등록된 사용자는 해당 기관 아이디로 전자송달된 문서의 조회가 가능하며, 전자제출(전자서명 불가), 사건기록 조회, 전자납부 업무를 처리할 수 있다. - 행정청의 경우 문서수발을 담당하는 직원을 등록하면, 등록 직원은 법원에서 송달하는 모든 문서를 확인할 수 있다.
대리인	변호사 변리사 공익법무관	소속직원	변호사, 변리사 또는 공익법무관이 속한 사무소에서 송무 업무를 담당하는 소속직원을 등록할 수 있으며, 등록된 소속직원은 변호사, 변리사 또는 공익법무관이 수행하는 사건에 대하여 전자송달확인, 전자제출(전자서명은 불가), 사건기록조회, 전자납부 업무처리가 가능하다.
	법무법인 특허법인 합동법률 사무소	변호사 변리사 소속직원	- 법무법인, 특허법인, 합동법률사무소의 소속 변호사와 변리사는 소속사용자로 등록된 경우에 한하여, 개별아이디를 부여받아 전자소송절차 진행이 가능하다. - 송무업무를 담당하는 소속직원은 보조사용자로서 전자송달확인, 전자제출(전자서명은 불가), 사건기록조회, 전자납부 업무처리가 가능하다.
법무사	법무사	소속직원	법무사 사무소에 소속되어 법무사 사용자의 사무를 보조하는 직원을 등록할 수 있다.
	법무사법인/ 법무사법인(유한)	법무사 소속직원	법무사법인의 소속법무사와 사무를 담당하는 소속직원을 등록할 수 있다.
회생파산 절차관계인	관리인	소속직원	관리인 사무를 담당하는 소속직원을 등록할 수 있다.
	조사위원	소속직원	조사위원 사무를 담당하는 소속직원을 등록할 수 있다.
	파산관재인	소속직원	파산관재인 사무를 담당하는 소속직원을 등록할 수 있다.
	감사위원	소속직원	감사위원 사무를 담당하는 소속직원을 등록할 수 있다.
	감사	소속직원	감사 사무를 담당하는 소속직원을 등록할 수

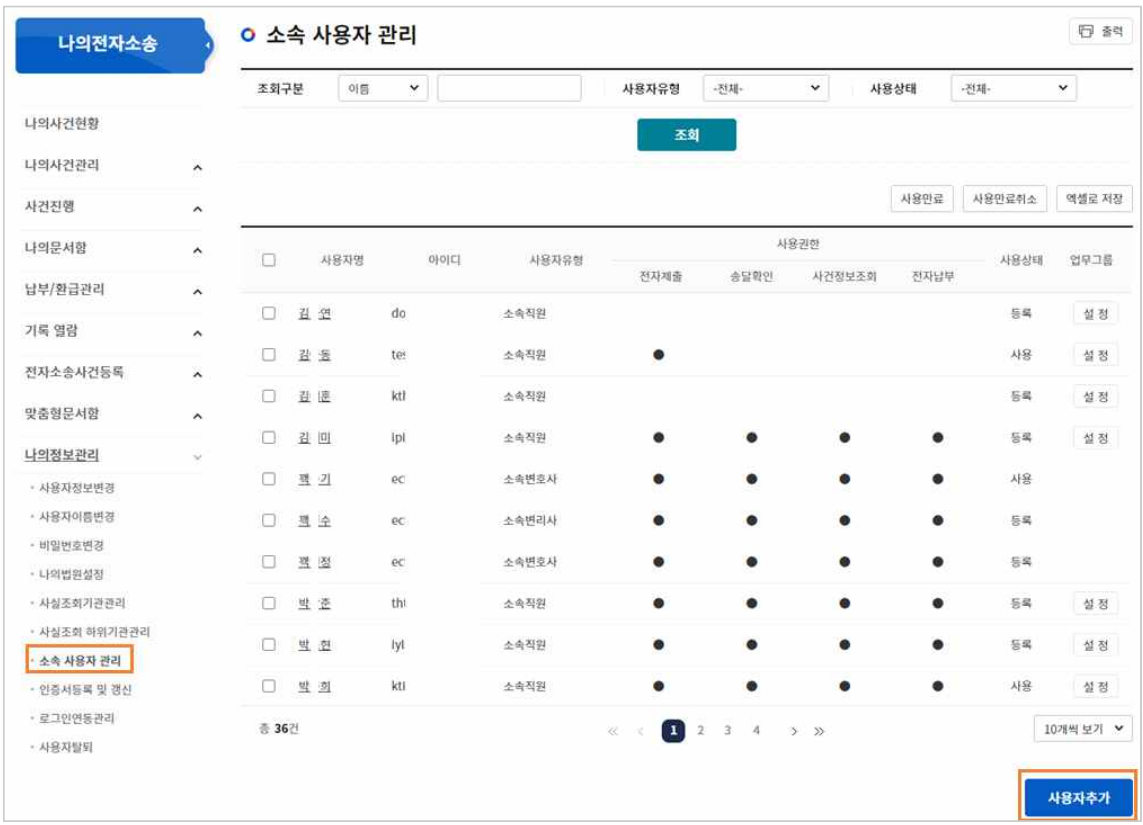
사용자유형	세부유형 (대표사용자)	소속사용자 구분	설 명
			있다.
민사집행 관련 집행관등	집행관사무소	집행관 소속직원	집행관관련 업무를 담당하는 집행관 및 소속 직원을 등록할수 있다.
가사행정 후견절차 관계인	전문후견감독 위원	소속직원	전문후견감독위원 업무를 담당하는 소속직원을 등록할 수 있다.

나. 소속사용자의 정보 관리

1) 소속사용자의 정보 등록

○ 법인, 대리인, 법무사 등 소속직원 등록이 가능한 사용자로 로그인한다.

○ 전자소송 포털 '나의전자소송 > 나의정보관리 > 소속사용자관리' 메뉴에서 [사용자 추가]버튼을 클릭하여 소속사용자를 등록한다.



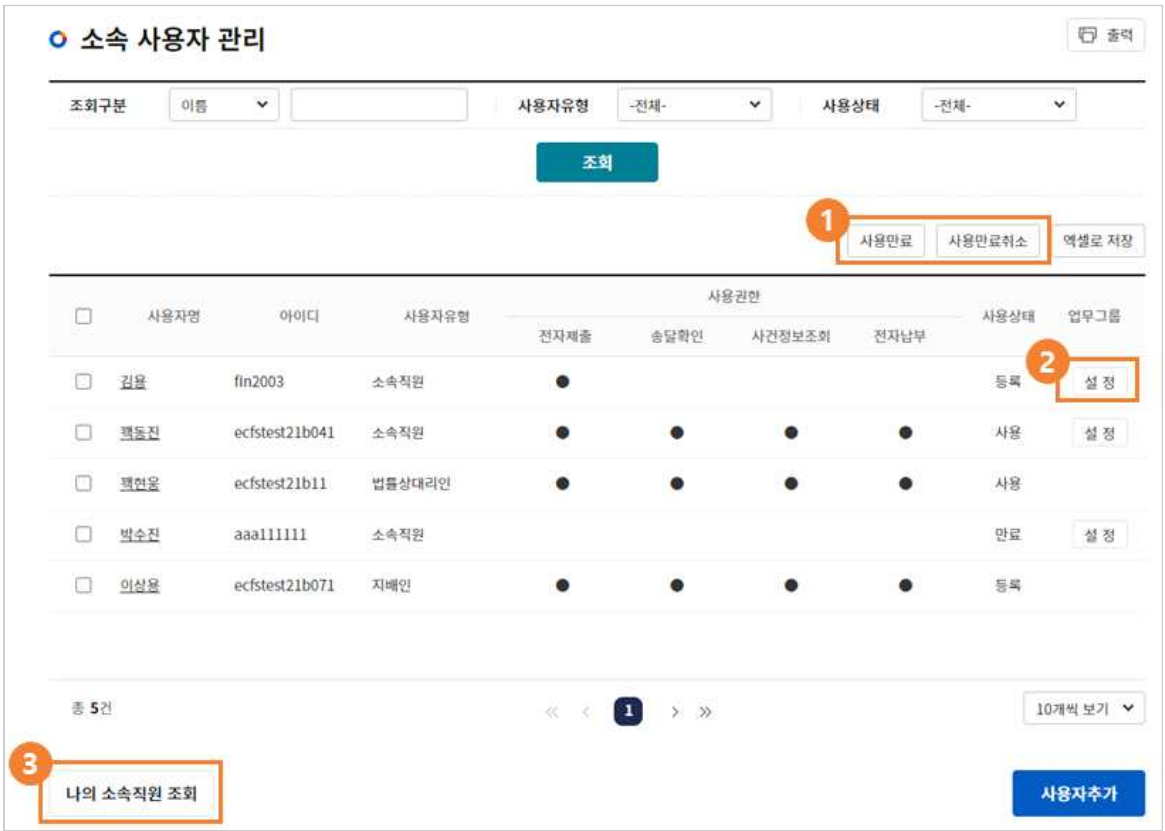
○ 소속사용자의 정보를 입력하고, 소속사용자 유형을 선택한다.

2) 소속사용자의 인증서 등록

○ 대표아이디의 관리자가 소속사용자를 등록하면, 등록된 소속사용자는 '아이디/비밀번호'로 로그인하여 '나의전자소송 > 나의정보관리 > 인증서등록 및 갱신' 메뉴에서 개인인증서를 등록한다.



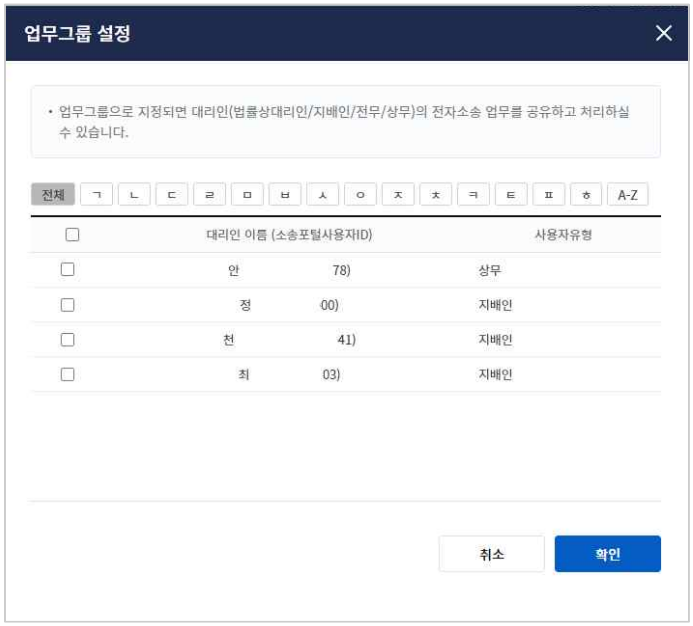
3) 소속사용자 관리



① 소속사용자를 선택하고 [사용만료]로 상태를 변경하면 소속사용자는 사용이 만료되어 로그인이 되지 않는다. [사용만료취소]로 상태를 변경하면 소속사용자의 상태는 '등

록'으로 변경되고 소속사용자가 아이디/패스워드로 로그인하여 인증서를 갱신하면 '사용'상태로 변경된다.

② 대표사용자가 법무법인, 특허법인, 합동법률사무소, 법인인 경우 소속직원은 업무그룹을 설정할 수 있다. 업무그룹을 설정하지 않으면 전체 변호사, 변리사, 법인의 업무를 담당하게 된다. 법인의 법률상대리인/지배인/상무/전무 사용자도 소속직원의 업무그룹을 설정할 수 있다.



③ 법인의 법률상대리인/지배인/상무/전무 사용자로 로그인 한 경우 나의 소속직원 조회가 가능하다. 업무그룹으로 지정된 소속직원 목록을 확인 할 수 있다.



다. 소속사용자의 사용권한

1) 소속사용자가 대리인인 경우

○ 소속사용자 중 법인의 법률상대리인/지배인/전무/상무, 법무법인 또는 특허법인의 소속변호사/소속변리사는 소송의 대리인으로 소송수행이 가능하므로, 본인이 대리인으로 위임받은 사건에 대해서는 전자송달, 전자제출(전자서명 포함), 전자납부, 사건기록열람 등 모든 사용권한을 갖는다.

2) 소속사용자가 일반직원인 경우

○ 소속직원의 경우에는 법인 또는 변호사와 변리사, 공익법무관의 소송 업무를 보조하는 성격의 사용자로서, 소속사용자 등록 시 관리자가 업무별 사용권한을 부여한다.

○ 소속직원의 경우 전자제출 권한이 부여된 경우에도 전자문서에 대한 전자서명 권한은 부여되지 않는다. 따라서, 본인이 소송서류를 제출하는 경우에도 변호사, 변리사 또는 공익법무관에게 전자서명요청을 해야한다.(법인회원의 소속사용자인 경우에는 본인이 소속된 법인회원에게 전자서명을 요청함)

4. 사용자 등록변경/철회 안내

가. 사용자 아이디

대한민국 법원 전자소송포털에서 사용자 등록을 하면 등록된 전자소송 아이디는 이후 변경할 수 없다. 또한 기존에 등록된 아이디는 사용자탈퇴 시에도 정보가 삭제되지 않으며, 사용자 탈퇴 이후에 다시 사용자등록을 하는 경우 기존의 등록된 정보가 복구되므로 동일한 아이디로만 재등록이 가능하다.(단 전자사건 또는 전자신청이 없는 경우에는 정보가 삭제됨)

○ 사용자 아이디 복수등록

전자소송포털의 사용자는 사용자 유형별로 복수의 아이디를 등록해야 하는 경우가 있다. (단, 아이디는 모두 다르게 지정해야함) 예를 들어 변호사 유형으로 등록한 사용자가 당사자로서 소송을 진행하기 위해서 개인 유형으로 등록하거나, 법인 사용자로 등록한 사용자가 행정소송 수행을 위하여 행정청으로 등록해야하는 경우가 있는데, 이 때에는 각 사용자 유형에 해당하는 인증서를 사용해야 하며, 신원확인 절차를 각각 수행하게 된다.

✓ 복수의 사용자 아이디 등록이 가능한 경우

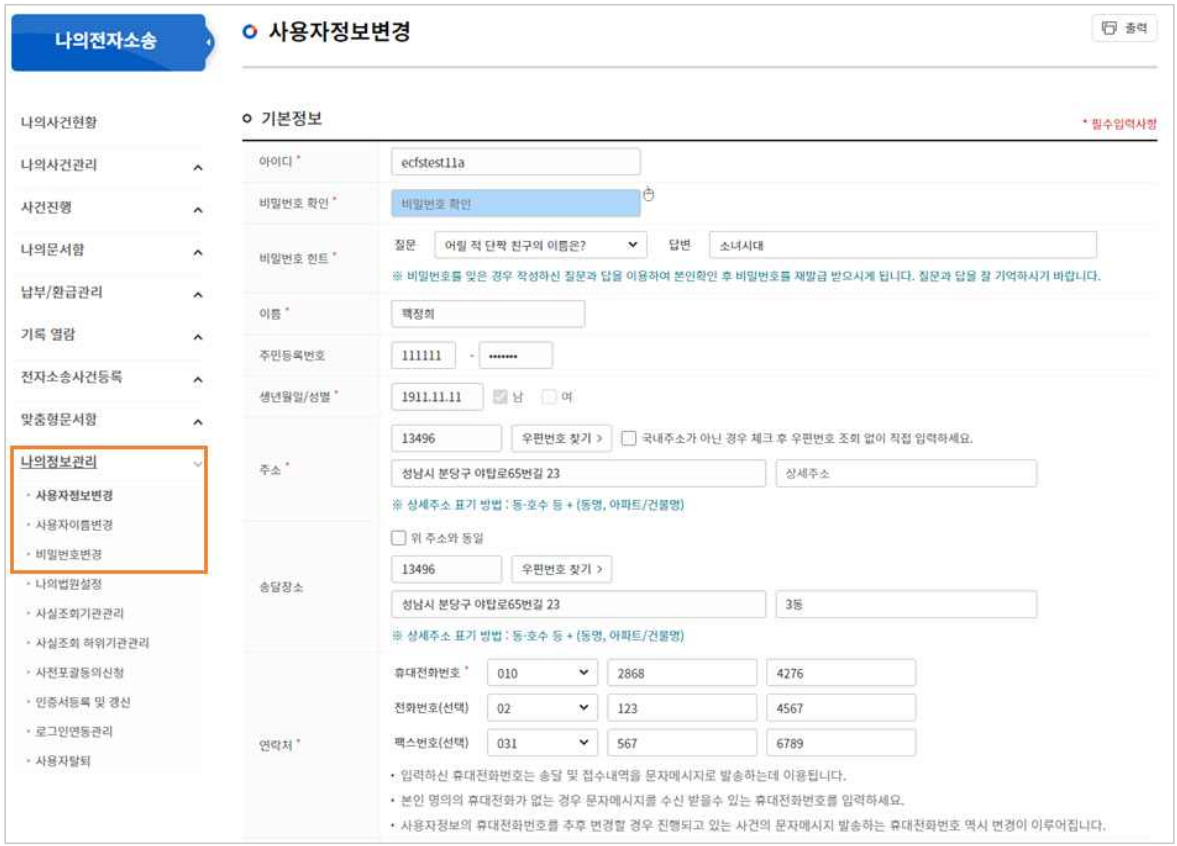
- 변호사/변리사 유형의 사용자가 당사자로서 소송을 진행할 경우 -> 개인사용자 유형으로 별도 등록 가능
- 법인 유형의 사용자가 행정소송을 수행해야하는 경우 -> 행정청 유형으로 별도 등록 가능
- 법인 등의 소속사용자가 당사자로서 소송을 진행할 경우 -> 개인사용자 유형으로 별도 등록 가능

✓ 복수의 사용자 아이디 등록이 불가능한 경우

- 개인 사용자가 내국인, 외국인 또는 재외국민으로 중복하여 사용자등록하는 경우
- 동일한 법인 사용자가 법인과 단체(비법인)로 중복하여 사용자등록하는 경우
- 법무법이, 특허법인의 소속변호사와 소속변리사로 등록된 사용자가 변호사, 변리사 유형으로 사용자 등록하는 경우

나. 사용자등록의 변경

○ 사용자등록정보는 '나의전자소송 > 나의정보관리 > 사용자정보변경'에서 변경할 수 있다. '사용자정보변경' 메뉴에서 변경 가능한 정보는 주소, 연락처, 이메일, 환급계좌정보 등 이며 기존에 등록된 사용자 아이디는 변경할 수 없다.



○ 사용자정보 중 휴대전화번호와 이메일주소 등은 전자적 송달을 위하여 필수적인 정보이므로 변경된 때에는 이를 수정해 주어야 하며, 변경입력하지 않아 종전의 휴대전화번호와 이메일 주소로 통지가 이루어진 때에도 송달의 효력은 인정됨에 유의하여야 한다.

○ 휴대전화번호, 이메일, 보조이메일을 변경할 경우 진행중인 사건정보를 모두 변경하므로 진행중 사건 수가 200건을 초과하는 경우 0~18시 시간 중에는 수정이 제한됩니다.

○ 개명의 이유로 사용자명이 변경되었을 때에는 '나의전자소송 > 나의정보관리 > 사용자이름변경'에서 변경할 수 있으며, 이름 변경 시 실명확인과 인증서 인증이 필요하다.



○ 비밀번호는 ‘나의전자소송 > 나의정보관리 > 비밀번호변경’메뉴에서 변경이 가능하다.



다. 사용자등록의 철회

1) 일반적인 사용자탈퇴

○ 사용자등록 철회를 하기 위하여 전자소송포털에서 반드시 공인인증서로 로그인하여야 하며, ‘나의전자소송 > 나의정보관리 > 사용자탈퇴’메뉴에서 처리할 수 있다.



○ 사용자등록의 철회는 한쪽 당사자의 일방적 의사로 전자소송의 진행절차에 큰 영향을 주게되므로, 그의 따른 불편과 비용이 유발되고 소송지연 등의 목적으로 악용될 우려가 있다. 이를 방지하기 위하여 전자소송이 계속 중인 경우에는 계속 중인 소송

전부에 관하여 관련 재판장 전원의 허가를 얻어야 사용자 등록을 철회할 수 있다. 즉, 현재 진행중인 사건이 남아 있는 경우는 탈퇴를 할 수 없고, 진행중인 사건이 확정되거나, 진행중인 모든 사건에 대하여 재판장의 허가를 받아 전자소송 동의를 철회하고 종이소송으로 변경하여야 가능함에 유의하여야 한다.

「민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙」

제5조 (사용자등록의 철회 등)

① 등록사용자는 전자소송시스템에 접속하여 사용자등록 철회의 취지를 입력함으로써 사용자등록을 철회할 수 있다.

② 계속 중인 사건이 있으면 그 전부에 관하여 제10조 제2항에 따른 절차를 마친 때에만 제1항의 철회를 할 수 있다.

제10조 (전자소송 동의의 효력기간과 철회)

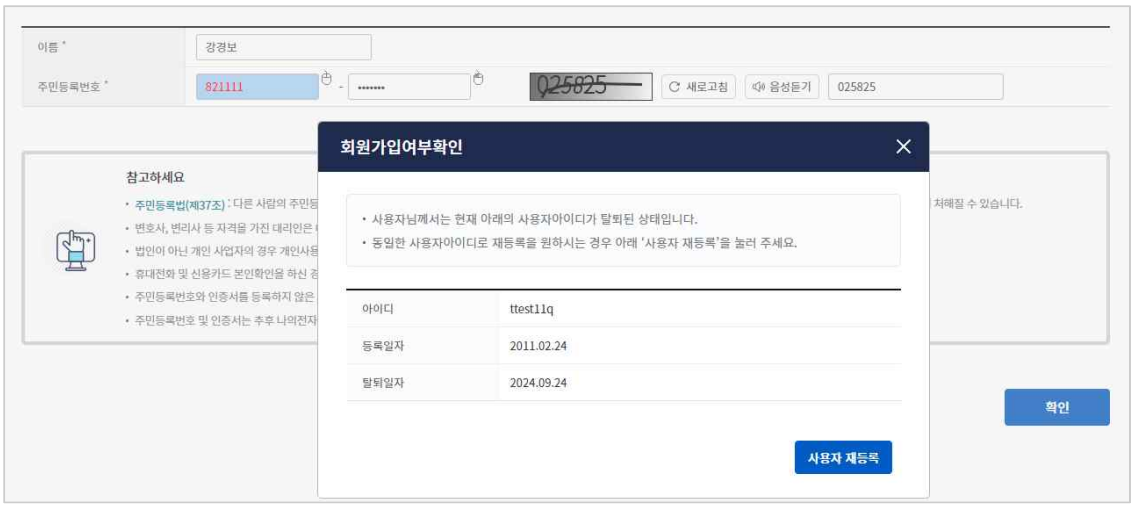
① 전자소송 동의는 당해 사건이 확정될 때까지 효력이 있다. 다만 소송대리인의 전자소송 동의는 당해 심급에만 효력이 있으나, 원심과 상소심의 소송대리인이 동일인일 때에는 상소심에도 효력이 있다.

② 전자소송 동의를 한 등록사용자는 재판장 등의 허가를 받아 전자소송 동의를 철회하거나 그 철회를 취소할 수 있다.

③ 본안사건에 관한 전자소송 동의의 효력은 그에 부수하는 신청사건에도 미친다.

○ 사용자탈퇴를 하여도 정보는 삭제되지 않으며, 탈퇴 이후에 다시 사용자등록을 하는 경우 기존의 정보가 복구된다.(단, 전자사건 또는 전자신청이 없는 경우에는 정보가 삭제됨)

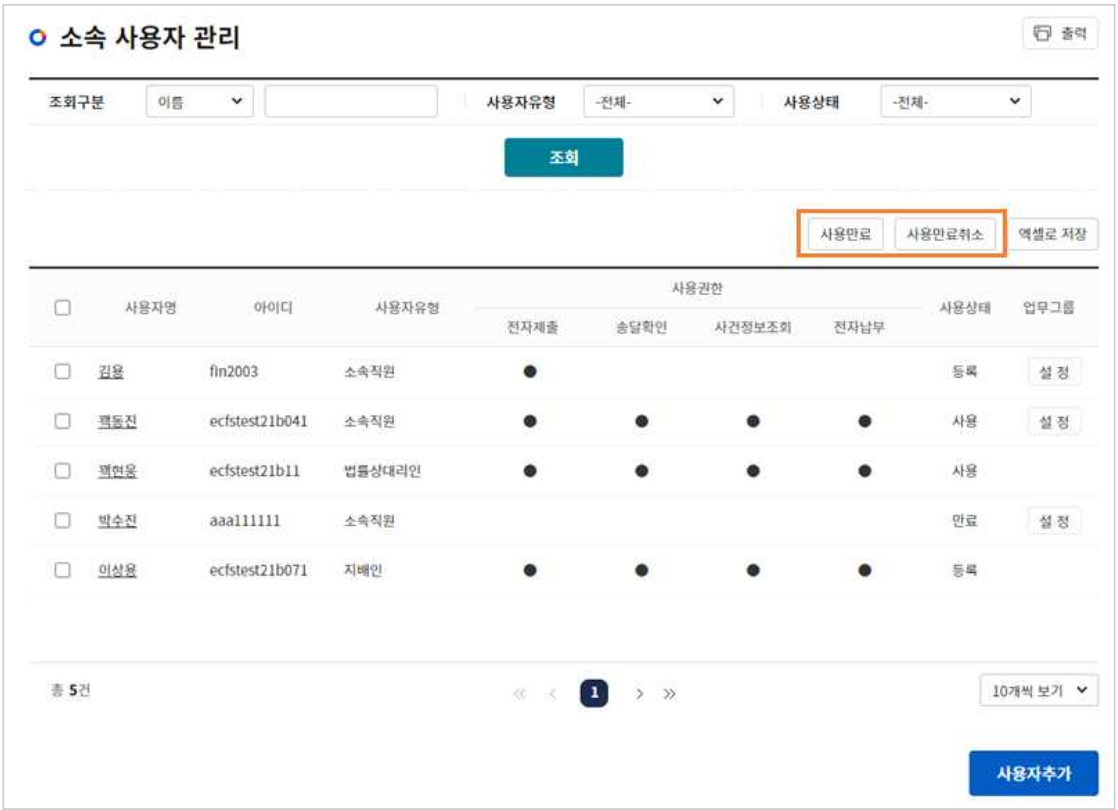
○ 사용자탈퇴 후 재등록 시 실명확인을 하면 기존의 아이디가 보여지고 동일한 아이디로 재등록하는 경우에만 재등록이 가능하며, 사용자 재등록 버튼을 클릭하면 기존의 사용자정보를 불러오고 아이디는 변경할 수 없다.



2) 소속사용자의 사용만료

○ 변호사나 법무법인 등의 소속사용자의 경우 직접 탈퇴할 수 없고, 상위 기관인 변호사나 법무법인의 아이디와 공인인증서로 로그인 한 후 '나의전자소송 > 나의정보관리 > 소속사용자관리'메뉴에서 해당 소속사용자에 대한 '사용만료'처리를 해야한다.

○ 법무법인 소속변호사의 경우 진행중 사건과 관계없이 상위기관인 법무법인에서 소속변호사에 대한 '사용만료'처리를 할 수 있으며, 사용만료 처리가 된 소속변호사는 이후 다른 법무법인 소속사용자로 추가등록 될 수 있고, 개인 변호사 유형으로도 사용자등록이 가능하다.



3) 사용자등록 자동철회(효력 상실)

○ 장기간 전자소송포털을 이용하지 않는 자의 사용자등록을 그대로 유지시킬 경우 전자소송포털 운영에 불필요한 부담이 되므로, 마지막 이용일로부터 5년이 경과하면 사용자등록의 효력이 상실된다(규칙 제6조 제4항). 효력이 상실된 경우 아무런 제한 없이 다시 사용자등록이 가능하다.

○ 진행중인 사건, 사전포괄동의 이력, 제출내역, 전자서명내역, 판결문 전자송달신청내역, 송달문서, 나의 형사사건이 없고 사실조회기관, 송달영수인이 아니면 모든 정

보는 삭제된다.

5. 인증서 등록/갱신

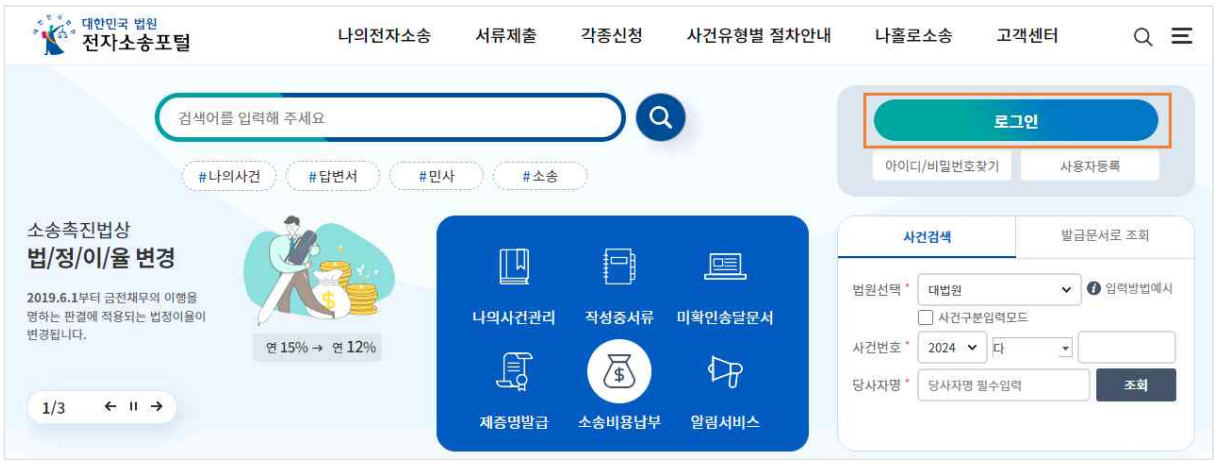
○ 전자소송포털 사용자등록 시 주민등록번호를 입력한 경우 인증서를 등록할 수 있다. 다만 주민등록번호를 저장하지 않고 사용자등록을 진행하였거나, 인증서의 유효기간이 만료되어 새로운 인증서로 갱신하여야 하는 경우 '나의전자소송 > 나의정보관리 > 인증서등록 및 갱신'메뉴에서 인증서를 등록 할 수 있다.

○ 또한 대표사용자에 의해 계정이 만들어진 소속사용자의 경우에도 아이디/패스워드 방식으로 로그인 한 후 인증서를 등록하여야 전자소송서비스를 이용할 수 있다.



6. 사용자 로그인

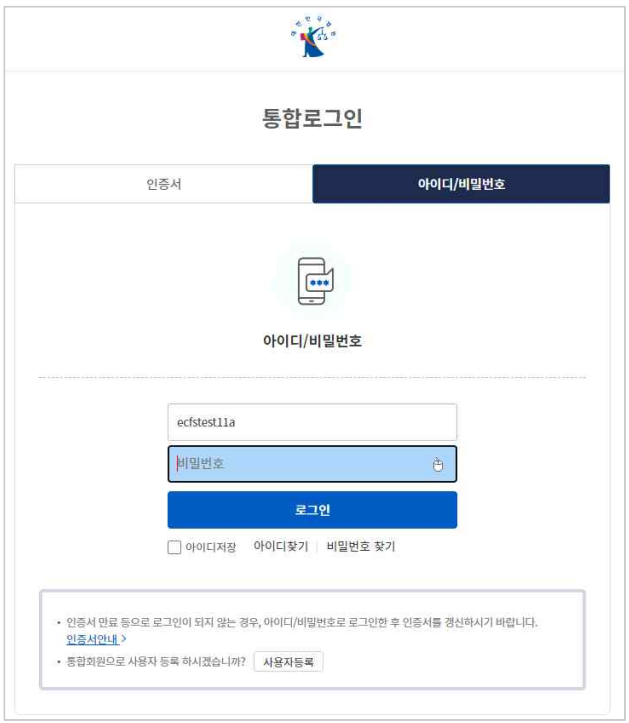
대한민국 법원 전자소송포털에서 전자소송 서비스를 이용하기 위해서는 인증서로그인 방식으로 사용자로그인을 하여야 한다.





○ 통합 로그인 화면에서 아이디 입력 후 [로그인]버튼을 클릭하면 인증창이 팝업되고 기본으로 공동인증서가 선택되어 있지만 상단 금융인증서 탭을 선택하여 금융인증서로 로그인이 가능하다.

○ 인증서가 만료되어 인증서 등록이 필요한 경우 아이디/패스워드 방식으로 로그인할 수 있다. 아이디/패스워드 방식으로 로그인 한 경우 서류제출, 기록열람 등 소송관련 서비스 이용에 제한된다.



7. 사용자 아이디/패스워드 찾기

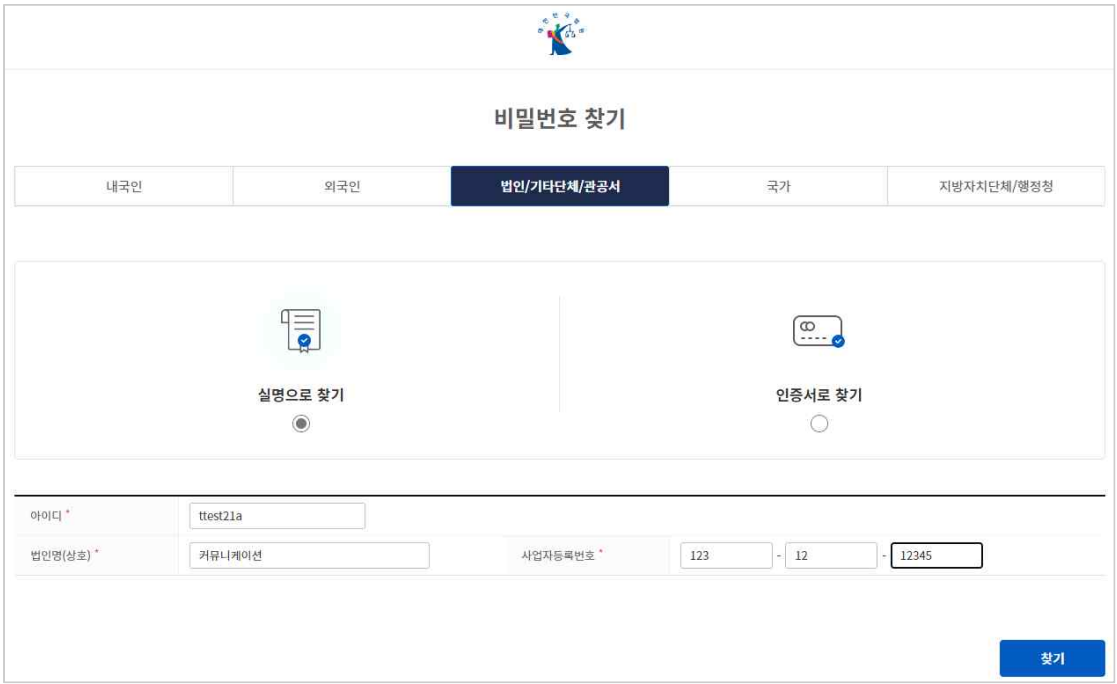
○ 사용자 아이디/패스워드 찾기기능은 ‘실명으로 찾기’, ‘인증서로 찾기’ 두가자 방식을 제공한다.

○ 아이디 찾기에서 '실명으로 찾기'를 이용하신 경우에는 아이디의 첫 5자리만 화면에 표시되며 ‘인증서로 찾기’를 이용하신 경우에는 모든 아이디 정보가 표시된다.



○ 비밀번호 찾기에서 '실명으로 찾기'를 이용하면 3차 인증과정을 거쳐 초기화된 비밀번호를 받을 수 있다.

① 실명확인



② 비밀번호 찾기용 질문/답 확인



③ 사용자 등록시 입력한 이메일 주소로 임시 비밀번호 발송



○ '인증서로 찾기' 방식으로 비밀번호 찾기를 하면 화면을 통해 바로 임시 비밀번호를 확인 할 수 있다.

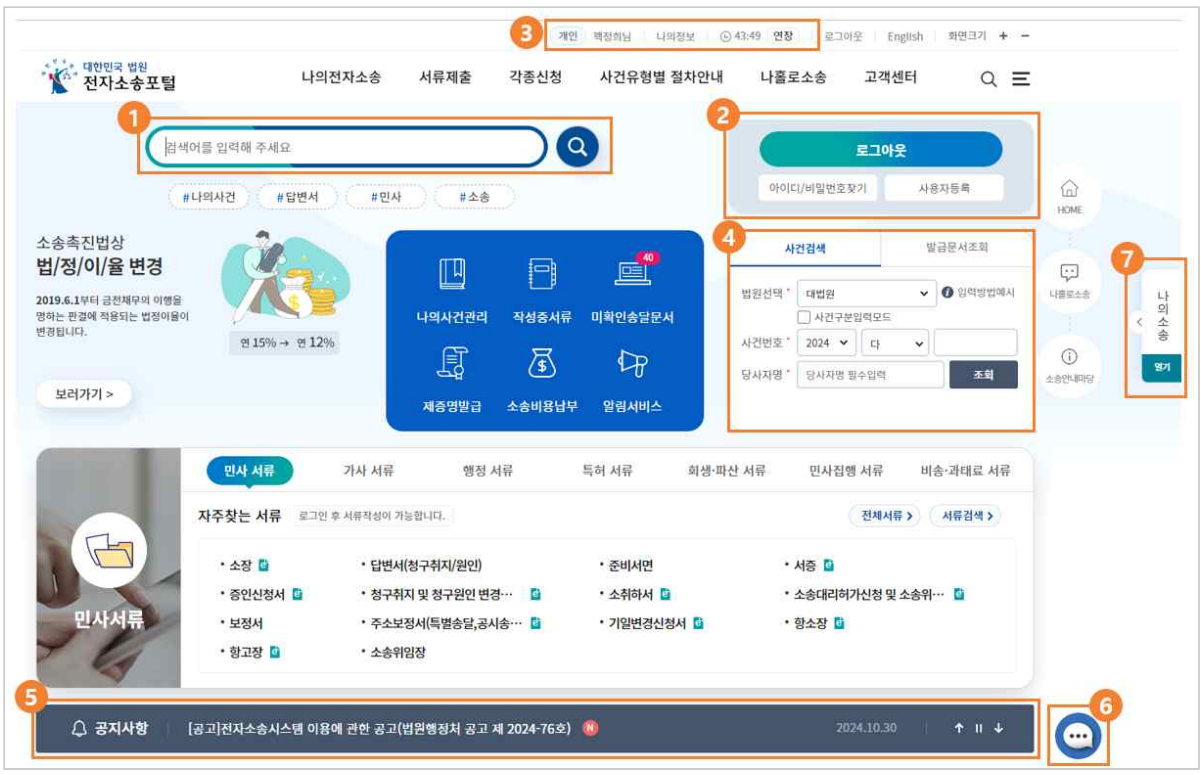
Ⅳ. 전자소송포털 홈화면 안내

대한민국 법원 전자소송포털은 이전의 대한민국법원 전자소송, 나홀로소송, 전자민원센터 홈페이지를 통합하여 서비스를 제공한다.
전자소송포털 URL(ecfs.socurt.go.kr)로 접근 시 메인화면은 전자소송 Home화면이며 우측 아이콘을 클릭하여 나홀로소송 Home, 소송안내마당 Home으로 이동 할 수 있다.



1. 전자소송 Home

전자소송포털 로그인, 통합검색, 사건검색 등 기본서비스와 로그인 한 사용자가 전자소송 진행에 필요한 주요기능을 메인화면에서 제공한다.



① 통합검색 : 전자소송포털 메뉴, 소송서류, 양식, 소송절차안내, 자주하는 질문 등 전자소송포털 컨텐츠에서 찾고자 하는 서비스를 간편하게 검색할 수 있다.
② 로그인/로그아웃 : 전자소송서비스를 이용하기 위해 인증서 로그인을 할 수 있고, 서비스 이용을 마쳤다면 개인정보, 소송정보 등 유출을 방지하기 위해 반드시 로그아웃을 하여야 한다.
③ 로그인현황 : 사용자 로그인 한 상태라면 로그인한 사용자 유형, 이름, 세션만료까지 남은 시간을 확인 할 수 있다. 세션 만료가 되면 작업중인 데이터가 저장되지 않은 채 자동로그아웃되므로 작업중인 화면을 수시 저장하도록 한다.
④ 사건검색 : 법원, 사건번호, 당사자명 입력으로 대한민국법원 사건검색 서비스를 이용할 수 있다. 메인화면에서 사건검색을 하는 경우 나의 사건으로 등록되어 있어도 당사자정보가 비식별 처리되어 보여지므로 나의 사건은 진행중사건 메뉴에서 조회하여야 한다.
⑤ 공지사항 : 전자소송포털 이용에 관한 안내, 작업공지, 전산장애 등 공지사항을 확인 할 수 있으며 공지사항이 여러개 등록된 경우 다음 공지까지 넘겨가며 확인하도록 한다.
⑥ 소송절차안내봇 : 개편된 전자소송포털에는 간단한 소송절차안내, 양식조회 등 질의 응답형의 챗봇서비스를 제공한다.
⑦ 나의소송 : 로그인한 사용자는 전자소송 주요화면을 나의소송 메뉴에서 이동할 수 있다.



⑧ 나의소송에서는 진행중사건, 작성중서류, 미확인 송달문서 건수를 보여주어 화면을 이동하지 않고도 확인해야 할 전자서명, 송달문서 건수를 확인 할 수 있다.
⑨ 자주 이용하는 메뉴를 나의 메뉴로 설정하여 바로가기로 이용할 수 있는 편의기능이다.
⑩ 사용자 로그인했을 때 처음 보여질 화면을 설정할 수 있는 편의기능이다.
⑪ 서류작성 등 전자소송 서비스 이용 시 필요한 부가서비스, 바로가기 메뉴를 제공한다.

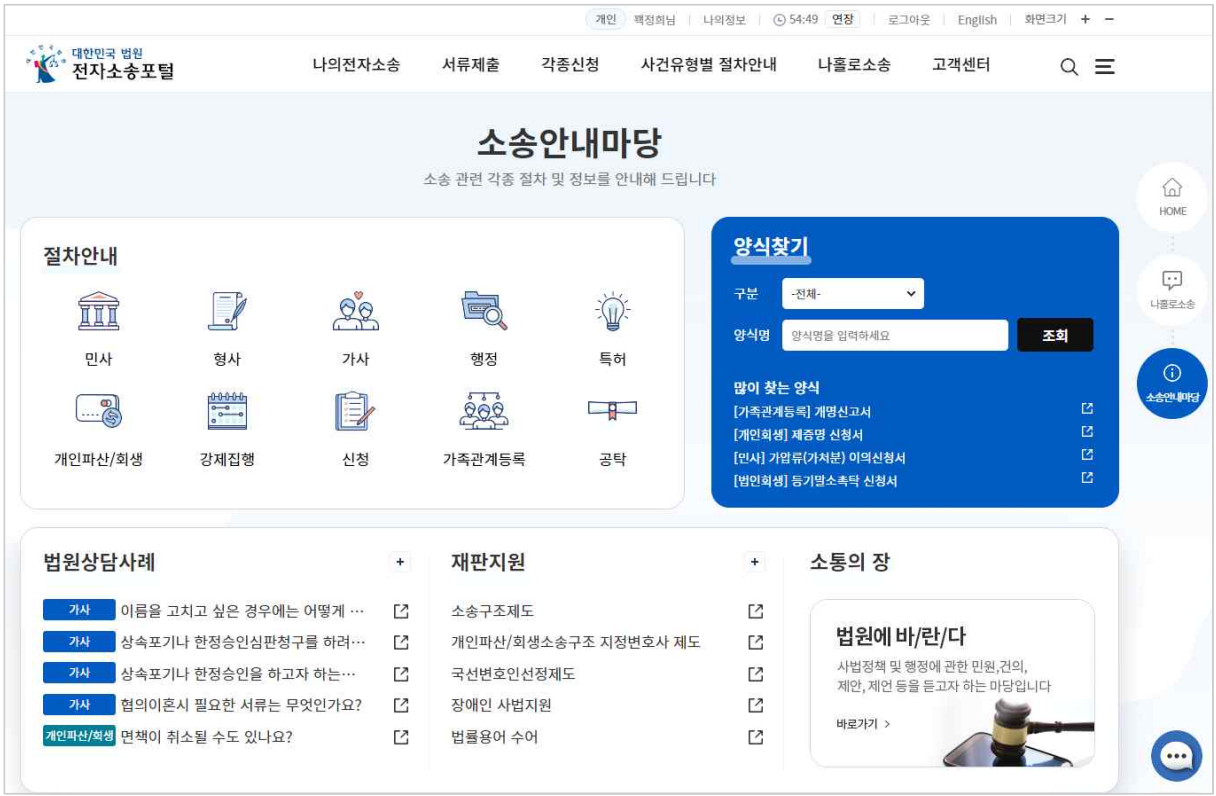
2. 나홀로소송 Home

나홀로소송이란 소송서류작성이 쉽지않은 사용자에게 소송절차를 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고 서류작성을 지원해주는 서비스로 처음소송을 진행하는 사용자가 자주하는 질문 위주의 컨텐츠와 자주 제출하는 소장 등 10종의 서류 작성지원 서비스를 제공한다.



3. 소송안내마당 Home

소송안내마당은 민사, 형사, 가사, 행정, 특허 등 소송업무 소개, 소송진행절차를 상세하게 설명하고 각종 재판지원제도에 대한 안내 서비스를 제공한다.
전자소송을 통한 제출뿐만 아니라 종이소송을 준비하는 경우 필요한 재판양식을 소송안내마당에서 검색할 수 있다.

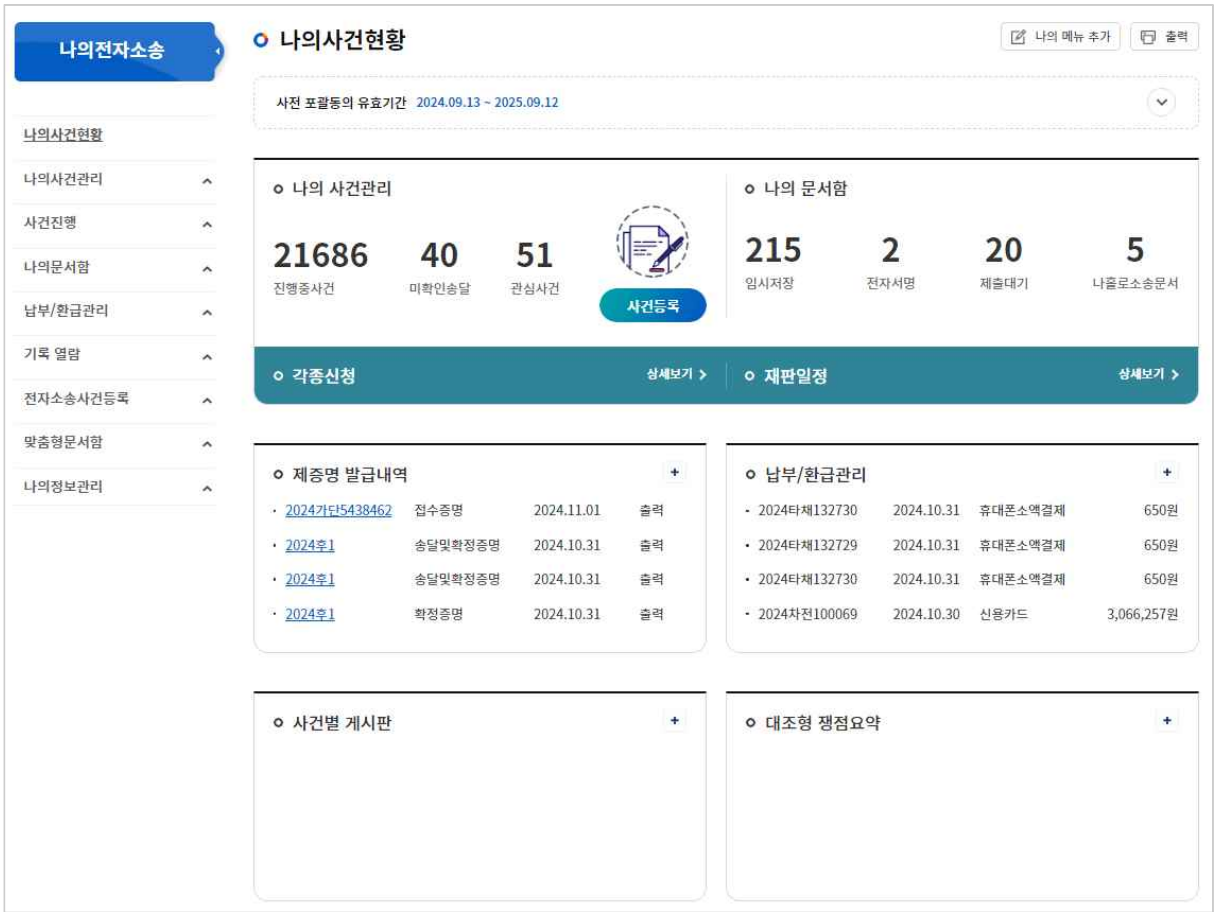

개인 | 책정희님 | 나의정보 | 54:49 연장 | 로그아웃 | English | 화면크기 + −
대한민국 법원 전자소송포털
나의전자소송 서류제출 각종신청 사건유형별 절차안내 나홀로소송 고객센터
소송안내마당
소송 관련 각종 절차 및 정보를 안내해 드립니다
HOME
나홀로소송
소송안내마당
절차안내
민사 형사 가사 행정 특허
개인파산/회생 강제집행 신청 가족관계등록 공탁
양식찾기
구분 -전체-
양식명 양식명을 입력하세요 조회
많이 찾는 양식
[가족관계등록] 개명신고서
[개인회생] 제증명 신청서
[민사] 가압류(가처분) 이의신청서
[법인회생] 등기말소촉탁 신청서
법원상담사례
가사 이름을 고치고 싶은 경우에는 어떻게 …
가사 상속포기나 한정승인심판청구를 하려…
가사 상속포기나 한정승인을 하고자 하는…
가사 협의이혼시 필요한 서류는 무엇인가요?
개인파산/회생 면책이 취소될 수도 있나요?
재판지원
소송구조제도
개인파산/회생소송구조 지정변호사 제도
국선변호인선정제도
장애인 사법지원
법률용어 수어
소통의 장
법원에 바/란/다
사법정책 및 행정에 관한 민원,건의,
제안, 제언 등을 듣고자 하는 마당입니다
바로가기 >

V. 나의전자소송

1. 나의 사건현황

나의 사건현황은 전자소송 업무에 필요한 주요 정보를 한눈에 파악할 수 있게 대시보드 형태의 화면으로 제공한다.
사전포괄동의는 개인, 법인 사용자만 보여주며, 사전 포괄동의 한 사용자는 포괄동의 유효기간이 표시되고, 미동의 사용자는 사전포괄동의 안내와 사전포괄동의 신청화면으로 이동 할 수 있다.
나의 사건현황에서는 주요 업무의 사건건수확인, 제증명신청, 납부현황 등 목록조회가 가능하며 재판부에서 등록한 사건별게시판, 대조형쟁점요약 요청내역을 확인 할 수 있다.

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 나의사건현황



2. 전자소송사건등록

전자소송으로 사건을 진행하기 위해서는 ‘전자소송 진행에 동의’하고 ‘전자소송사건등록’을 하여야 한다. 원고가 최초로 전자적 제출을 할 때에는 전자소송동의를 하여야

소장을 제출할 수 있으며, 소장을 제출한 후에는 자동적으로 사건등록이 되기 때문에 전자소송사건등록을 별도로 하지 않더라도 계속하여 서류를 전자적으로 제출할 수 있게 된다.

전자소송 동의를 하지 않은 사용자가 전자소송으로 사건을 진행하고자 하는 경우 전자소송사건등록화면에서 전자소송 진행에 동의하고 전자소송사건을 등록할 수 있다.

○ **메뉴 : 나의전자소송 > 전자소송사건등록 > 전자소송사건등록**

가. 전자소송인증번호

○ '민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙 제3조'에 의하면 당사자와 소송대리인 이외에 전자소송시스템을 이용하여 전자문서를 제출할 수 있는 자를 열거하여 제한하고 있으며, 개별사건에서 전자적 제출, 송달, 열람 등을 할 수 있으려면 그 당해 사건에 관하여 규칙 제3조가 정한 전자소송시스템의 이용권한을 가진 사람이라는 것이 확인되어야 한다.

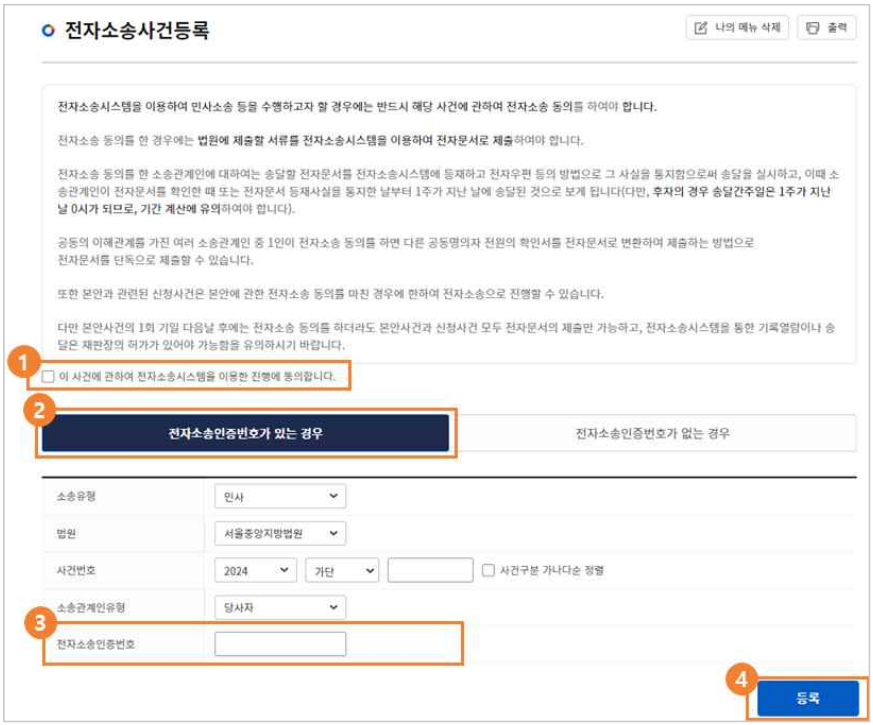
○ 따라서 법원은 아직 전자적 제출을 하지 아니한 당사자 또는 사건관계인에게 일련의 번호를 알려주고 이를 전자소송시스템에 입력하게 함으로써 위 확인절차를 간이하게 거칠 수 있도록 하고 있는데, 이와 같은 번호를 '전자소송인증번호'라고 한다.

○ '전자소송인증번호'는 사건별, 당사자별로 부여하므로 당사자가 같더라도 사건이 다르면 전자소송인증번호가 다르고, 동일한 사건번호에서도 당사자별로 인증번호가 다르게 부여 되며, 인증번호를 부여받은 사건관계인은 자신의 명의가 도용당할 우려가 있으므로 정당한 이유 없이 이를 타인에게 누설하여서는 안 된다.

○ 전자소송인증번호는 소송안내서의 일부인 '전자소송안내서'에 기재되어 소장과 함께 송달된다.

나. 전자소송인증번호가 있는 경우의 전자소송사건등록

1) 당사자/사건관계인



① 전자소송 동의 문구를 확인 하고 본 사건을 전자소송으로 진행하는 것에 동의한다.(사전 포괄동의를 한 사용자는 전자소송진행 동의 체크박스가 자동 체크되며 수정이 불가하다)

② 법원으로부터 부여받은 전자소송인증번호가 있는 경우에는 '전자소송인증번호가 있는 경우'를 선택한다.

③ 소송유형, 법원, 사건번호, 소송관계인 유형, 전자소송인증번호를 입력한다.

④ [등록]버튼을 클릭하면 등록완료 화면으로 넘어간다.

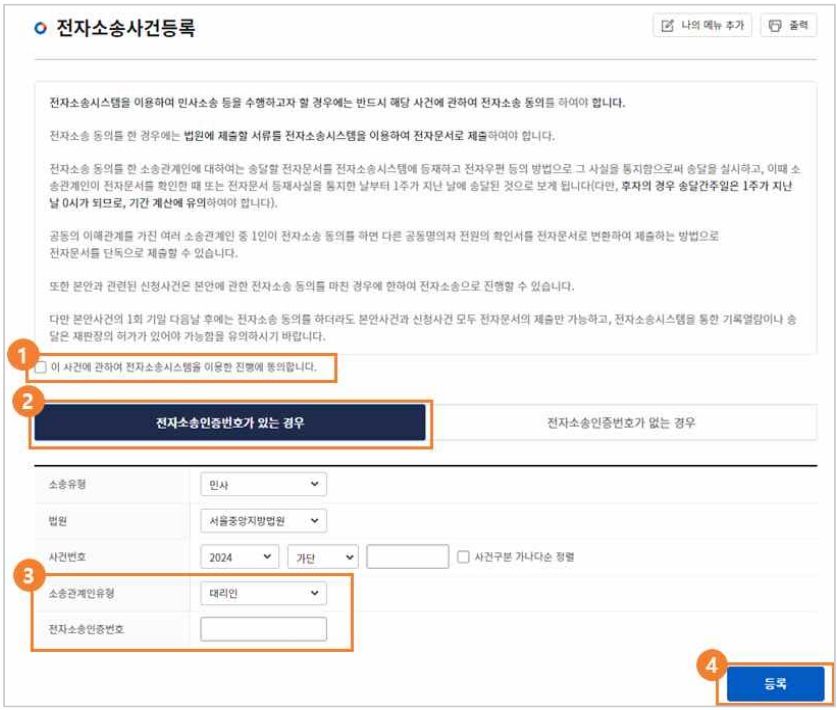
○ 전자소송인증번호 검증 방법

- 법원 재판사무시스템에 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)가 입력된 경우 주민등록번호(사업자등록번호)를 비교하여 그 등록번호가 등록하는 사람과 일치하는지를 확인하고, 이름을 비교하여 등록하는 사람과 일치하는지 확인

○ 전자소송인증번호 검증오류 조치방법

- 법원 재판사무시스템에 주민등록번호(사업자등록번호)가 잘 못 등록된 이유 중 법원에서 잘못한 입력한 경우는 담당 재판부에 문의하여 정보를 수정 할 수 있음
- 원고(채권자, 신청인 등)가 소장(신청서등)에 당사자 정보를 잘못 기재한 경우 '당사자 표시 정정 신청서'를 제출하여 당사자 표시를 정정할 수 있음

2) 대리인



① 전자소송 동의 문구를 확인 하고 본 사건을 전자소송으로 진행하는 것에 동의한다.

② 법원으로부터 부여받은 대리인의 전자소송인증번호가 있는 경우에는 '전자소송인증번호가 있는 경우'를 선택한다.

③ 소송유형, 법원, 사건번호, 소송관계인 유형, 전자소송 인증번호를 입력하고 [등록] 버튼을 클릭한다. 전자소송 인증번호는 본인에 한하여 사용이 허가된 고유한 식별번호이므로 대리인의 경우에는 당사자의 전자소송 인증번호를 사용할 수 없다.

④ 전자소송인증번호로 신원이 확인되면 사건등록 완료화면으로 넘어간다. 알림서비스는 자동으로 등록되고 [각종알림신청>알림서비스신청]메뉴에서 변경 할 수 있다.

[법무(특허)법인 또는 그 소속사용자인 경우]



① 전자소송인증번호 입력과 추가로 [담당변호사 선택]버튼을 선택하여 사건의 담당변호사를 입력한다. 전자적으로 진행 중인 사건에 담당변호사를 추가로 지정하려는 경우는 [전자소송인증번호가 없는 경우]탭을 선택하여 해당 화면에서 추가 등록하여야 한다.

② 대리인이 법무법인인 경우 등록완료 화면에서 담당직원을 지정할 수 있다. 사건등록이 완료되면 법무법인, 담당변호사, 소속직원(담당직원지정)의 진행 중 사건으로 등록된다.

[합동법률사무소 소속직원인 경우]

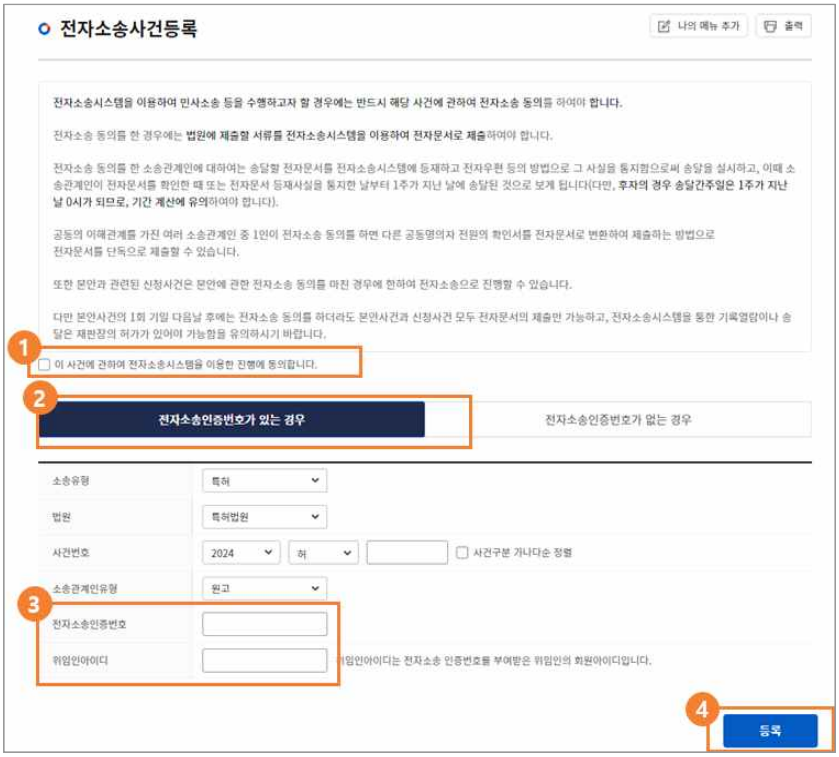


① 전자소송인증번호 입력과 추가로 대리인 아이디를 입력한다. (대리인 아이디는 전자소송인증번호를 부여받은 변호사, 변리사의 회원아이디)

3) 법무사

법무사가 민사,가사,행정 진행중 사건의 당사자 또는 대리인의 제출위임을 하는 경우는 ‘송달장소 및 송달영수인신고서’ 제출 시 위임정보와 나의 전자소송사건을 등록한다. 단, 특허사건은 전자소송사건등록 화면에서 위임인의 정보를 입력하여 전자소송사건등록할 수 있다.

회생파산사건의 경우 법무사가 사건의 대리인으로 전자소송사건을 등록할 수 있다.



① 전자소송 동의 문구를 확인 하고 본 사건을 전자소송으로 진행하는 것에 동의한다.

② 위임인의 전자소송인증번호가 있는 경우에는 '전자소송인증번호가 있는 경우'를 선택한다.

③ 소송유형, 법원, 사건번호, 소송관계인 유형, 위임인의 전자소송인증번호와 위임인의 아이디를 입력하고 [등록]버튼을 클릭한다.

④ 전자소송인증번호로 신원이 확인되면 사건등록 완료화면으로 넘어간다.

> ○ **전자소송인증번호를 분실한 경우**
>
> • 전자소송 인증번호를 부여받은 당사자, 소송대리인 또는 규칙 제3조 각 호의 자가 이를 분실한 경우에는 법원에 출석하거나 또는 법원사무관 등에게 모사전송의 방법으로 신분증 사본을 송부하여 본인확인절차를 거친 후 이를 재확인 또는 부여받는다.

다. 전자소송인증번호가 없는 경우의 전자소송사건등록

1) 당사자/사건관계인

소장이나 신청서에 당사자나 사건관계인의 주민등록번호(사업자번호)가 기재된 채로 제

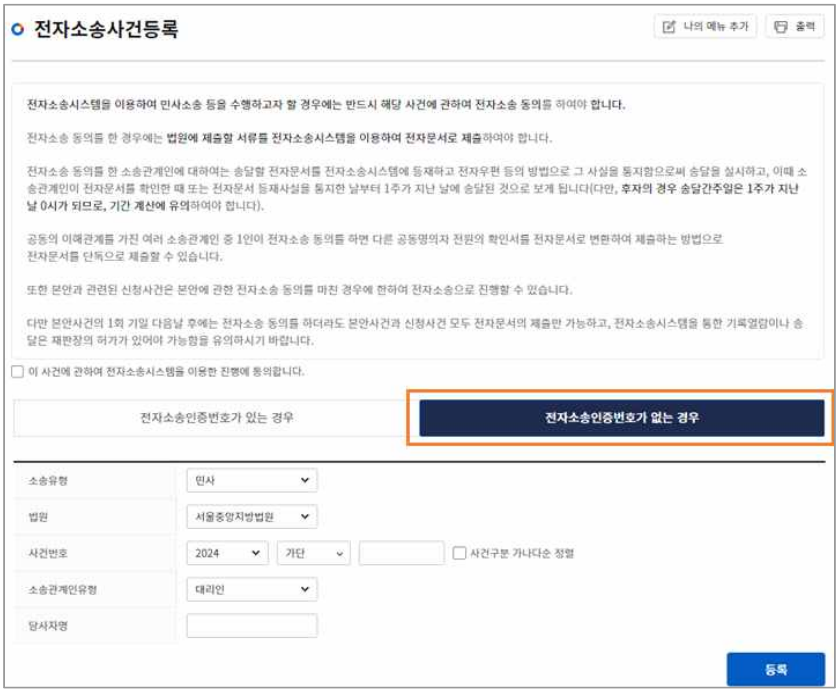
출이 되어 당사자나 사건관계인의 주민등록번호가 법원 재판사무시스템에 등록되어 있는 경우에는 ‘전자소송인증번호가 없는 경우’ 탭을 선택하여 전자소송인증번호를 입력하지 않더라도 전자소송사건을 등록할 수 있다.



당사자나 사건관계인의 주민등록번호가 재판사무시스템에 등록되어 있지 않은 경우에는 법원에 인증번호의 부여를 요청하거나 인증번호가 부여된 경우에는 알려달라고 요청하고 그 인증번호를 이용하여 ‘전자소송인증번호가 있는 경우’를 선택하여 사건을 등록한다.

2) 대리인

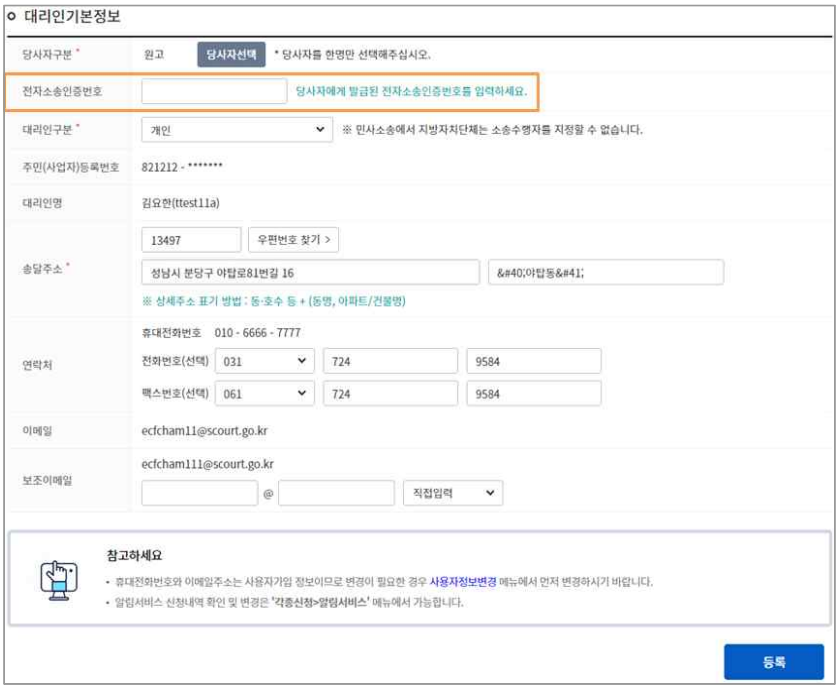
대리인의 경우 당사자 본인에게 전자소송인증번호가 부여되었더라도 대리인 자신의 인증번호가 아니므로 ‘전자소송인증번호가 없는 경우’를 선택하여 등록하여야 한다.
소송유형, 법원, 사건번호, 당사자명을 입력하고 [등록]버튼을 클릭하면 ‘대리인기본정보’를 입력하는 단계로 넘어간다.



대리인기본정보 입력화면에서 당사자구분(원고, 피고 등)을 입력하기 위하여 당사자를 선택하여야 한다. 당사자 위임관계를 등록하는 기능이 아니므로 위임할 당사자 한명만 선택하도록 한다. 상대방 당사자로 잘 못 선택되지 않도록 유의하여야 한다.



대리인 중 개인 대리인이나 법인의 법률상대리인 등이 ‘전자소송인증번호가 없는 경우’를 선택하고 전자소송사건등록을 할 때에는 대리인기본정보 입력단계에서 당사자본인에게 발급된 전자소송인증번호를 입력하여야 한다.

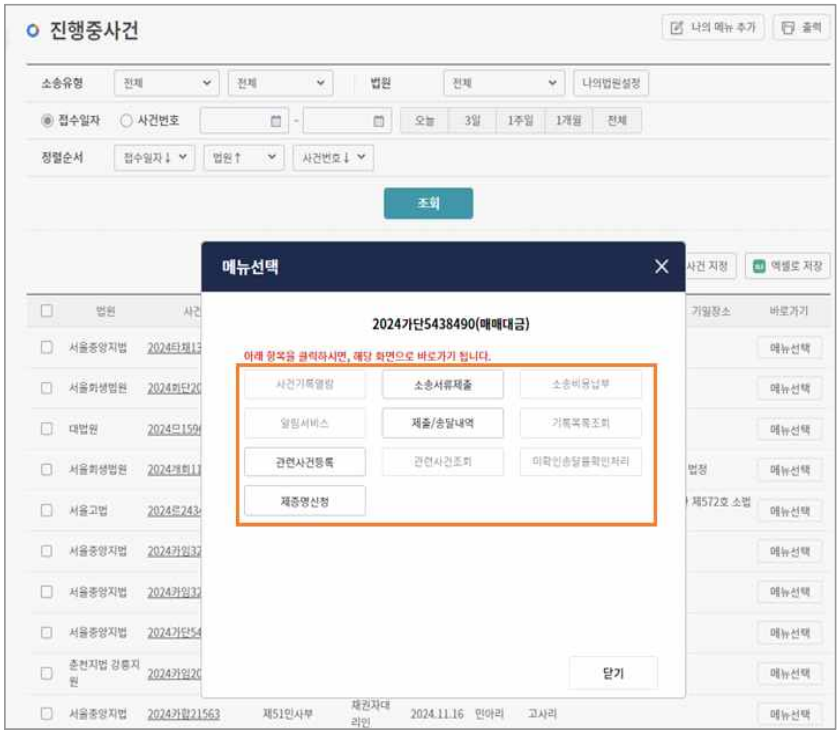


○ 법원에서 부여받은 전자소송인증번호를 이용하여 사건등록을 완료하면 ‘나의전자소송 > 나의사건관리 > 진행중사건’ 화면의 목록에서 조회되고, 사건기록열람, 전자문서제출, 소송비용납부, 전자송달 확인등이 가능하다.

○ 법원 재판사무시스템에 ‘전자송달자’로 등록되므로 이후의 송달은 전자적인 방법으로 실시하게 된다.

○ 당사자 또는 사건관계인의 경우 주민등록번호(사업자번호)가 법원 재판사무시스템에 이미 기재되어 있어 ‘전자소송인증번호가 없는 경우’로 사건을 등록한 때에도 ‘나의전자소송 > 나의사건관리 > 진행중사건’ 화면에서 사건기록열람, 전자문서 제출, 소송비용납부, 전자송달 확인이 가능하다.

○ 다만 법원 재판사무시스템에 사건의 대리인으로 등재되지 않은 대리인이 ‘전자소송인증번호가 없는 경우’화면에서 전자소송사건등록을 한 때에는 ‘나의전자소송 > 나의사건관리 > 진행중사건’ 목록에서 사건은 조회되지만 사건기록열람, 소송비용납부, 알림서비스, 기록목록조회 기능은 활성화되지 않는다.



○ 법원 재판사무시스템에 정보가 등록되지 않은 대리인 등의 경우 전자소송사건등록만으로 사건을 열람할 수 없으므로, 소송위임장 등의 서류를 전자적으로 제출하여야 한다.

○ 소송위임장 등의 서류가 전자적으로 제출되면, 법원 재판사무시스템에 등록되지 않은 자가 제출한 서류이기 때문에 ‘미확인 제출자 제출서류’로 등록되고, 담당 재판부에서 서류를 확인한 후 대리인 등 제출자의 정보를 입력해 주어야 사건열람이 가능해진다.

3. 나의사건관리

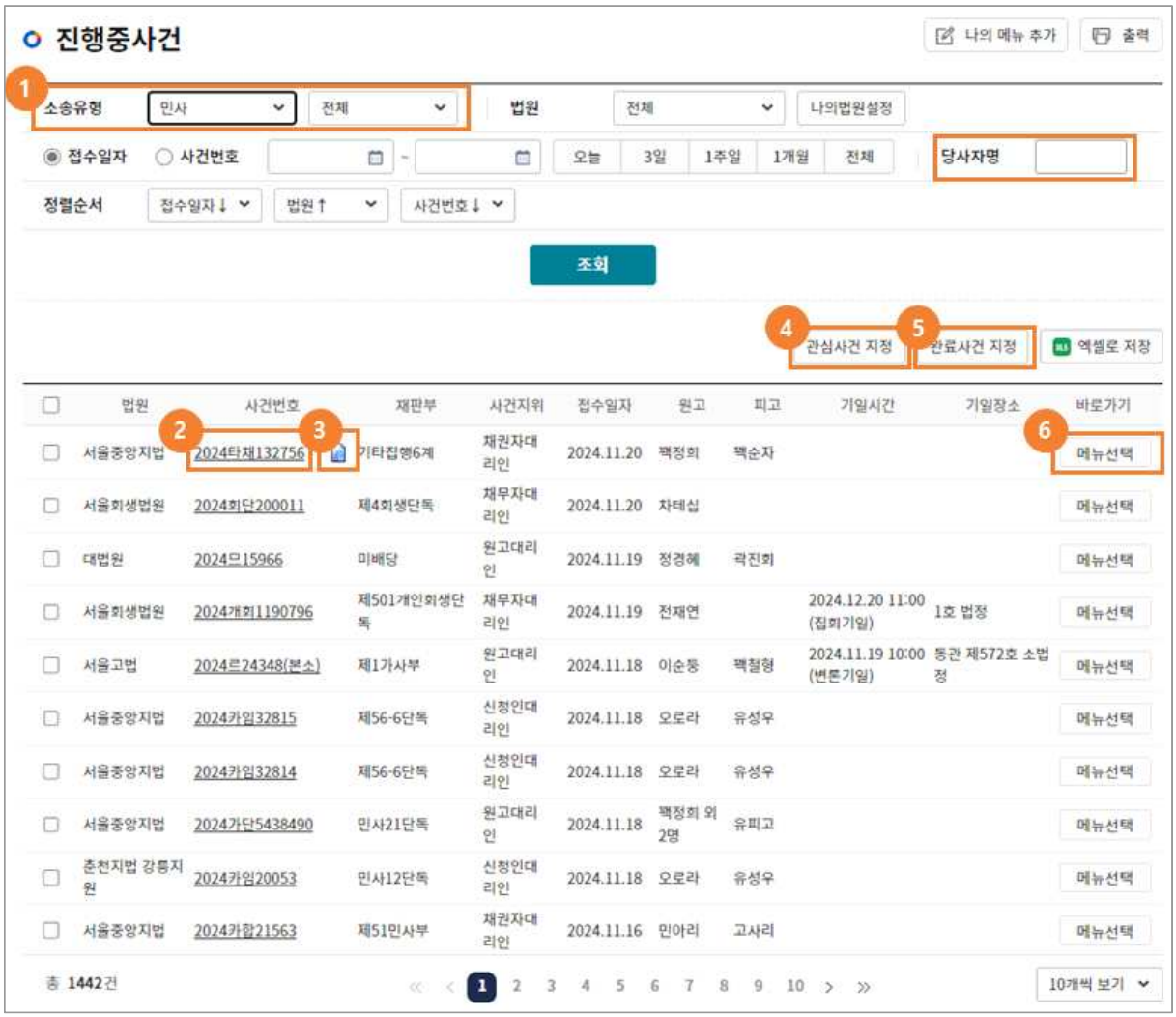
나의사건관리 메뉴에는 진행중사건, 관심사건, 확정된사건, 완료된사건 메뉴를 제공한다.

가. 진행중사건

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 나의사건관리 > 진행중사건

진행중사건은 전자소송사건으로 등록한 사건과 소장, 신청서 등 소제기 서류를 제출하여 신건 사건번호가 채번되면 진행중사건에서 조회된다.

진행중 사건이 종국되고 이후 담당재판부에서 확정일을 입력하면 [진행중사건]에서 [확정된사건]으로 사건이 이동된다.



진행중사건 화면에서 초기설정된 조회조건으로 조회를 하는 경우 나의사건으로 진행중인

모든 사건이 조회되며 소송유형, 법원, 접수일자, 사건번호로 상세 조회 할 수 있다.

① 소송유형을 전체가 아닌 특정업무로 선택하면 당사자명으로 조회 할 수 있다.

② 조회된 사건목록에서 사건번호를 클릭하면 사건조회 화면이 팝업된다.

③ 관련사건이 등록되어 있는 경우 이미지가 표시된다.

(관련사건은 전자소송포털에서 사용자가 직접 등록한 사건이 표시된다)

④ 진행중사건을 선택하여 관심사건으로 등록할 수 있다. 관심사건으로 지정하더라도 진행중 사건목록에서 사라지는 것은 아니다.

⑤ [완료사건지정]은 사건이 종결되었으나 [확정된사건]으로 이동하지 않을 경우 사용자가 선택하여 수동으로 [완료사건]목록으로 이동할 수 있다.

단, 완료사건으로 이동할 수 있는 조건이 있으므로 다음 조건을 참고하여야 한다.

- 민사,가사,행정,특허 사건 : 확정일 또는 기록인계일 또는 상소기록송부일이 있는 사건
- 그 외 사건 : 확정일 또는 기록인계일이 있는 사건

⑥ [메뉴선택]버튼을 클릭하면 사건 관련 처리할 수 메뉴로 이동할 수 있는 버튼들을 제공한다.



① 사건기록열람 : 기록뷰어로 사건기록을 볼 수 있다. 대리인의 경우 재판부에서 사건대리인으로 등록한 경우만 사건기록열람 권한이 생긴다. 법무사는 '사건기록열람'버튼이 비활성화 되어 있으며 '각종신청 > 법무사기록열람 신청'화면에서 신청을 통해 확인 할 수 있다.

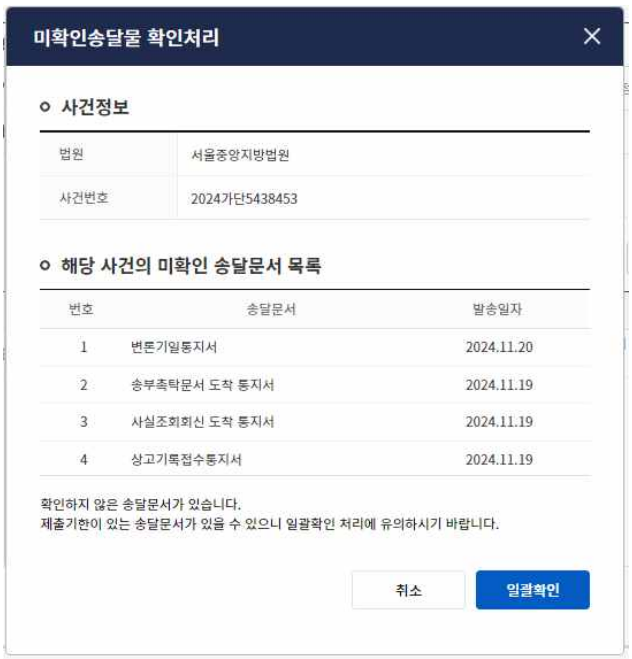
② 소송서류제출 : 선택한 사건번호를 기억하여 해당업무 서류제출 화면으로 이동하고 작성할 서류를 선택하면 사건번호를 입력할 필요없이 자동으로 선택한 사건번호로 조회된다.

③ 제출/송달내역 : 제출서류와 송달받은 내역을 일괄로 볼 수 있는 화면을 제공한다.



④ 관련사건등록/조회 : 나의진행중 사건 중 관련사건으로 등록하여 관리할 수 있는 화면을 제공한다.

⑤ 미확인송달물확인처리 : 아직 확인하지 않은 송달문서를 일괄 확인처리 할 수 있는 화면을 제공한다. 다만 회신기한이 있는 송달문서가 있을 수 있으니 일괄확인에 유의하여야 한다.





※ 부동산 강제집행사건의 이해관계인인 경우 바로가기 메뉴에서 [사건기록열람]은 선택할 수 없으며, [이해관계인열람신청]버튼을 클릭하여 열람신청한 후 재판부에서 승인이 되면 [이해관계인열람]버튼을 클릭하여 기록열람이 가능하다. 열람신청이 승인되면 이메일로 승인결과가 발송된다.



※ 부동산 강제집행사건 중 배당기일 후 배당표가 등록된 사건은 [배당표열람]이 가능하다.



※ 회생파산 사건인 경우 [변제현황조회], [채권정보조회]버튼이 활성화되어 조회할 수 있다.

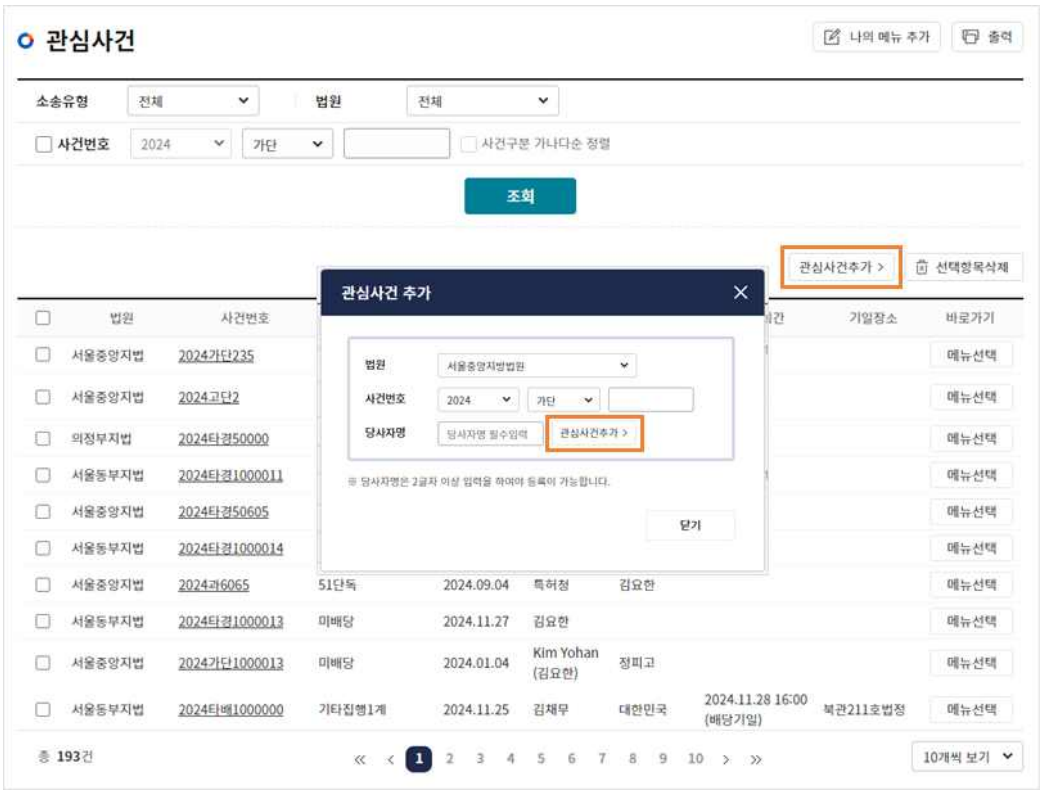
나. 관심사건

○ **메뉴 : 나의전자소송 > 나의사건관리 > 관심사건**

관심사건은 나의 진행중사건에서 관심사건으로 추가 할 수 있고, 나의사건이 아니어도 '대한민국 법원 홈페이지(https://www.scourt.go.kr)'의 '사건검색'에서 조회 할 수 있는 사건을 관심사건으로 등록하여 사건진행내역을 확인 할 수 있다.

[진행중사건] 화면에서 사건을 선택하여 관심사건으로 등록하거나, [관심사건]화면에서 [관심사건추가]버튼을 클리하여 관심사건으로 등록할 수 있다.

관심사건 목록에서 나의 진행중사건이 아닌 사건은 바로가기 메뉴는 이용할 수 없다.

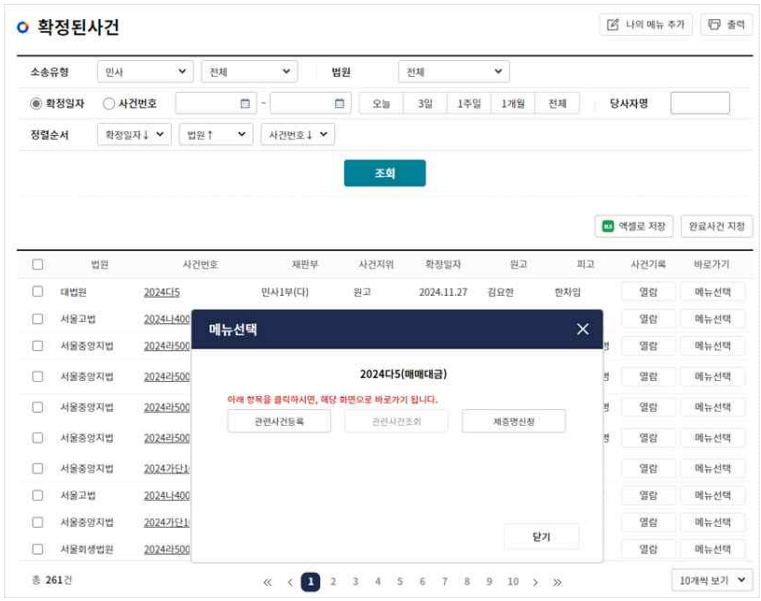


다. 확정된사건

○ **메뉴 : 나의전자소송 > 나의사건관리 > 확정된사건**

진행중사건에서 확정일자가 등록되면 자동으로 확정된사건 목록으로 사건이 이동됩니다.

확정된 사건은 [기록열람],[관련사건등록],[관련사건조회],[제증명신청] 바로가기 기능을 제공합니다.



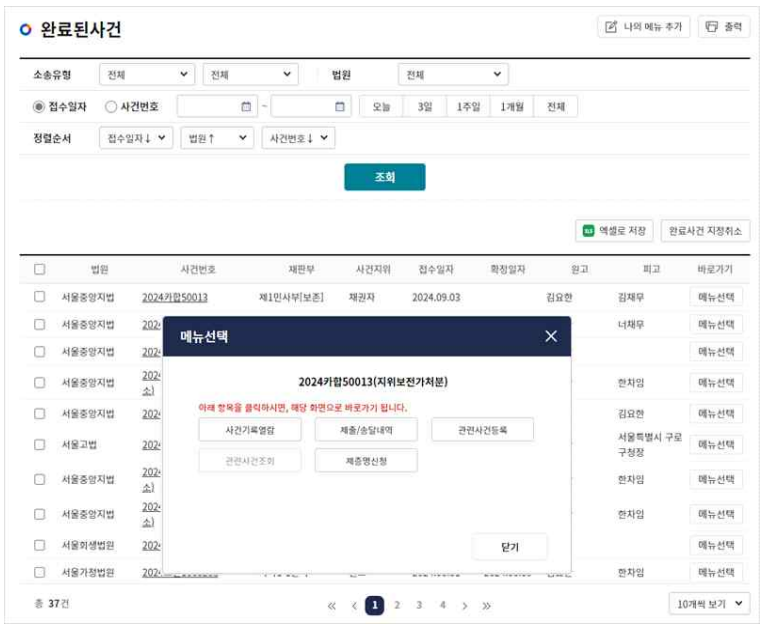
라. 완료된사건

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 나의사건관리 > 완료된사건

진행중사건에서 확정된 사건으로 자동으로 이동되지 않은 경우 완료된 사건으로 변경하여 관리 할 수 있다.

완료된사건으로 변경할 수 있는 조건은 다음과 같으며, 조건을 충족하지 않는 사건을 완료된 사건으로 이동하고자 하는 경우 법원 사용자지원센터(02-3480-1715)로 문의할 수 있다.

- 민사,가사,행정,특허 사건 : 확정일 또는 기록인계일 또는 상소기록송부일이 있는 사건
- 그 외 사건 : 확정일 또는 기록인계일이 있는 사건



4. 나의문서함

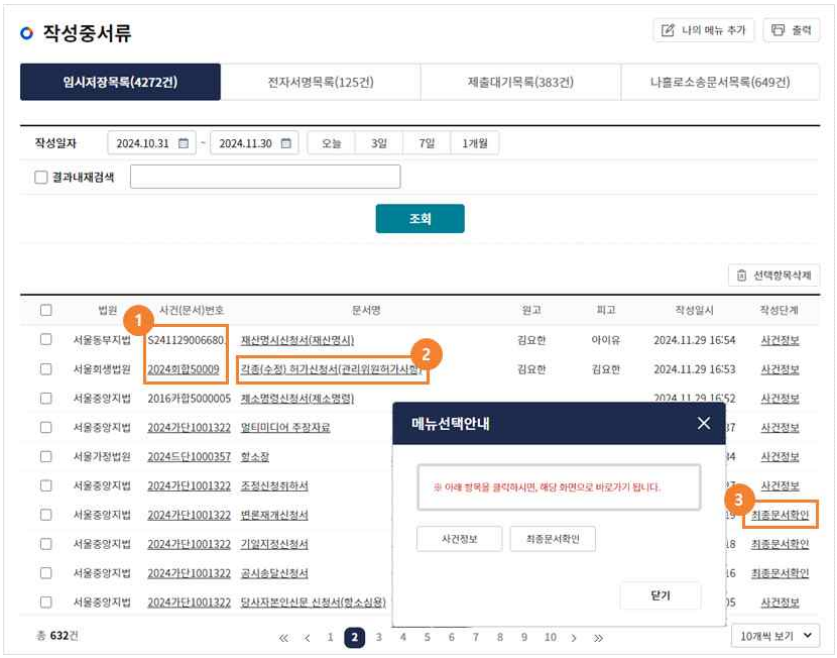
가. 작성중서류

○ **메뉴 : 나의전자소송 > 나의문서함 > 작성중서류**

전자소송포털에서 작성중인 서류를 임시저장목록, 전자서명목록, 제출대기목록으로 나누어 확인할 수 있다.

1) 임시저장목록

임시저장목록에서는 작성 중 임시저장한 문서를 조회 할 수있다. 임시저장목록은 3개월만 보관한 후 삭제되므로 이점 유의하여 서류를 제출하도록 한다.



① 사건/문서번호는 소장 등 사건번호가 없는 서류를 작성하는 경우 임시문서번호가 보여지고, 사건번호가 있는 문건을 작성하는 경우 사건번호가 보여지며, 사건번호를 클릭하여 사건정보/진행내용을 확인 할 수 있다.

② 문서명을 클릭하면 작성중인 마지막 단계로 이동한다.

③ 작성단계는 문서작성 중 단계로 이동할 수 있으며 최종문서확인 단계에서 사건정보 단계로 이동 할 경우 생성된 PDF문서는 자동 삭제됩니다.

2) 전자서명목록

전자서명목록에서는 문서작성 중 전자서명 단계에 있는 문서 목록을 조회할 수 있다.

가) 전자서명권자인 경우

전자서명권자는 전자서명 요청을 받은 문서와 자신이 서명을 완료한 문서를 확인할 수 있다.



① 문서명을 선택하면 전자서명 화면으로 이동한다. 서명요청자를 선택하면 전자서명자 정보를 확인할 수 있는 화면이 팝업된다. 문서수정을 선택하면 문서작성단계 화면으로 이동하고 생성된 PDF문서는 자동 삭제된다. 로그인 한 사용자 외 다른 전자서명권자가 서명한 경우는 문서수정단계로 이동할 수 없다.

② 서명전 상태의 문서를 선택한 후 [전자서명]버튼을 클릭하면 선택한 문서가 일괄로 전자서명된다.

나) 법무법인이나 소속사용자인 경우

법무법인이나 소속사용자인 경우 자신이 전자서명을 요청한 문서를 확인 할 수 있다.



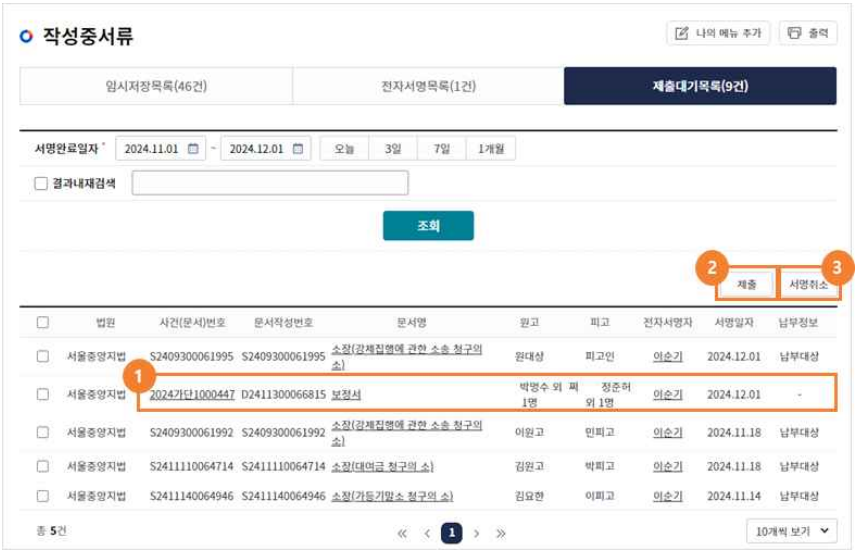
① 문서명을 선택하면 전자서명 화면으로 이동한다. 서명요청자를 선택하면 전자서명자 정보와 서명상태를 확인할 수 있는 화면이 팝업된다. 문서수정을 선택하면 문서작성단계 화면으로 이동하고 생성된 PDF문서는 자동 삭제된다. 전자서명을 완료한 서명자가 있는 경우 문서수정단계로 이동할 수 없다.

② 전자서명을 완료한 서명자가 없는 경우 [요청취소]버튼을 클릭하여 전자서명 요청을 취소할 수 있다. 전자서명을 완료한 서명자가 있는 경우에는 전자서명 요청취소를 할수 없으

며 전자서명을 완료한 서명자가 먼저 전자서명 취소를 한 후에 전자서명 요청취소를 하여야 한다.

3) 제출대기목록

제출대기목록에서는 전자서명이 완료되어 제출대기 상태인 문서를 확인할 수 있다.



① 사건번호를 선택하면 해당 사건의 사건정보를 조회할 수 있다. 문서명을 선택하면 제출화면으로 이동한다. 전자서명자를 선택하면 문서의 서명자와 서명요청자를 확인할 수 있는 화면이 팝업된다.

② 제출할 문서를 선택 한 후 [제출] 버튼을 선택하여 최종 제출한다. 납부대상 문서를 제외하고는 여러 건을 선택하여 일괄 제출할 수 있으며, 제출할 문서가 1건일 경우에는 납부대상이면 납부화면으로 이동하고, 납부완료, 가상납부 상태이면 제출화면으로 이동한다.

③ 전자서명 취소 대상을 선택 후 [서명취소] 버튼을 선택할 경우 해당 문서의 전자서명이 취소된다. 여러 건을 선택하여 한 번에 전자서명을 취소할 수도 있다.

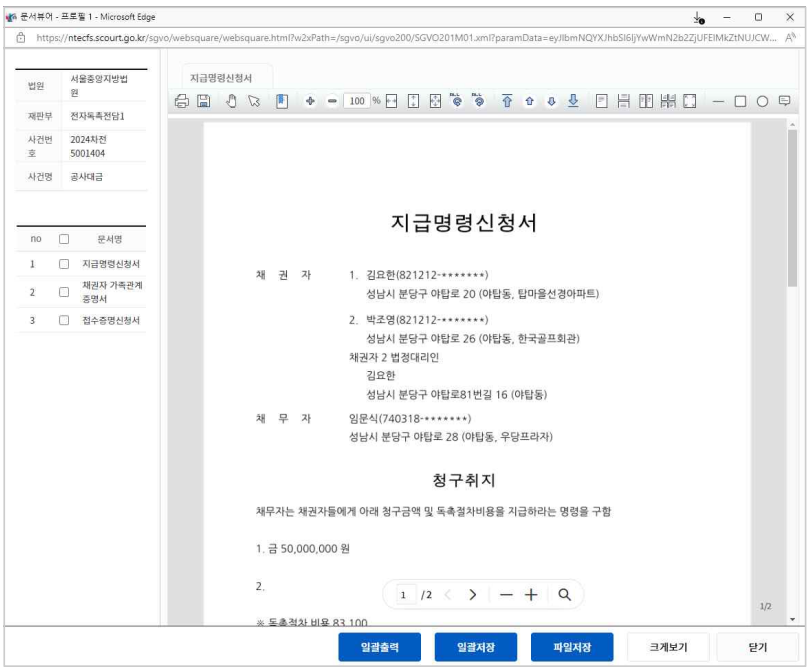
나. 제출서류

○ **메뉴 : 나의전자소송 > 나의문서함 > 제출서류**

전자소송포털에서 본인이 제출하였거나 전자서명을 수행한 내역을 문서내역을 조회할 수 있다.



① 제출한 문서는 문서명을 클릭하여 문서뷰어를 통해 확인할 수 있다.



② 상세내역 [조회]버튼을 클릭하면 제출한 문서의 제출자, 서명자 정보를 확인할 수 있는 상세내역 화면이 팝업된다.



제출상세내역

출력

사건기본정보

법원	서울중앙지방법원	사건번호	2024차전5001405
재판부	전자독촉전담1	사건명	광고대금
채 권 자	김요한 외 1명	채 무 자	임문식 외 1명

접수내역

제출문서명	지급명령신청서	접수일시	2024.11.30 14:45
제출자명	김요한(ttest11a)		

서명내역

문서명	서명일시	서명자구분	서명자(전자소송ID)
지급명령신청서	2024.11.30 14:45	채권자대리인	김요한(ttest11a)
접수증명신청서	2024.11.30 14:45	채권자대리인	김요한(ttest11a)
채권자 가족관계증명서	2024.11.30 14:45	채권자대리인	김요한(ttest11a)

③ 납부증 [출력]버튼을 클릭하면 문서작성 시 납부한 소송비용에 대한 납부확인서 화면이 팝업되고 출력기능을 제공한다.



납부확인서

납부확인서

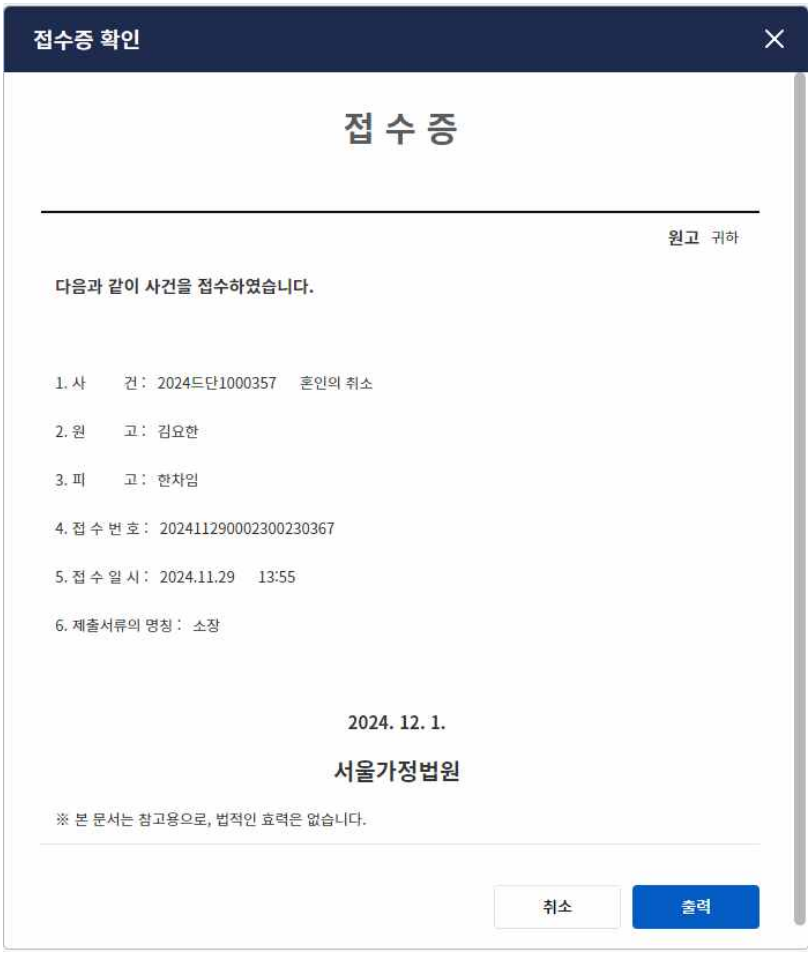
결제 확인정보

법원	서울중앙지방법원	사건번호	2024가단1001321
원고	김요한	피고	황피고
사용자	김요한(821212 - *******)		
결제구분	신용카드		
결제금액(수수료 포함)	291,868원	승인번호	63234361
거래번호	PSP1P202411290006454	결제승인일시	2024.11.29 13:29:18

소송등인지 납부정보

금액	207,000원	
납부사유	접수시	
납부인	성명	김요한
	주민(사업자)등록번호	821212 - *******
	주소	(01827) 서울 노원구 노원로 3 (공릉동, 우토파크프라자)
납부당사자	성명	김요한
환급계좌	환급은행	신한은행
	계좌번호	110129034210

④ 접수증 [출력]버튼을 클릭하면 접수증을 출력할 수 있는 화면이 팝업된다.



다. 송달문서 확인

1) 전자적송달

가) 전자적 송달의 의미

전자적 송달이란 송달받을 자가 전자소송 동의를 하거나 전자소송의무자인 경우에 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등재하고 그 등재사실을 전자우편으로 보내고, 휴대전화번호로 문자메시지를 보내는 방식으로 실시하는 송달을 말한다(규칙 제26조 제1항 본문).

나) 전자적 송달 및 통지의 대상(법 제11조 제1항)

송달받을 자가 전자적 송달을 받기 위해서는 원칙적으로 전자소송 홈페이지에 접속하여 사용자등록을 하고 전자소송에 동의(개별동의 또는 포괄동의)하여야 한다. 다만 국가나 지방자치단체 및 47개 공공기관 등은 전자소송의무자이므로 동의가 필요 없다.

또한 전자기록사건은 물론 종이기록사건에서도 종국에 관한 재판서·조서 등의 송달은 수송달자가 사용자등록을 하면서 전자적 송달을 신청하면 전자소송에 동의하지 않았더라도 전자적 송달을 할 수 있다(규칙 제24조 제2항).

○ 송달영수인으로 신고한 등록사용자

- 민사소송 등의 당사자와 소송대리인 및 법정대리인, 특별대리인, 법 제3조 각 호의 법률에 다른 참가인, 사건본인이 민소법 제184조에 의하여 등록사용자를 송달영수인으로 신고한 경우에는 전자적 송달·통지는 그 송달영수인에게 하여야 한다(규칙 제24조 제3항).
- 송달영수인을 신고하는 당사자 등은 전자소송에 동의가 되어 있어야 전자적으로 송달영수인 신고를 할 수 있으므로, 전자소송 동의한 당사자 등이 사용자등록된 자를 송달영수인으로 신고한 경우에는 자동으로 송달영수인 등록이 된다.

○ 소송대리인이 있는 경우의 송달

- 법 제11조 제2항은 “소송대리인이 있는 경우에는 제1항의 송달 또는 통지는 소송대리인에게 하여야 한다”고 규정하여 전자적 송달의 경우에는 소송대리인에 대한 송달만이 유효하도록 하였다.
- 소송대리인에게 전자적 송달이 가능하여야 하므로 위 규정은 소송대리인이 전자소송

동의를 한 경우에 한하여 적용된다고 해석함이 타당하다.

- 따라서 소송대리인이 전자소송 동의를 하지 아니한 경우에는 여전히 당사자 본인에게 송달하여도 그 효력을 부인하기 어렵다.
- 당사자 본인이 전자소송 동의를 하였으나 소송대리인이 사후에 선임되면서 사용자등록이나 전자소송 동의를 하지 아니한 경우 당사자 본인에게 하는 전자적 송달의 효력은 인정할 수 있겠으나 이 경우는 규칙 제4조 제3항에 따라 소송대리인으로 하여금 사용자등록 및 전자소송 동의를 하도록 명하는 결정(전산양식 A6201)을 한 다음 그에게 전자적 송달을 하는 방법을 우선적으로 고려함이 바람직하다.

○ 소송수행자가 있는 경우의 송달

- 국가 또는 행정청이 국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 제3조 제1항, 제2항, 제5조 제1항 또는 제6조 제2항에 따라 지정한 소송수행자가 규칙 제4조 제3항의 사용자등록과 전자소송동의 명령에 따르지 아니한 경우 법원사무관등은 국가에 대하여는 같은 법률 제9조 제1항에서 정한 공소청의 장에게, 행정청에 대하여는 그 장에게 전자적 으로 송달하거나 통지할 수 있다(규칙 제25조의 2).
- 이는 국가소송에서 소송수행자가 있는 경우에는 소송수행자에게 송달하여야 하지만(같은 법률 제9조 제2항) 전자소송에서 엄격히 적용한다면 소송수행자가 전자소송 동의를 하지 않을 경우 국가에 대한 전자적 송달이 가능함에도 소송수행자에게 우편 송달을 하여야 하는 불합리함을 방지하기 위한 것이다.
- 따라서 국가나 행정청의 소송수행자로 지정된 소송수행자가 법원의 사용자등록 및 전자소송 동의명령에 응하지 않은 경우, 소송수행자를 지정한 국가 또는 행정청에 전자적 송달이 가능할 경우에는 소송수행자가 아닌 국가 또는 행정청에 전자적 송달을 할 수 있다.

○ 재판서·조서의 송달

- 전자문서로 작성된 재판서·조서 등에 대하여는 당사자의 신청에 따라 전자적으로 송달할 수 있다(규칙 제24조 제2항).
- 특히 종국을 초래하는 재판서·조서의 전자적 작성은 전자소송시행 범위와 상관없이 원칙적으로 모든 사건에 적용되므로 종이기록 사건에서도 전자적 송달을 신청할 수 있으며, 이 경우 신청인은 전자소송 동의를 하였을 필요는 없다. 그러나 송달을 신청하는

자는 기본적으로 사용자등록은 되어 있어야 한다(예규 제67조 제2항).

- 법원사무관등은 종국 재판서 등의 전자적 송달 신청이 있으면 특별한 사정이 없는 한 전자적으로 송달하여야 한다(예규 제67조 제3항).

다) 송달효력발생 시기

○ 원칙적 기준

- 송달통지가 전자적인 방법으로 이루어진 경우 실제로 수송달자가 전자소송시스템에 접속하여 "등재된 전자문서를 확인한 때"(구체적으로 말하면, 전자소송 홈페이지 미확인송달문서에서 문서명을 클릭한 때)에 송달의 효력이 발생하고, 만일 확인하지 않은 경우에는 "등재사실을 통지한 날로부터 1주가 지난 날"에 송달된 것으로 간주된다(법 제11조 제4항). 이때 기간 계산 시 공시송달과 같이 오전 영시부터 시작하는 경우에는 초일을 산입하는 민법 제157조 단서규정이 적용됨을 유의하여야 한다).
- 전자문서 등재사실의 통지는 등록사용자가 전자소송시스템에 입력한 전자우편주소로 전자우편을 보내고 휴대전화번호로 문자메시지를 보내는 방법으로 하나, 통지의 효력은 전자우편이 전자우편주소로 전송된 때 또는 문자메시지가 휴대전화번호로 전송된 때 발생한다(규칙 제26조 제1항, 제2항).

○ **송달간주 기간의 연장**

- 송달받을 자가 전자소송시스템의 장애로 인하여 전자문서를 확인할 수 없는 기간이 1일당 1시간을 초과하는 경우에는 해당 일을 송달이 간주되는 1주 기간에 산입하지 않는다. 그 기간의 마지막 날 오전 9시 이후에 전자소송시스템의 장애로 인하여 전자문서를 확인할 수 없게 된 때에도 1일을 그 기간에 산입하지 아니한다(규칙 제28조 제1항).
- 이와 관련하여 1일 동안 단속적으로 발생한 장애 시간의 합계가 1시간을 초과하는 경우에도 이에 해당하고, 말일 오전 9시 이후에 시스템 장애가 발생한 경우에는 그 시간의 장단을 묻지 않고 1일을 위 1주의 기간에 산입하지 않으며, 한편 송달이 간주되는 1주의 기간 말일에 1일 1시간을 초과하는 전자소송시스템의 장애가 발생하여 위 두 요건을 충족하더라도 1일만을 송달이 간주되는 1주의 기간에 산입하지 아니하여야 할 것이다.

- 위 규정에도 불구하고 전자소송시스템의 유지·보수를 위하여 그 사용을 일시 중단한 경우로서 사전에 시스템을 통하여 공지한 경우에는 전자소송시스템의 장애로 보지 아니하는바(규칙 제27조 제2항), 사용중단의 기간은 일시적이어야 하며 공지는 사전에 이루어져야 할 것이다.

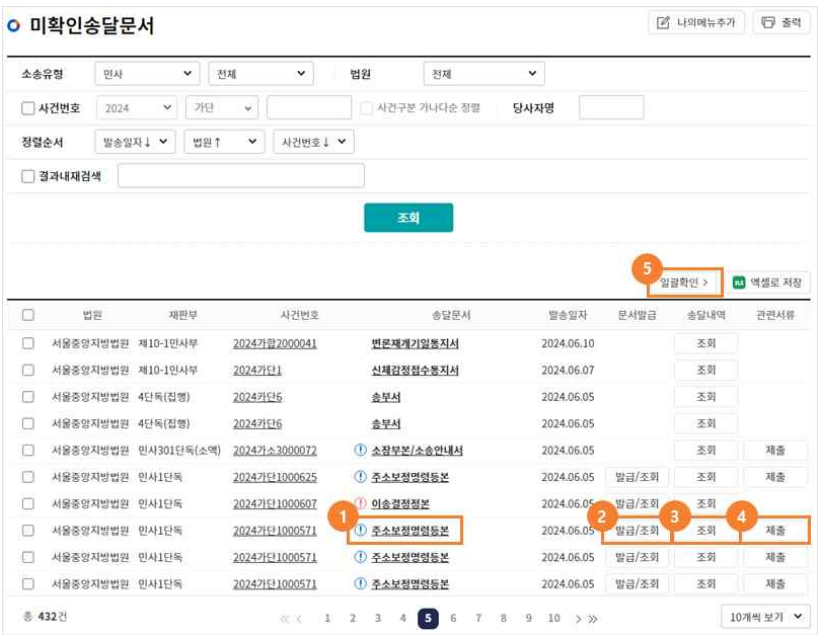
○ 소송행위의 추완

- 귀책사유 없이 등재 사실의 통지를 확인할 수 없거나 전자소송시스템의 장애로 접속할 수 없게 되는 경우에 우선은 송달의 효력이 생긴 것으로 보고 추후에 당사자가 이러한 사항을 소명하여 소송행위를 보완할 수 있다.

2) 미확인송달문서

○ **메뉴 : 나의전자소송 > 나의문서함 > 미확인송달문서**

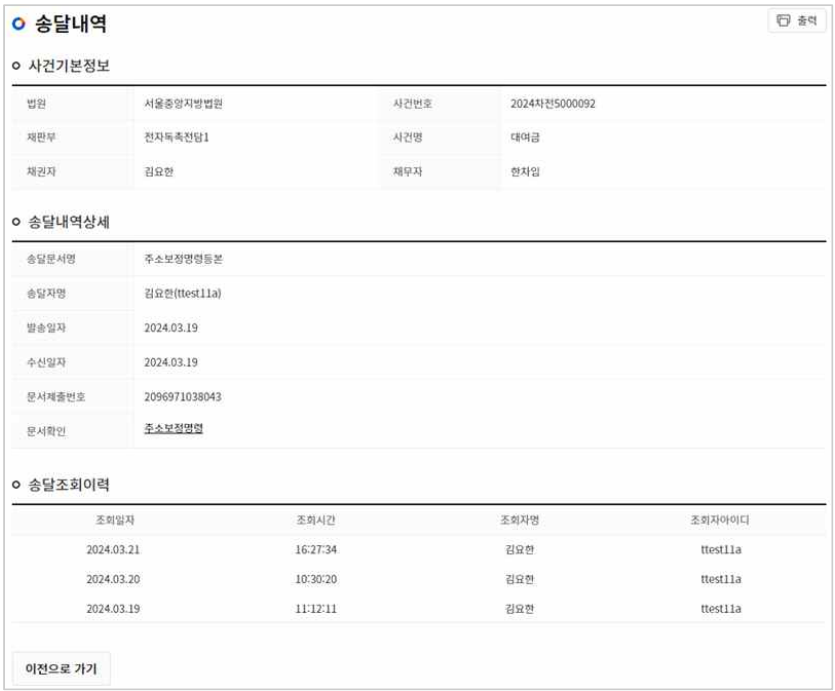
전자적으로 송달된 문서중 사용자가 확인하지 않은 문서를 일괄 조회할 수 있다.



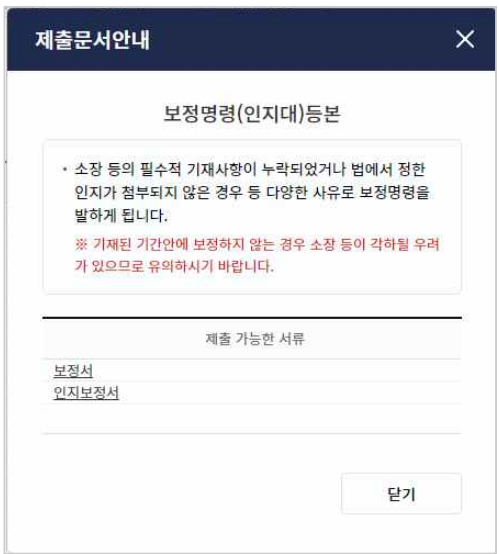
① 송달문서명을 클릭하면 문서뷰어를 통해 송달문서를 확인 할수 있다. 송달문서명을 클릭한 때 송달효과가 발생한다. 불복문서 등 제출기한이 있는 송달문서의 경우 송달문서명 앞에 ⓘ,ⓘ 표시된다.

② 정(등)본 발급과 관련된 송달문서인 경우 문서발급 [발급/조회]버튼이 표시되고, [발급/조회] 팝업화면에서 문서를 발급하여야 '열람용'이라는 문구가 기재되지 않은 문서를 출력할 수 있다. 송달문서명을 클릭하여 뷰어로 먼저 확인 한 후 문서발급이 가능하다.

③ 송달내역 [조회]버튼을 클릭하면 송달조회 이력 등 상세 화면이 팝업된다.



④ 주소보정명령과 같이 보정서 등 서류제출이 필요한 송달문서의 경우 관련서류 [제출]버튼이 표시되고, 버튼을 클릭하면 해당서류 작성화면으로 이동한다.

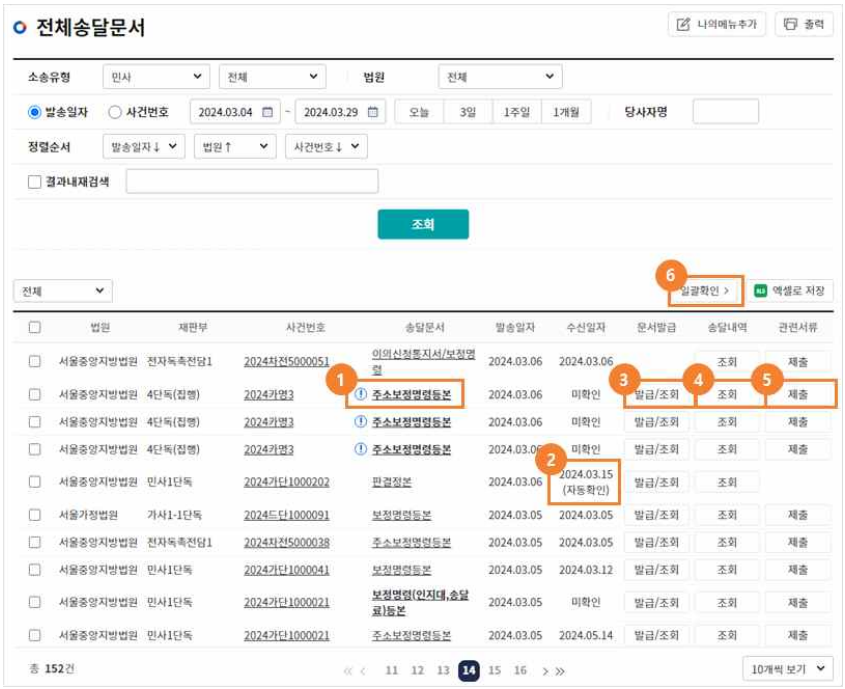


⑤ 송달문서를 다건으로 선택하고 [일괄확인] 버튼을 누르면 수신일자를 일괄로 입력할 수 있다.

3) 전체송달문서

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 나의문서함 > 전체송달문서

전자적으로 송달된 문서 전체를 확인할 수 있다.



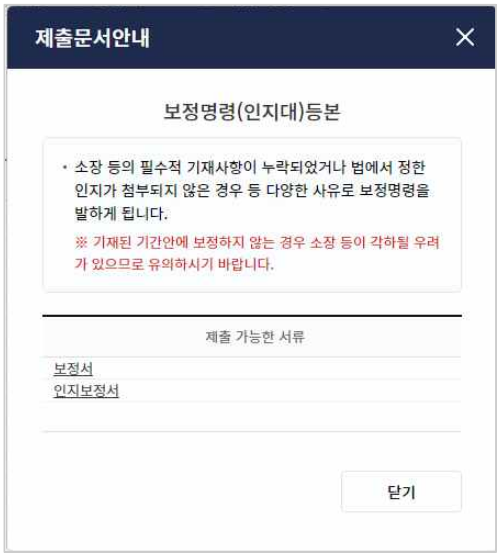
① 송달문서명을 클릭하면 문서뷰어를 통해 송달문서를 확인 할수 있다. 송달문서명을 클릭한 때 송달효과가 발생한다. 불복문서 등 제출기한이 있는 송달문서의 경우 송달문서명 앞에 ⓘ,ⓘ 표시된다.

② 미확인송달문서의 경우 송달문서명을 클릭한 때 송달효과가 발생하며 수신일자란에 확인한 일자가 입력된다. 송달문서를 확인하지 않은 경우 '등재사실을 통지한 날로부터 1주가 지난 날'에 송달된 것으로 간주되며(민사소송 등에서의 전자문서 이용등에 관한 법률 제11조 제4항), 수신일자란에 '0000.0.0.(자동확인)'으로 표시된다.

③ 정(등)본 발급과 관련된 송달문서인 경우 문서발급 [발급/조회]버튼이 표시되고, [발급/조회] 팝업화면에서 문서를 발급하여야 '열람용'이라는 문구가 기재되지 않은 문서를 출력할 수 있다. 송달문서명을 클릭하여 뷰어로 먼저 확인 한 후 문서발급이 가능하다.

④ 송달내역 [조회]버튼을 클릭하면 송달조회 이력 등 상세 화면이 팝업된다.

⑤ 주소보정명령과 같이 보정서 등 서류제출이 필요한 송달문서의 경우 관련서류 [제출]버튼이 표시되고, 버튼을 클릭하면 해당서류 작성화면으로 이동한다.



⑥ 송달문서를 다건으로 선택하고 [일괄확인] 버튼을 누르면 수신일자를 일괄로 입력할 수 있다.

○ **문서발급/조회**



① 송달문서를 발급하기전에 [발급가능 프린터 확인하기] 버튼을 눌러 출력에 사용할 프린터가 지원 가능한 프린터인지를 확인한 후 [발급테스트] 버튼을 눌러 발급번호표시와 QR코드가 정상적으로 적용되어 출력되는지 테스트한다.

② 발급테스트가 정상적으로 수행되었다면 [발급] 버튼을 클릭하여 문서를 출력한다. QR코드가 적용되어 문서가 출력되며 문서발급번호가 발급문서 좌측 하단에 표시된다.

③ 발급이 정상적으로 수행되면 발급이력이 추가되어 발급내역을 확인할 수 있다.

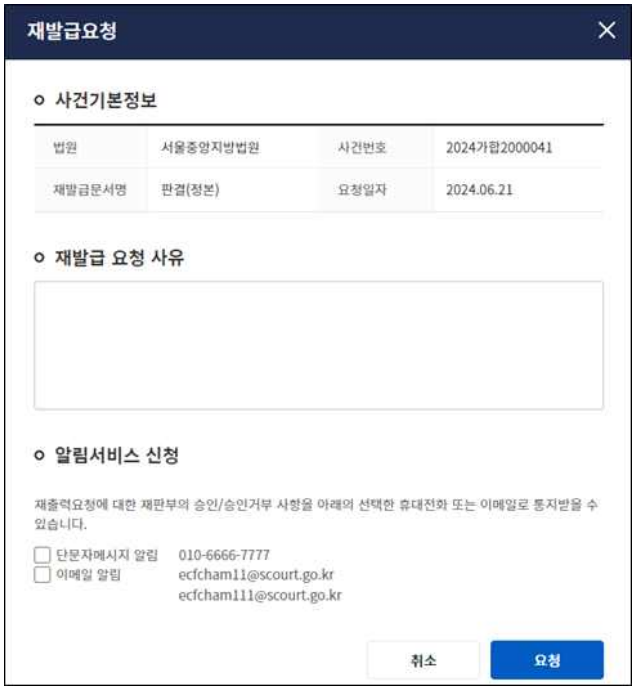
※ 발급프린트 확인하기

- 전자소송포털에서는 재판서 정본 또는 등본의 출력시 위조와 변조 방지를 위하여 자체 테스트를 거쳐 안전성이 검증된 프린터에 한해 발급서비스를 제공하고 있다.
- 따라서 정(등)본을 발급받기 전 '정(등)본 발급' 화면 우측 상단에 있는 '발급가능 프린터 확인하기' 를 통해 발급 가능한 프린터를 확인하여야 하며, 만일 발급 대상 프린터가 아닌 경우 프린터 모델명 및 드라이버명을 확인 후 법원 사용자지원센터 02-3480-1715(평일 9기~18시)로 연락하여 프린터 추가 요청을 하면 테스트를 거쳐 발급가능 프린터로 추가하게 된다(다만, 프린터 추가 요청 후 테스트를 거쳐 발급가능 프린터로 추가되기 까지는 다소 시간이 소요될 수 있음).

○ 문서발급/조회 재발급요청

판결(판결에 갈음하는 결정, 조서 포함) 정(등)본은 발급횟수를 1회로 제한하고 있어, 사용자에게 책임이 없는 사유로인하여 발급이 정상적으로 완료되지 않은 경우 그 사유를 소명하여 재발급 신청할 수 있다.





재발급을 요청하면 재발급요청 이력이 추가되어 재발급요청 내역을 확인할 수 있다. 또한 발급이력에서 해당 발급 건에 대해 [재발급요청] 버튼이 사라지고 '재발급요청중'이라고 표시된다.



재발급요청을 하면 담당 재판부의 검토를 거쳐 승인요건(시스템 장애 등 사용자에게 책임이 없는 사유)에 해당하는 경우 승인 절차에 의하여 재발급이 가능하며, 승인 또는 승인거부 사항은 재발급 요청 시 체크한 이메일 또는 휴대전화 메시지로 통지된다.

재발급 승인까지 소요 시간은 재판부의 사정에 따라 변동될 수 있으므로, 구체적인 사항은 담당 재판부에 직접 문의하여야 한다.

재발급 요청을 승인되며 [발급] 버튼이 활성화되어 재발급 할 수 있다.



○ 송달내역상세



송달내역 상세 팝업화면에서는 송달발송일자, 수신일자, 송달조회 이력등을 조회하고 송달문서를 확인 할 수 있다.

① 문서확인 란에는 송달받은 문서 목록이 보여지고 문서명을 클릭하면 문서뷰어를 통해 송달문서를 확인할 수 있으며 송달수신일자가 저장된다.

② 주소보정명령과 같이 재판부에서 제출기한을 입력한 경우 송달내역에 제출기한과 보정여부가 표시된다. 보정서를 제출하였으나 재판부에서 확인전에는 제출여부가 조회되지 않는다. 보정명령 외 제출기한이 있는 명령 관련 송달문서의 경우 제출기한만 표시된다.

4) 송달문서 정(등)본발급

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 나의문서함 > 송달문서 정(등)본발급



전자적으로 송달된 문서 중 정(등)본 발급가능한 문서를 수신일자 최근 1주일 기준으로 기본 조회 조건이 설정되어 조회한다.

① 송달문서를 발급하기전에 [발급가능 프린터 확인하기] 버튼을 눌러 출력에 사용할 프린터가 지원 가능한 프린터인지를 확인한 후 [발급테스트] 버튼을 눌러 발급번호표시와 QR코드가 정상적으로 적용되어 출력되는지 테스트한다.

② 송달문서를 선택하면 소송문서뷰어가 오픈되어 해당 송달문서를 확인한다.

③ 문서를 확인한 후 [발급]클릭하여 문서를 출력한다.

④ 발급이력 [조회]버튼을 클릭하면 발급조회 화면이 보여진다.



⑤ 판결(판결에 갈음하는 결정, 조서 포함)하여 1회 발급만 가능한 송달문서는 발급 후 [재발급요청]이 보여지고, 발급이 정상적으로 완료되지 않은 경우에는 [재발급요청] 버

튼을 눌러 재발급을 요청할 수 있다.

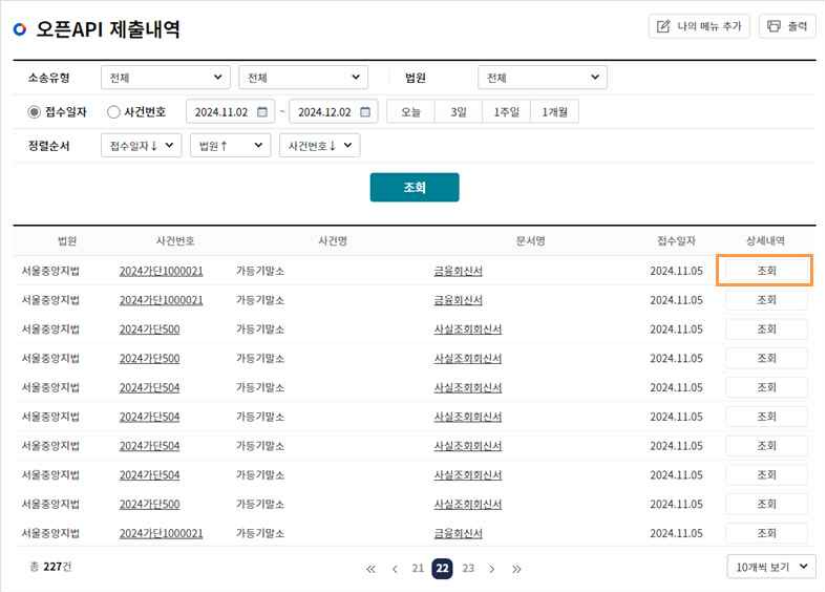
⑥ 재발급요청 후 법원에서 승인이 완료 될 때까지 [재발급요청중]으로 보여지고, [재발급요청중]버튼을 클릭하면 문서발급/조회 화면에서 재발급요청 이력을 확인할 수 있다.

라. 오픈API 제출내역

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 나의문서함 > 송달문서 정(등)본발급

사법정보공유포털(https://openapi.scourt.go.kr) 사이트에서 제공하는 API 또는 법원기관 연계를 통해 전자소송 서류를 제출한 경우 전자소송포털에서 서류제출 내역을 확인할 수 있다.

오픈API 제출내역은 사건번호로 사건정보조회, 제출문서 확인, 제출내역 조회가 가능하다.

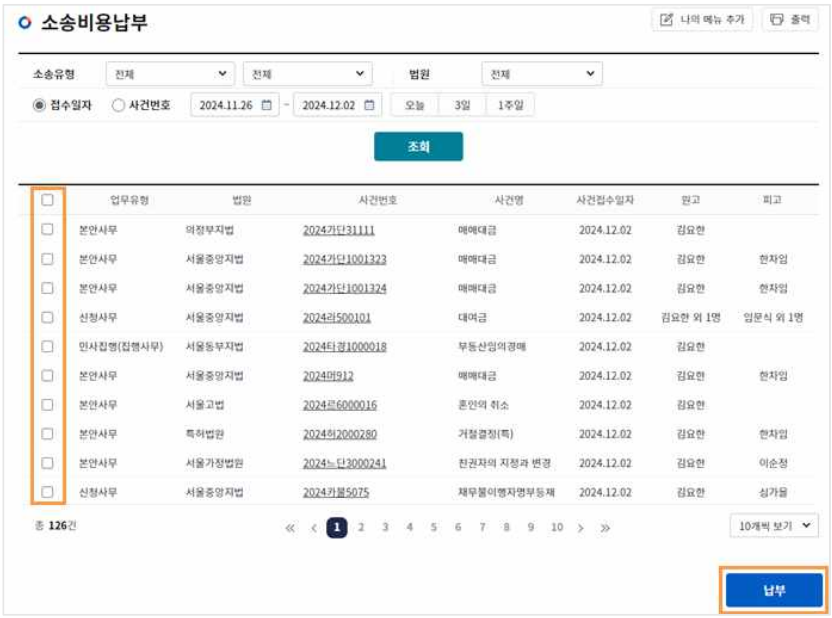


5. 납부환급관리

가. 소송비용납부

◯ **메뉴 : 나의전자소송 > 납부/환급관리 > 소송비용납부**

소송관계인는 전자소송포털을 통해 소송비용을 전자적으로 납부할 수 있는데, 소장 제출 시 함께 납부(이 경우 소송비용을 자동으로 계산하여 줌) 할 수도 있고 '소송비용납부' 에서 납부(이 경우에는 소송비용을 자동으로 계산하여 주지 않음)할 수도 있다.



◯ 납부방식은 신용카드, 계좌이체, 가상계좌, 휴대폰소액결제 네 가지 방식으로 구분되어 있으나(규칙 제41조 제1항, 예규 제88조), 보관금은 가상계좌 방식으로만 납부할 수 있다.

◯ 신용카드와 계좌이체를 이용할 경우에는 일정한 비율의 전자납부수수료(현재 계좌이체·신용카드 납부시 2.41%, 휴대폰소액결제 납부 시 6.98%, 최저수수료 각 200원)을 부담하여야 하지만 가상계좌로 납부할 때에는 수수료가 없다.(이체 수수료는 발생할 수도 있음)

◯ 소송비용 납부는 다음 시간에만 가능하다.

- 신용카드, 계좌이체, 휴대폰소액결제

  평일(월~금) : 오전 9시 ~ 오후 10시

  휴일 및 법정공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 8시

  (금융기관 계좌이체는 해당 금융기관의 서비스 시간 기준으로 결제 가능)

- 가상계좌

  평일(월~금) : 오전 1시 ~ 오후 10시

(일부 은행은 휴일 거래 불가능하여 평일만 가능)

○ 소장 외 기타 문건에서 소송비용의 납부가 필요한 경우에는 전자소송포털을 통한 서류 제출 단계에서 납부화면이 나타나므로 당사자는 서류 제출과 동시에 소송비용을 전자적으로 납부할 수 있다.

1) 소송비용 다건납부

○ 소송비용납부 목록에서 2개 이상의 사건을 선택ㅎ여 한번에 소송비용납부를 처리 할 수있다.



① 가상계좌, 계좌이체, 신용카드, 휴대폰 소액결제중 납부방식을 선택한다.

② 당사자가 1명인 경우 자동으로 조회되고 그 외의 경우 납부당사자, 납부인을 사건별로 선택한다.

③ 사건별로 인지액, 송달료를 입력한다. 납부할 소송비용은 직접 계산하여야 한다. 우측 ‘나의소송 > 바로가기 > 소송비용계산’ 기능을 활용하여 소송비용을 계산 할 수 있다.

④ 송달료를 납부하는 경우에 송달료환급통지방식을 선택해야 한다.(일괄 적용 가능)



나. 상소비용예납

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 납부/환급관리 > 상소비용예납



상소비용 납부를 위하여는 반드시 상소비용예납 화면에서 납부하여야 한다.

상소비용을 ‘소송비용납부’ 화면에서 납부할 경우 원심의 소송비용으로 추가납부 처리되며, 당사자가 납부한 인지대는 국고로 귀속되기 때문에 잘못 납부한 인지대는 재판부의 환급절차를 거치지 않고 은행이나 전자소송포털을 통해 전산적으로 바로 환급 받을 수 없고 다른 사건번호로 수정도 불가능하다.

상소비용예납 기능은 원심 종국이후 상소심에 기록이 송부되기 전까지는 상소비용예납 화면에서 원심의 사건번호로, 상소심에 사건이 접수된 이후에는 소송비용납부 화면에서 상소심 사건번호로 소송비용을 납부할 수 있다.

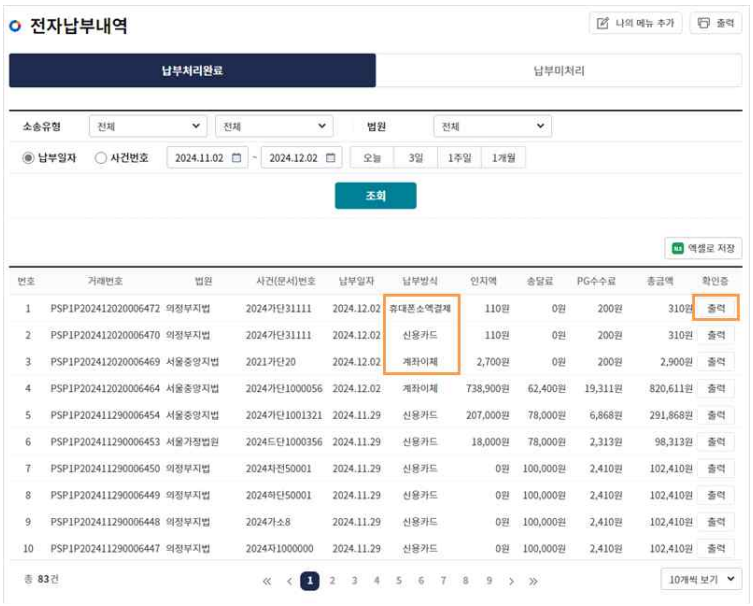
다. 전자납부내역

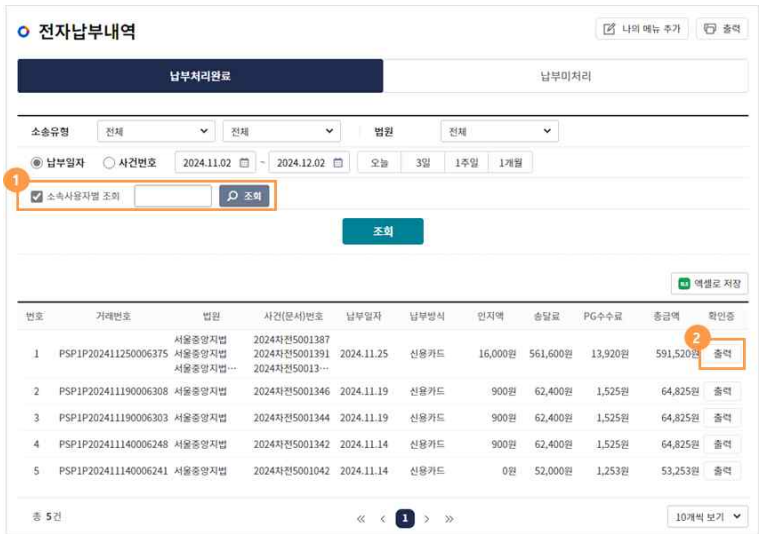
1) 납부처리완료

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 납부/환급관리 > 전자납부내역 > 납부처리완료

소송비용을 전자적으로 납부한 경우(신용카드, 계좌이체, 휴대폰소액결제) 전자납부내역 화면에서 조회가능하다.

전자납부내역(신용카드, 계좌이체, 휴대폰소액결제)은 소송사건이 확정된 후 2주(14일)가 지나면 자동으로 삭제된다.





① 법인, 법무법인 등 소속직원이 있는 사용자인 경우 소속사용자 이름으로 납부내역을 조회할 수 있다.

② 납부확인증은 우측 [출력]버튼을 클릭하여 출력할 수 있다.



납부확인서

납부확인서

○ 결제 확인정보

법원	서울중앙지방법원	사건번호	2024가단1001321
원고	김요한	피고	황피고
사용자	김요한(821212 - *******)		
결제구분	신용카드		
결제금액 (수수료포함)	291,868원	승인번호	63234361
거래번호	PSP1P202411290006454	결제승인일시	2024.11.29 13:29:18

○ 소송등인지 납부정보

금액	207,000원	
납부사유	접수시	
납부인	성명	김요한
	주민(사업자) 등록번호	821212 - *******
	주소	(01827) 서울 노원구 노원로 3 (공릉동, 우토파크프라자)
납부당사자	성명	김요한
환급계좌	환급은행	신한은행
	계좌번호	110129034210
	예금주	둔필도

○ 송달료 납부정보

금액	78,000원	
납부당사자	성명	김요한
	주소	(01827) 서울 노원구 노원로 3 (공릉동, 우토파크프라자)
	휴대전화번호	010-4083-6159
환급계좌	환급은행	신한은행
	계좌번호	110129034210
	예금주	둔필도
계좌환급 불가시 환급통지 방식		우편

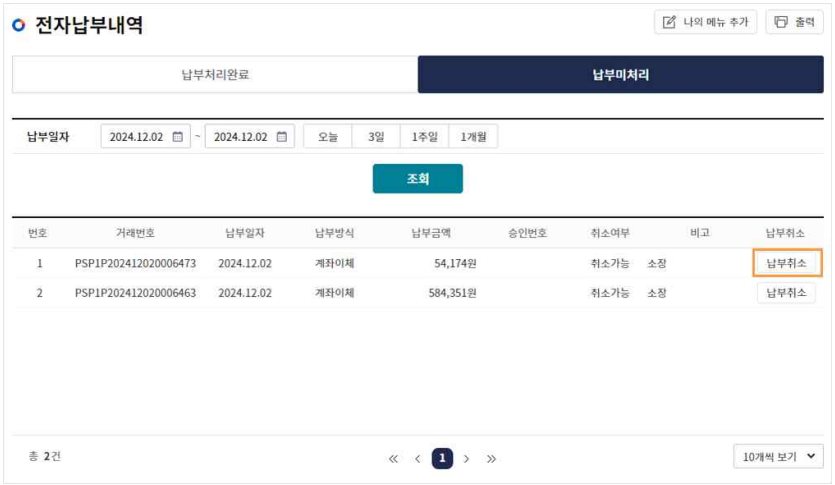
2024. 12. 2.

취소 출력

2) 납부미처리

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 납부/환급관리 > 전자납부내역 > 납부미처리

납부미처리 화면에서는 전자납부는 완료되었으나 정상적으로 서류가 접수되지 않은 내역을 조회할 수 있다.



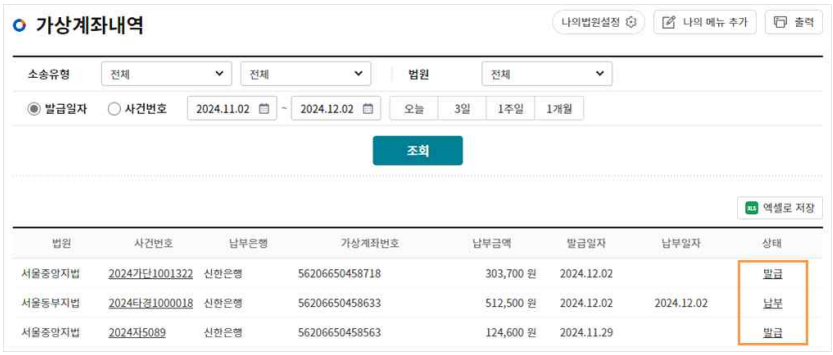
당일 미처리 건에 대해서는 전자납부 이용시간 이후에 자동취소 된다.

[납부취소]버튼을 누르면 해당 거래번호의 전자납부를 취소하고 납부취소결과 화면으로 이동한다

라. 가상계좌내역

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 납부/환급관리 > 가상계좌내역

소송비용 납부단계에서 납부 방식을 가상계좌 방식으로 선택한 경우 발급된 가상계좌번호를 확인 할 수 있고, 가상계좌 방식으로 납부한 내역을 확인 할 수 있다.



가상계좌로 소송비용을 납부한 경우 기간 제한 없이 언제라도 납부내역 확인과 납부확인서 출력이 가능하다.

가상계좌를 발급받고 납부하지 않으면 [발급] 상태이며, 가상계좌를 발급받고 납부를 하면 [납부] 상태가 된다.

발급 또는 납부를 선택하면 납부확인증 팝업창으로 이동하여 상세 내역 확인 및 출력이 가능하다.



착오 등 사유로 가상계좌가 중복으로 발급되어 사용하지 않은 계좌라도 별도로 삭제할 수는 없다.

마. 송달료자동납부내역

○ **메뉴 : 나의전자소송 > 납부/환급관리 > 송달료자동납부내역**

소장 등 서류제출 시 소송비용 납부단계에서 송달료자동납부 신청하거나, 추가적으로 송달료 자동납부신청을 한 경우 '송달료자동납부내역' 화면에서 자동이체된 내역을 확인 할 수 있다.

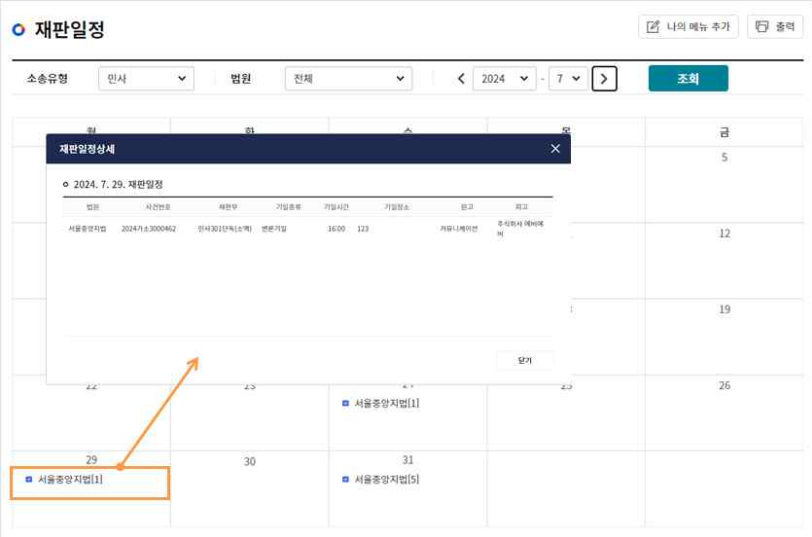
6. 사건진행

가. 재판일정

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 사건진행 > 재판일정

진행중 사건의 기일정보를 달력형태로 조회할 수 있다.

달력의 해당일자에 지정된 기일의 법원명, 사건수가 표시되고 법원명을 클릭하면 기일이 지정된 사건을 확인 할 수 있다.

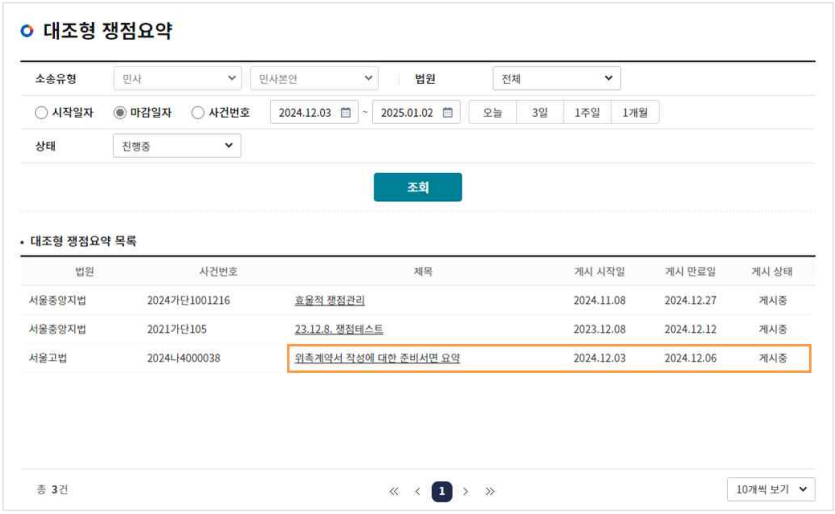


나. 대조형 쟁점요약

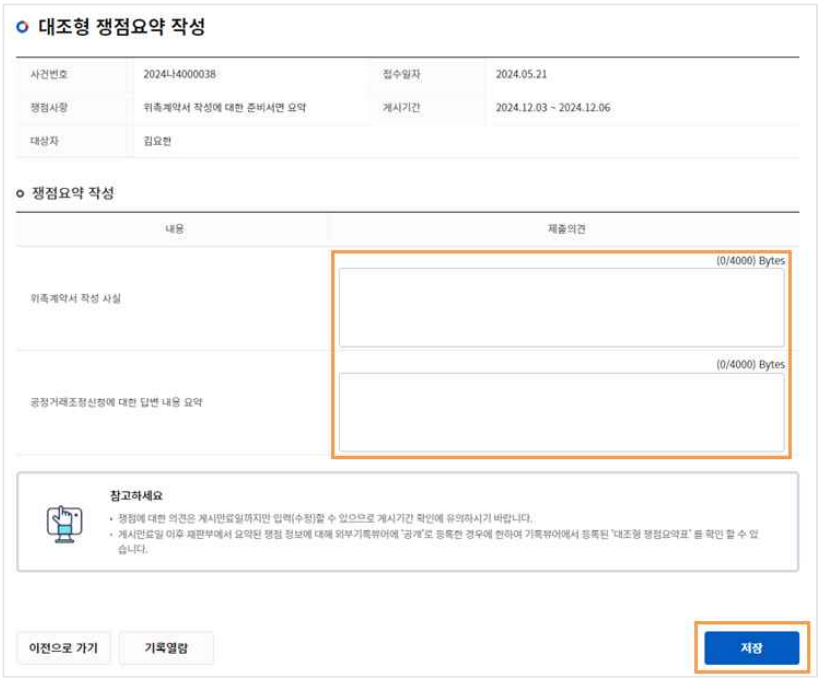
사건의 재판부에서 신속하고 효율적인 재판진행을 위해 당사자별 의견 확인이 필요한 핵심 사안을 쟁점으로 등록하고 당사자 및 대리인에게 쟁점에 대한 의견등록을 요청할 수 있다.

재판부에서 쟁점게시기간을 설정하여 게시하면 당사자 또는 대리인에게 이메일이 발송되고,대조형 쟁점요약 화면에서 당사자 또는 대리인이 요약내용을 등록할 수 있다. 쟁점에 대한 의견은 게시만료일 안에 등록하여야 한다.

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 사건진행 > 대조형 쟁점요약



대조형 쟁점요약 목록화면에서 제목을 클릭하면 쟁점요약글 작성 화면으로 이동한다.



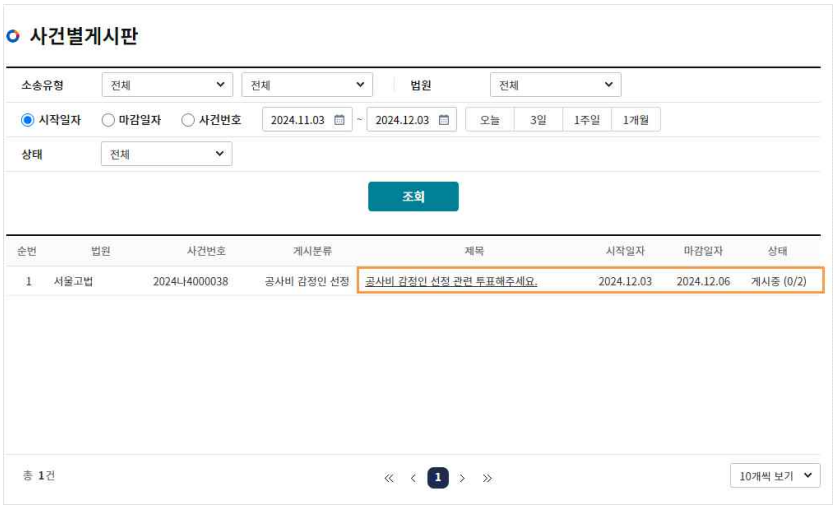
쟁점요약 게시기간 중에는 자유롭게 수정 할 수 있으며 게시기간이 만료되거나 재판부에서 쟁점요약 만료 처리 시 더 이상 수정할 수 없다.

게시만료일 이후 재판부에서 요약된 쟁점 정보에 대해 외부 기록뷰어에 '공개'로 등록한 경우에 한하여 기록뷰어에서 '대조형 쟁점요약표'를 확인 할 수 있다.

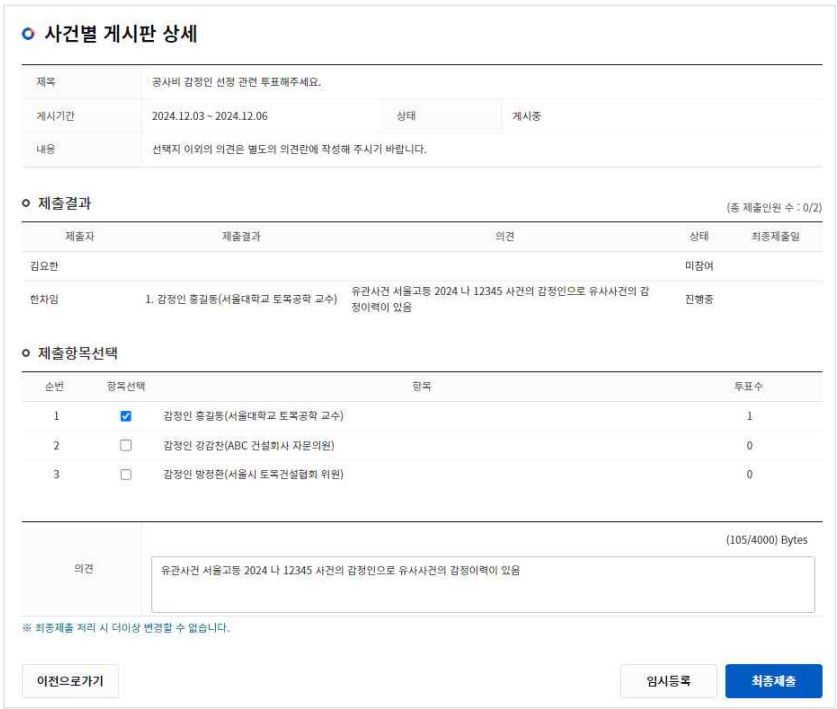
다. 사건별게시판

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 사건진행 > 사건별게시판

사건별게시판은 재판부 담당자와 당사자 사이의 간이한 의사소통을 위해 재판부 담당자가 사건별로 게시글을 작성하면 당사자 또는 대리인에게 이메일이 발송되며, 사건별게시판 화면에서 당사자가 의견을 제출할 수 있다.



사건별게시판 목록에서 제목을 클릭하면 투표 또는 의견을 작성할 수 있는 화면으로 이동한다.



제출항목 선택, 의견작성은 [임시등록]하여 저장할 수 있고, [최종제출] 후에는 수정할 수 없다. 최종제출하면 제출항목, 의견을 다른 당사자가 확인 할 수 있다.

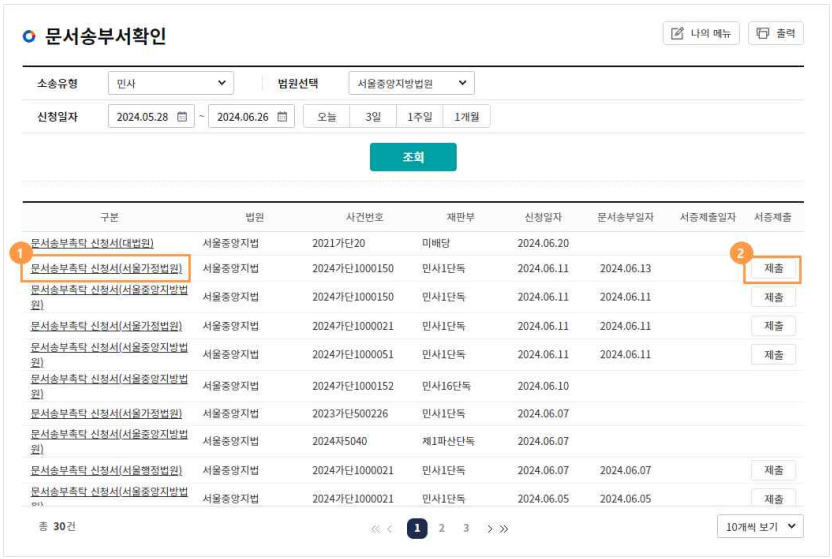
재판부에서 댓글작성을 허용한 경우 게시글에 댓글 입력기능이 보여진다.



라. 문서송부서 확인

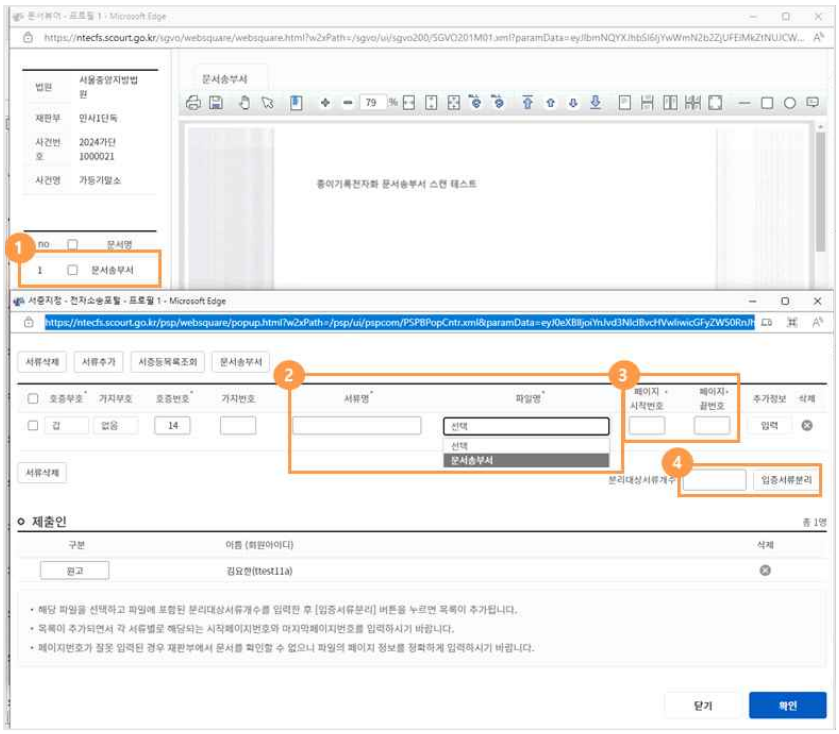
○ 메뉴 : 나의전자소송 > 사건진행 > 문서송부서 확인

문서송부촉탁 신청서를 전자제출 한 경우 문서송부서 확인 목록에서 조회된다.



① 문서송부서확인 목록의 구분 문서명을 클릭하면 제출한 문서송부촉탁 신청서를 문서뷰어로 확인할 수 있다.

② 문서송부서가 제출되면 문서송부일자와 서증제출란에 [제출]버튼이 보인다. [제출]버튼을 클릭하면 제출된 문서송부서와 서증을 편집할 수 있는 화면이 팝업된다.



① 문서송부서를 문서뷰어로 확인한다.

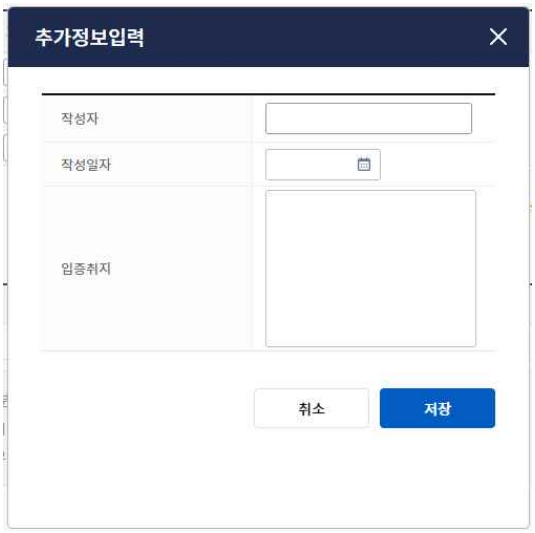
② 서증으로 제출할 문서를 선택하고 서증명을 입력한다.

③ 문서송부서 문서 중 서증으로 제출할 페이지를 입력한다.

④ 문서송부서 문서의 일부를 여러개의 서증으로 제출하고자 할 경우 서증목록에서 1개를 선택하고 몇 개의 서증으로 제출할것인지 숫자를 입력한 후 입증서류분리 버튼을 클릭한다.



⑤ 추가 정보 입력버튼을 클릭하면 작성자, 일자, 입증취지를 추가로 입력할 수 있다.



⑥ 서증지정 작업이 완료 되면 [확인]버튼을 눌러 서증제출화면으로 이동한다.

서증 PDF서류가 생성되고 서증으로 지정한 문서가 첨부문서로 생성된다.

변환된 문서를 모두 확인하고 제출 할 수 있다.


민사서류 - 서증
자동생성된 PDF 문서
자동으로 파일형식이 변환된 PDF 문서
서증
[갑14의1]입증서류 1
[갑14의2]입증서류 2
[갑14의3]입증서류 3
66%
서증
다 음
1 /1
1/1
위 서류목록에 자동으로 생성된 PDF 문서 및 원본파일이 자동변환된 PDF 문서의 내용과 형식에 문제가 없는지 확인하시기 바랍니다.
법원에서는 위 서류목록에 포함된 PDF 문서를 제출문서로 간주하니 첨부한 서류에 이상이나 누락이 없는지 확인하시기 바랍니다.
모든 문서의 내용에 이상이 없음을 확인합니다.
이전으로가기
문서/파일삭제
확인완료

마. 서증인부(문서송부)

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 사건진행 > 서증인부(문서송부)

서증인부 화면에서는 사건번호로 조회하여 상대방이 제출한 서증에 대한 인부내용을 입력할 수 있다.



① 구분란의 서증명을 누르면 해당 문서에 대한 문서뷰어를 조회할 수 있다.

② 서증인부일자는 서증을 인부한 후 조회된다.

③ 서증인부를 누르면 서증을 인부할 수 있는 상세화면으로 이동한다.



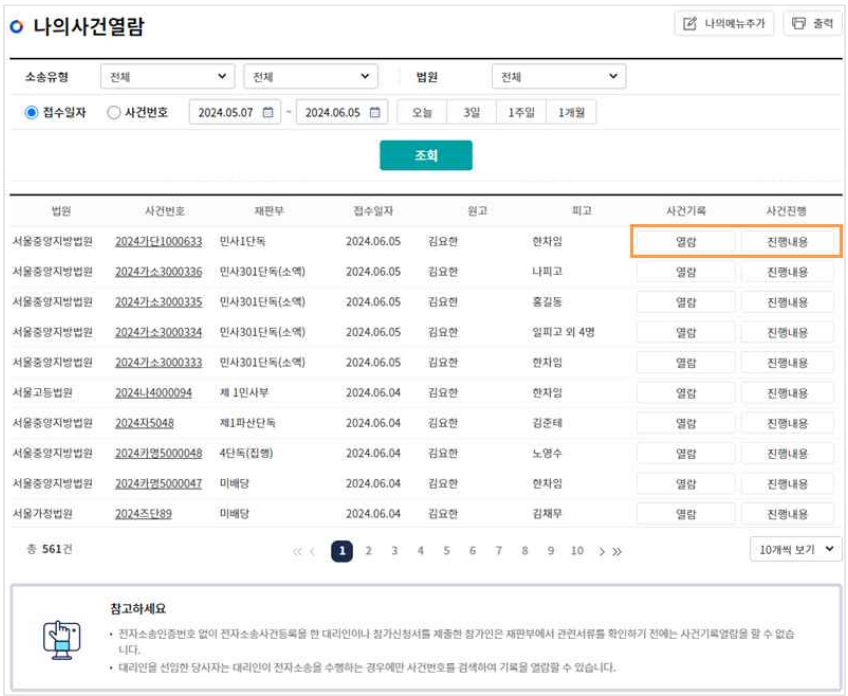
서증제출상세 화면에서 서증인부목록의 서증에 대한 인부 내용을 각각 입력한 후 [인부완료]버튼을 클릭하여 저장한다. 보전처분,제소전화해, 공시최고 사건일 경우 서증인부서 제출도 가능하다.

7. 기록 열람

가. 나의사건열람

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 기록 열람 > 나의사건열람

기본적으로 나의 진행중인 사건의 목록을 조회하고 사건기록열람, 사건진행내역을 조회할 수 있다. 나의사건열람 화면에서는 대리인을 선임한 당자자가 대리인이 전자소송을 수행하는 경우에 '전자소송사건등록' 을 하지 않은 사건(진행중사건 목록에 조회되지 않는 사건)을 사건번호로 검색하여 기록을 열람할 수 있다.



8. 형사사건 기록 열람

형사사건은 재판장이 소송기록을 전자사본화 명령을 하는 경우 또는 포괄적 전자사본화 대상으로 지정된 경우 「형사소송에서의 전자사본문서 이용 등에 관한 업무처리지침」에 따라 기록을 스캔하거나 재판서를 전자문서로 생성하여 전자기록으로 관리하고 있으며 전자사본화된 기록은 피고인 또는 변호인이 전자소송포털에서 기록을 열람할 수 있다.

가. 형사 전자사본화 사건등록

○ 메뉴 : 나의전자소송 > 전자소송사건등록 > 형사전자사본화사건등록

① 법원으로부터 전자사본인증번호를 발급받은 경우는 [전자사본인증번호가 있는 경우] 탭에서 사건정보와 전자소송인증번호를 입력하여 등록한다.



② 전자사본인증번호가 없는 피고인은 법원에 주민등록번호나 사업자등록번호가 등록되어 있어 신원이 확인된 경우에는 사건등록을 할 수 있다.



나. 형사 전자사본화 사건열람

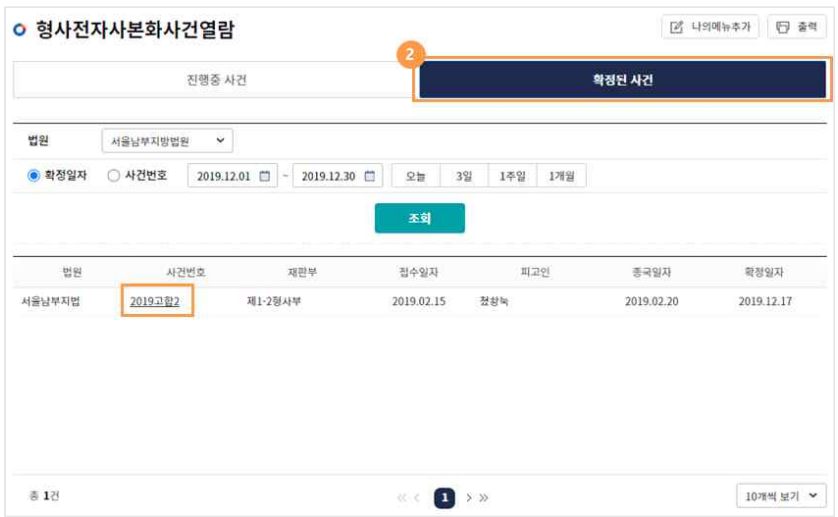
○ 메뉴 : 나의전자소송 > 기록 열람 > 형사전자사본화사건열람

형사전자사본화사건으로 등록된 사건은 [형사전자사본화사건열람]화면에서 사건기록을 열람할 수 있다.

① [진행중 사건]탭은 확정되지 않은 사건 목록을 조회한다. 목록에서 [사건번호]를 클릭하여 사건정보를 조회할 수 있으며 [열람]버튼을 클릭하여 사건기록열람을 할 수 있다.



② [확정중 사건]탭은 확정된지 30일 이내의 사건을 조회할 수 있다. 확정된 사건은 기록을 열람할 수 없고 [사건번호]를 클릭하여 사건정보를 조회할 수 있다.



Ⅵ. 서류제출

1. 개요

전자소송 사용자로 등록하고 전자소송 동의를 한 당사자 등은 소송서류를 법원을 방문하지 않고 인터넷을 통하여 전자적으로 작성 및 제출할 수 있다.

전자문서 제출방식은 ① 전자소송시스템에 빈칸 채우기 방식(e-Form 양식) 등으로 입력하거나 미리 작성된 전자문서를 첨부하여 등재하는 방법과 ② 종이문서로 작성된 것을 스캔 등을 통하여 전자문서로 변환하여 전자소송시스템을 통하여 제출하는 방법이 있다.

작성중인 서류는 제출완료 전까지 [나의전자소송 > 나의문서함 > 작성중서류]목록에서 조회된다.

○ 서류제출 메뉴



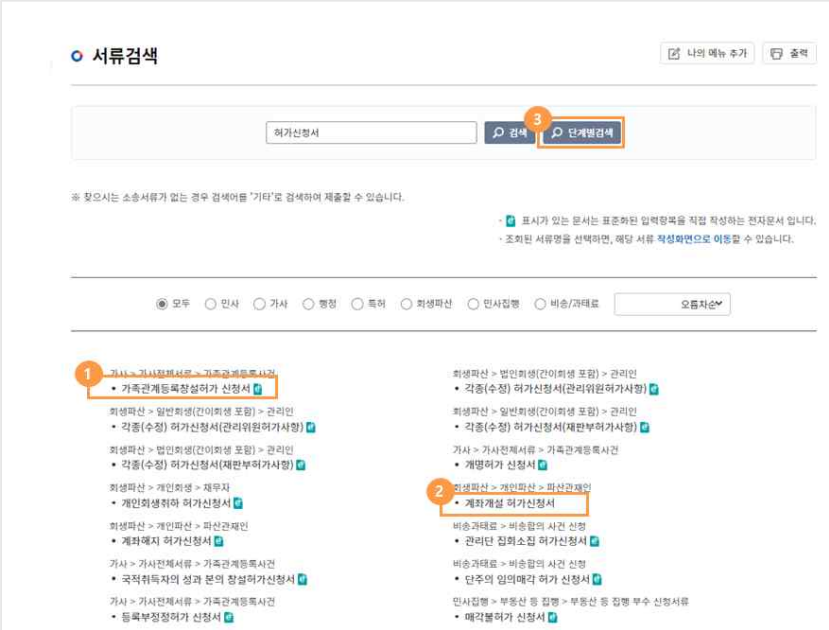
2. 서류검색

○ 메뉴 : 서류제출 > 서류검색

전자소송포털에서 제출 가능한 소송서류를 검색한다.



① 검색할 소송서류명의 전체 및 일부를 입력하고 검색버튼을 누르면 입력한 단어가 포함된 소송서류를 아래와 같이 검색할 수 있다.



① 조회된 소송 서류명을 누르면 해당 서류를 제출할 수 있는 화면으로 이동합니다.
서류명에 표시가 있는 서류는 빈칸 채우기 방식(e-Form 양식)으로 작성할 수 있는 서류이다.

② 표시가 없는 서류는 스캔문서 또는 해당서류를 직접작성하여 원본파일을 제출하는 방식의 서류이다.

③ 단계별 검색기능을 제공하는 팝업이 표시됩니다.


단계별검색
1단계 소송유형
민사서류
가사서류
행정서류
특허서류
회생파산서류
민사집행서류
비송과태료서류
2단계 서식분류
소제기 관련
주장서면
증거신청서 관련
청구취지 관련
보정/송달 관련
당사자 관련
소송대리 관련
기일 및 변론 관련
기일 및 진행관련 신청
3단계 서식분류
답변서(청구취지/원인)
준비서면
멀티미디어 주장자료
준비서면 제출기한 연장신청서
참고서면
탄원서(진정서등)
답변서 제출기한 연장신청서
구석명신청서

3. 소장 제출

서류검색 기능 또는 소송유형별 서류제출 메뉴에서 '소장'을 선택한다.

(민사 소장을 기준으로 소장 작성 설명)

가. 당사자 작성



소장작성 화면으로 이동하면 먼저 전자소송에 대한 동의를 체크해야한다. 사전포괄동의를 신청한 사용자인 경우에는 체크박스가 자동을 선택되어 있고 변경이 불가능 하다.

소장을 제출하는 본인이 당사자이면 [당사자작성]을 클릭한다.

1) 문서 작성(e-Form)

사건기본정보란에서는 '사건명, 법원, 청구구분, 소가구분'을 선택하고, '소가'를 입력한다.

※ 사건기본정보란에 입력된 정보에 따라 사건의 사물관할 및 사건번호가 부여되므로 신중히 입력하여야 하며, 입력이 잘못되어 사물관할이 잘못 부여된 경우 재배당이나 이송절차를 밟아야 하므로 절차가 지연될 수 있다.



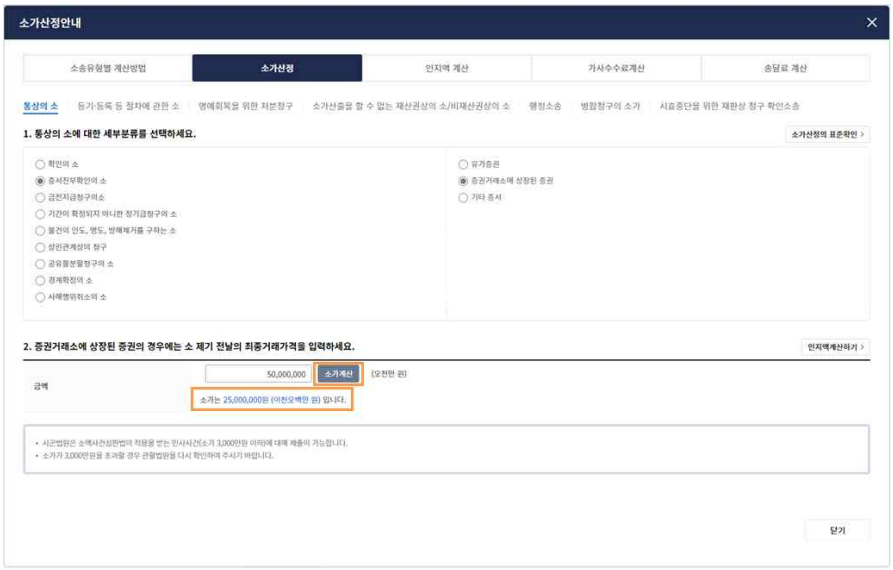
① 사건명은 소장에 표시할 사건명을 선택하되 사건명이 없는 경우'기타'를 선택한 후 사건명을 직접 입력할 수 있다.

② 소장을 제출할 관할 법원을 선택합니다. [관할법원 찾기]버튼을 선택하면 상대방 주소지의 시/구/군 이름으로 관할법원을 검색할 수 있다.

③ 청구구분을 선택한다

- 재산권상청구'를 선택하고 '소가구분'란에서 '금액'이나 '토지등의 평가액'을 선택하면 소가를 직접 입력할 수 있으며, [소가산정안내]버튼이 활성화 된다.
  [소가산정안내]버튼을 클릭하면 '소송비용계산'팝업창이 열리고 해당화면에서 소송유형별 계산방법, 소가산정, 인지액계산, 가사수수료계산, 송달료 계산을 할 수 있다.
- '비재산권상청구'를 선택하는 경우 합의사건으로 배당되나 사건명이 수표금·어음금, 손해배상(자), 손해배상(산), 금융기관등이 원고인 구상금/대여금/보증금 청구사건인 경우는 단독사건으로 배당된다. 또한'비재산권상 청구'를 선택하고 '해고무효확인의 소를 제외한 회사등 관계소송, 무채재산권에 관한 소송'을 선택하면 소가가 1억 원으로 자동입력되며 1억 원이상으로만 금액을 수정할 수 있다.

④ [소가산정안내] 버튼을 클릭하면 소가산정안내 화면이 팝업되며 [소가산정] 탭에서 소송유형선택하고 소송금액을 입력한 뒤 소가계산에 도움을 받을 수 있다.



⑤ 사건기본정보를 입력 한 후 [등록]버튼을 클릭하여 저장한다.

⑥ 당사자입력은 당사자 구분에 '원고'를 선택하고 [내정보 가져오기]를 클릭하면 사용자 등록 시 입력한 정보가 자동으로 입력된다.



⑦ 원고 정보 입력 후 [등록]버튼을 클릭하면 당사자 목록에 추가된다.

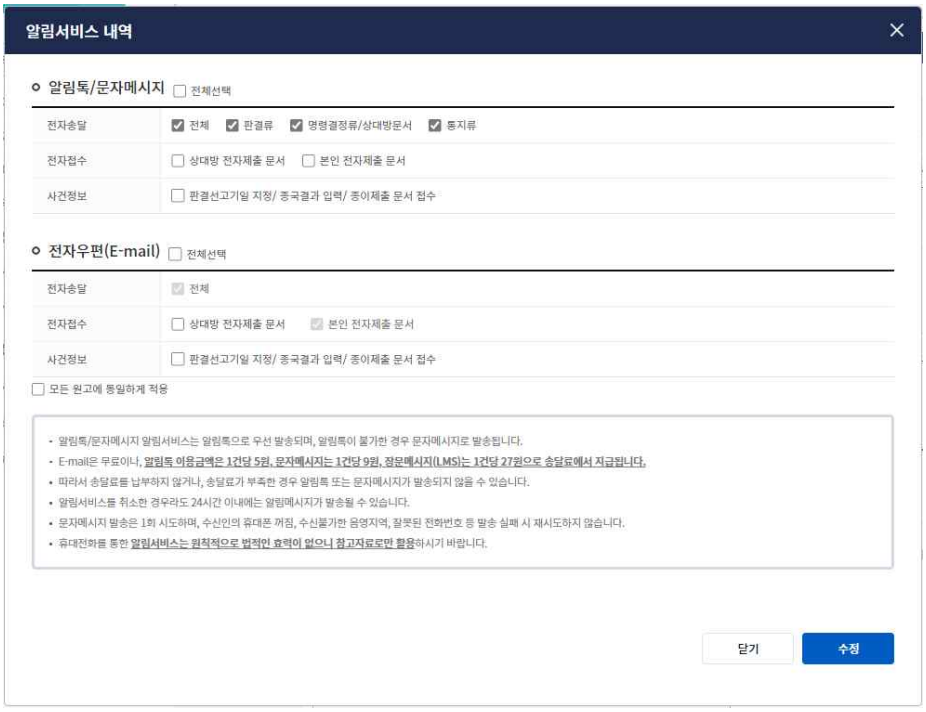
원고는 로그인한 사용자 본인이 반드시 포함되어야 하며, 본인 외 원고는 전자소송아이디가 있다면 주민번호를 입력하고 [사용자정보확인]으로 주소 및 연락처 정보를 가져올 수 있다. 원고가 전자소송등록사용자가 아니라면 □ 비회원에 체크한 후 입력한다.

⑧ 원고 당사자 등록을 마쳤다면 피고 정보를 등록한다.



⑨ 등록된 당사자목록을 확인하고 [알림서비스]를 클릭하여 이메일, 휴대전화메시지 알림 대상을 수정 할 수 있다.





⑩ 피고가 미성년자이거나 피후견인등 제한능력자로 법정대리인이 있는 경우 대리인 정보를 입력 할 수 있다.

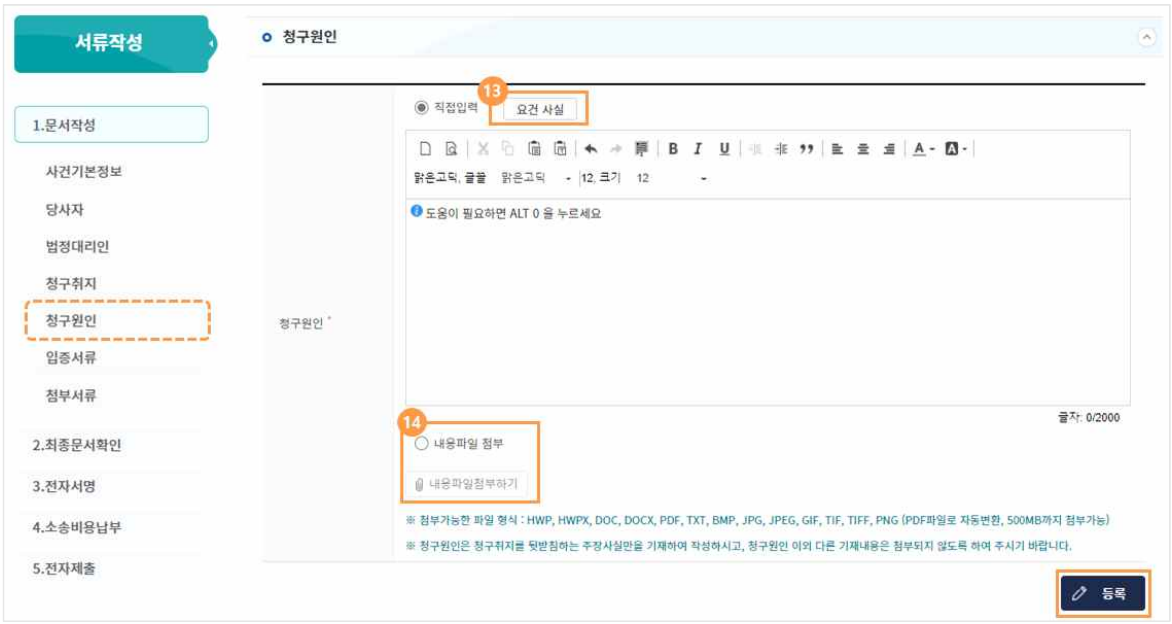




⑪ 청구취지는 [작성예시참조]버튼을 클릭하여 사건명별로 청구취지 작성 예시문을 확인하고 이를 참고하여 청구취지를 작성 할 수 있다. 청구취지는 2,000자 이내로 내용을 직접 입력하여야 한다.



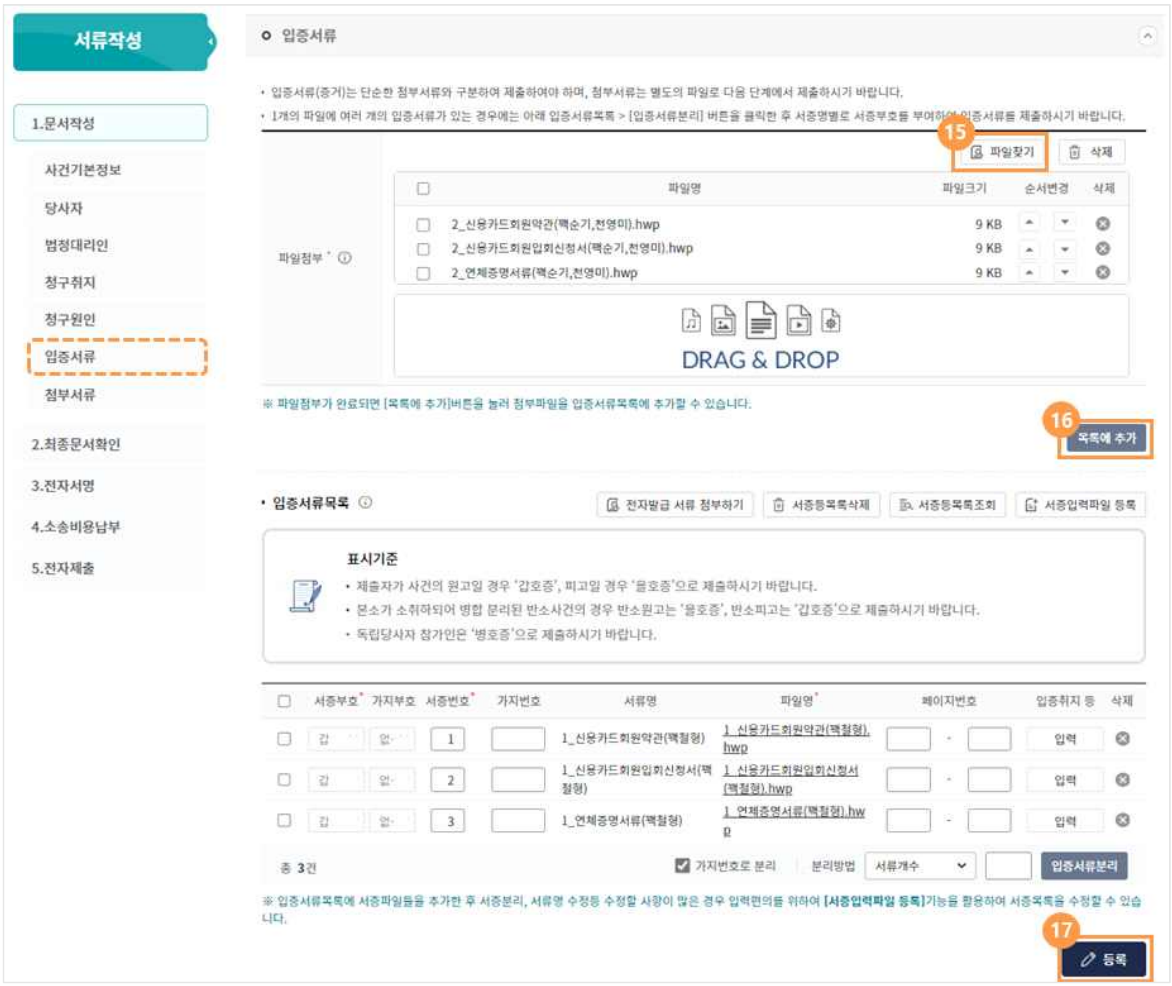
⑫ 건물인도, 매매로 인한 소유권이전등기 등 사건에서의 별지 부동산 목록이나 도면 등을 첨부하고자 하는 경우에는 항목 하단의 [청구취지별지 첨부하기]버튼을 이용하여 첨부하면 작성된 소장 마지막장에 별지로 첨부된다.



⑬ 청구원인은 [요건사실]버튼을 클릭하여 사건명별 요건사실을 확인하고 그 내용을 참고하여 청구원인을 작성할 수 있다.



⑭ 청구원인은 2000자 이내로 '직접입력'하거나 '내용파일첨부'를 선택하여 별도파일로 작성한 청구원인을 첨부할 수 있다.



⑮ 사건의 입증자료로 사용할 증거파일을 [파일찾기] 또는 [Drag & Drop] 기능을 이용하여 파일을 등록한다.

⑯ [목록에 추가] 버튼을 클릭하여 입증서류 목록에 추가한다.

⑰ 입증서류 목록을 편집한 후 [등록]버튼을 클릭한다.



⑱ 첨부서류로 첨부할 파일을 [파일찾기] 또는 [Drag & Drop] 기능을 이용하여 파일을 등록한다. 첨부서류로 제출한 문서는 증거로 사용될 수 없으며 판결(결정)등에 효력이 없으므로 입증서류가 첨부서류에 첨부되지 않도록 유의하여야 한다.

⑲ [목록에 추가] 버튼을 클릭하여 첨부서류목록에 추가한다.

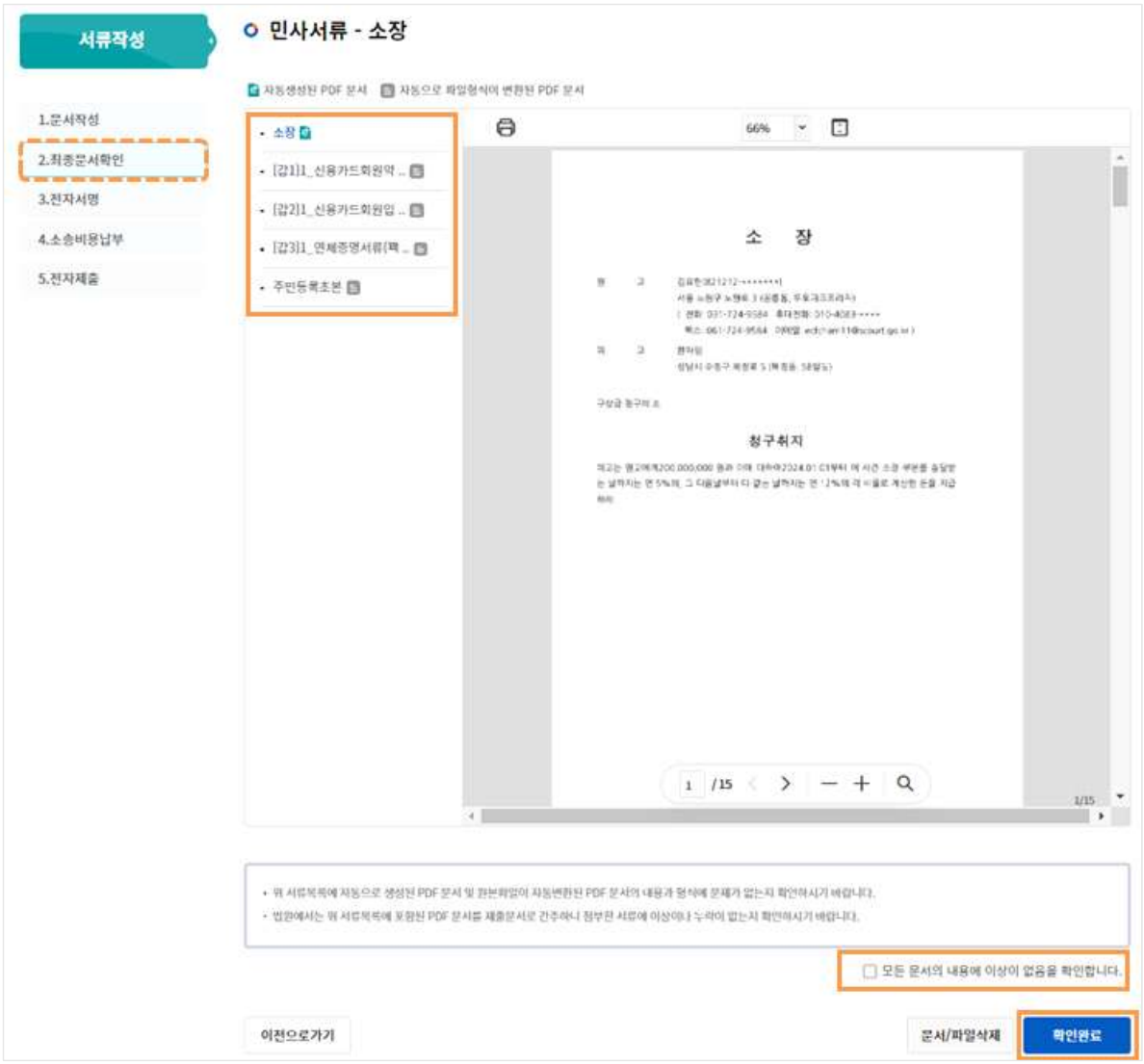
⑳ 첨부서류명, 첨부순서를 수정할 수 있고 수정이 완료되면 [등록]버튼으로 저장한다.

㉑ 소장 작성이 완료되면 [작성완료] 버튼을 클릭하면 소장을 생성하고 등록한 파일들을 PDF로 변환한다.

2) 최종문서확인

문서작성화면에서 작성을 완료하면 [작성완료]버튼을 통해 '최종문서확인'단계로 이동합니다.

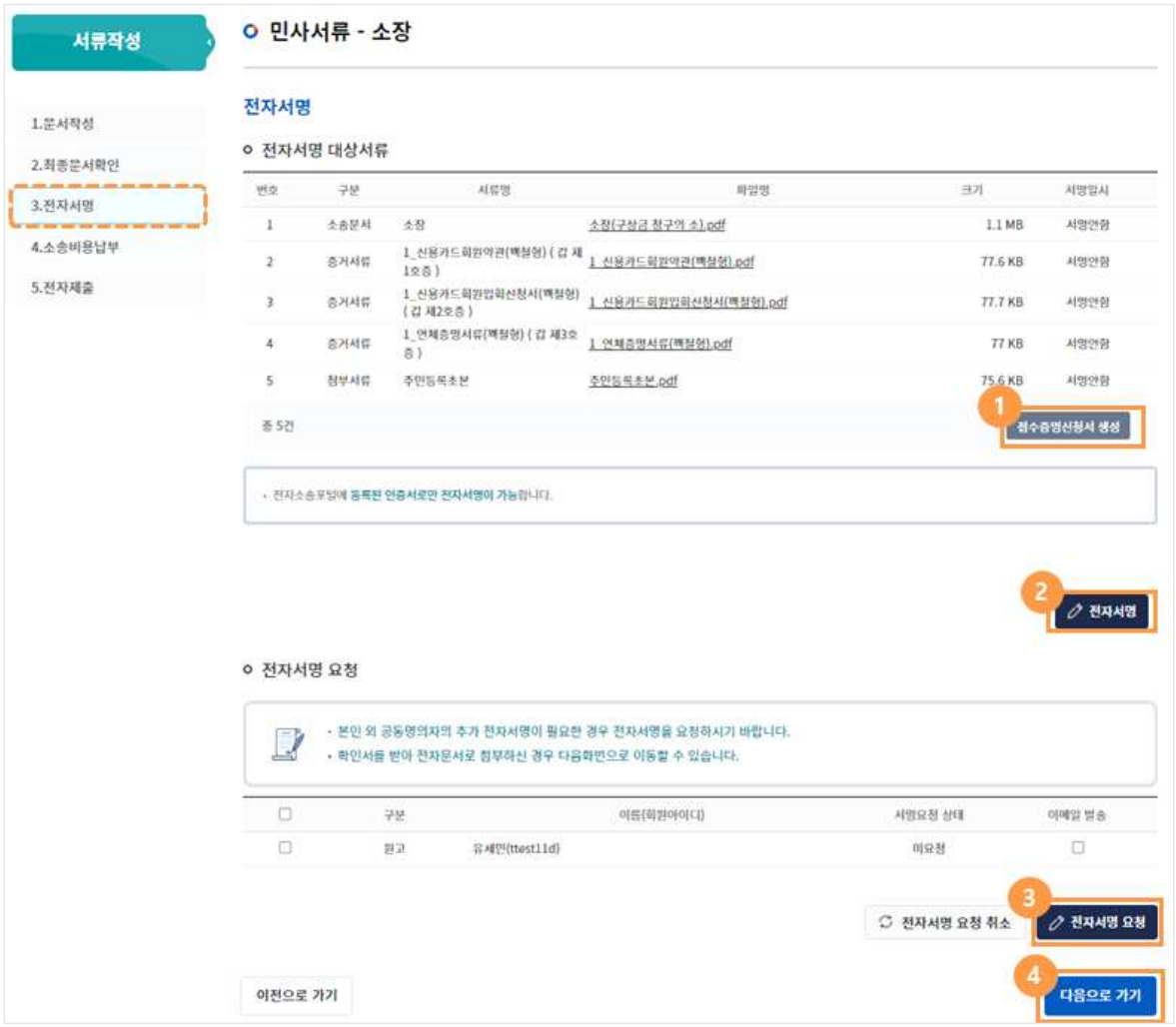
작성완료된 소장 내용확인 후 수정사항이 있으면 [이전으로 가기]버튼을, 수정사항이 없다면' 모든 문서의 내용에 이상 없음 확인'체크 후 [확인완료]버튼을 눌러 소송비용납부 화면으로 이동합니다.



3) 전자서명

소장 입력화면에서 등록한 본인 외 원고 중 전자소송ID가 있을 경우 본인 전자서명을 마친 후 공동명의자에게 전자서명을 요청할 수 있다. 소장의 원고들은 소장서류의 공동명의자로 전자소송포털에서 전자서명을 하거나 확인서를 받아 전자문서로 첨부할 수 도 있다.

서류명의자 중 전자소송ID가 있는 원고가 본인만 있을 경우 전자서명화면으로 이동하지 않고 소송비용납부 화면으로 바로 이동한다.



① 전자서명 전에 소장제출에 대한 접수증명원 발급을 원할 경우 접수증명신청서를 생성한다.

② 제출할 서류를 한번 더 확인한 후 본인의 인증서로 전자서명 처리한다.

③ 본인 외 공동명의자에게 전자서명 요청 할 수 있다.

④ 소장 첨부서류로 공동명의자의 서명을 받은 확인서를 첨부한 경우 [다음으로 가기]버튼을 클릭하여 소송비용 납부화면으로 이동한다.

4) 소송비용납부



① 소장 문서작성 단계에서 입력한 정보를 바탕으로 납부할 인지액, 및 송달료를 자동으로 계산하여 보여진다. 소송비용 계산 방법에 대한 확인은 [인지액산정기준], [송달료산정기준]을 참고할 수 있다.

② 소송비용을 납부할 방식을 가상계좌, 계좌이체, 신용카드, 휴대폰 소액결제 중 선택한다. 납부방식에 따라 이용가능한 시간과 수수료가 상이하오니 안내문을 읽어보고 선택할 수 있도록 한다.

[납부방식 수수료 안내]

- 계좌이체·신용카드 납부시 전자결제수수료(소송비용 x 2.41%, 최저수수료 200원)가 부과
- 휴대폰소액결제 납부 시 전자결제수수료(소송비용 x 6.98%, 최저수수료 200원)가 부과
- 가상계좌 납부는 전자결제수수료가 별도로 부과되지 않습니다. 단, 타은행 이체거래 시 이체수수료는 발생할 수 있습니다.

[전자결제 시간 안내]

대한민국 법원 전자소송포털의 서비스 중 소송비용의 전자결제 기능은 다음 시간에만 가능합니다. (금융기관 계좌이체는 해당 금융기관의 서비스 시간 기준으로 결제 가능)

- 평일(월~금) : 오전 9시 ~ 오후 10시
- 휴일 및 법정공휴일 : 오전 9시 ~ 오후 8시

가상계좌번호를 이용한 각 은행 납부 이용시간은 다음과 같습니다.

- 평일(월~금) : 오전 1시 ~ 오후 10시 (일부 은행은 휴일 거래 불가능하여 평일만 가능)



③ 원고가 다수인 경우 인지액, 송달료 납부당사자, 인지액 납부인을 선택한다.

④ 송달료, 인지액 환급계좌를 입력하고 [계좌확인]을 한다.

⑤ 송달료 계좌환급 불가시 은행에서 통지할 환급통지 방식을 선택한다.



⑥ 소장 소송비용 납부화면에서 송달료 자동납부 신청을 할 수 있다. 위에서 송달료 납부

체크를 하지 않고 송달료 자동납부 신청을 체크하면 송달료 예납부터 자동이체 신청을 할 수 있고, 송달료 납부를 체크하고 송달료 자동납부 신청도 체크하면 추후 추납사유가 발생하였을 때 송달료 자동납부 계좌에서 자동이체가 실행된다.

⑦ 송달료를 납부할 당사자를 선택한다.

⑧ 송달료 자동이체가 실행될 계좌를 입력하고 [계좌확인]버튼을 클릭한다. 환급계좌와는 달리 로그인한 본인의 계좌로만 등록 할 수 있다.

⑨ 송달료 환급받을 계좌를 입력하고 [계좌확인] 한다.

⑩ 송달료 계좌환급 불가시 은행에서 통지할 환급통지 방식을 선택한다.

⑪ 송달료 자동납부 계좌 정보는 은행에 등록되어 처리되므로 개인정보 수집 및 이용동의, 개인정보 제3자 제공 동의 내용에 동의하여야 한다.

⑫ 소송비용납부 화면 최상단에서 선택한 납부방식에 따라 소송비용납부 약관동의 내용과 결제정보 및 수수료가 상이하며 '약관동의' 후 결제정보를 선택하고 좌측하단 [소송비용납부] 버튼을 클릭하여 납부처리한다.

⑬ 소송비용납부를 별도로 하여 영수증을 첨부하였거나, 추후 납부할 경우 [다음으로 가기] 버튼을 클릭하여 문서제출 화면으로 이동한다.



5) 전자제출

최종 문서제출 화면에서는 제출한 서류의 목록을 다시 한번 확인한다.

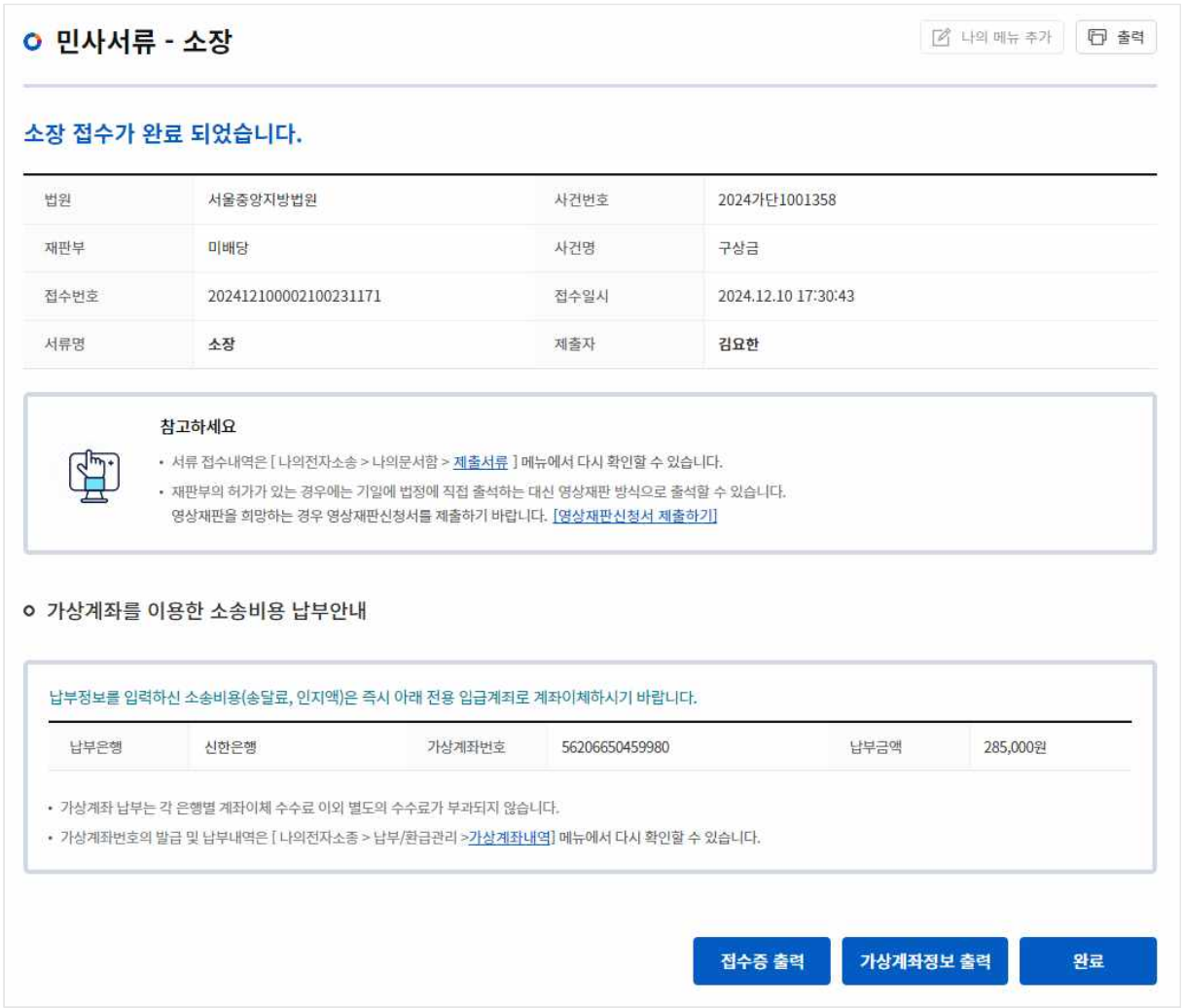


① 파일명을 더블클릭하면 문서뷰어를 통해 제출할 서류내용을 확인하고 저장 및 출력이 가능하다.

② 앞에서 전자서명단계에서 접수증명신청서를 생성한경우 접수증명원 신청건수를 입력하고, 전자서명을 하지 않은 경우는 접수증명신청서 생성 후 접수증명원 신청건수를 입력 할 수 있다. 문서제출이 완료된 이후에는 접수증명신청을 할 수 없다.

③ 전자서명내역과, 소송비용 납부 결제정보를 확인한 후 [문서제출] 버튼을 클릭하여 소장을 제출한다.



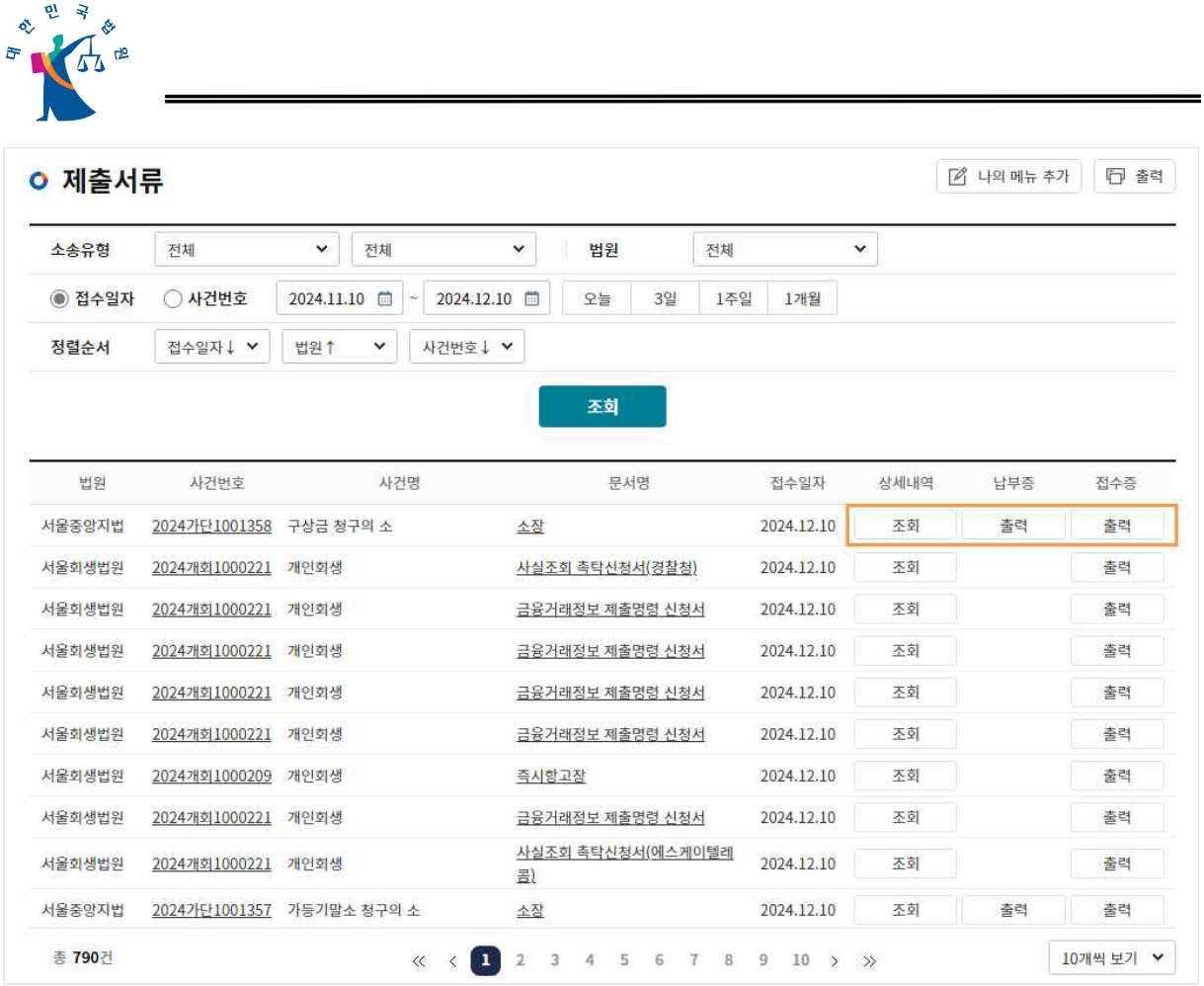


④ 접수결과확인 화면에서 소장접수와 함께 채번된 사건번호가 조회된다. 가상계좌로 납부한 경우 가상계좌번호를 확인하고 가상계좌정보출력도 가능하다.

⑤ [접수증 출력]버튼을 클릭하여 접수증을 출력할 수 있다.

접수증은 접수증명원과 달리 법적인 효력이 없는 참고용 문서로 전자소송시스템을 이용하여 전자적으로 제출한 모든 서류에 대하여 [나의전자소송>나의문서함>서류제출]화면에서 수수료 없이 계속하여 출력할 수 있다.

⑥ [완료]버튼을 클릭하면 제출서류 화면으로 이동한다. 제출서류 화면에서 지금까지 제출한 소송서류의 제출정보를 확인 할 수 있다.


제출서류
나의 메뉴 추가
출력
소송유형
전체
전체
법원
전체
접수일자
사건번호
2024.11.10
~
2024.12.10
오늘
3일
1주일
1개월
정렬순서
접수일자↓
법원↑
사건번호↓
조회
법원 사건번호 사건명 문서명 접수일자 상세내역 납부증 접수증
서울중앙지법 2024가단1001358 구상금 청구의 소 소장 2024.12.10 조회 출력 출력
서울회생법원 2024개회1000221 개인회생 사실조회 촉탁신청서(경찰청) 2024.12.10 조회 출력
서울회생법원 2024개회1000221 개인회생 금융거래정보 제출명령 신청서 2024.12.10 조회 출력
서울회생법원 2024개회1000221 개인회생 금융거래정보 제출명령 신청서 2024.12.10 조회 출력
서울회생법원 2024개회1000221 개인회생 금융거래정보 제출명령 신청서 2024.12.10 조회 출력
서울회생법원 2024개회1000221 개인회생 금융거래정보 제출명령 신청서 2024.12.10 조회 출력
서울회생법원 2024개회1000209 개인회생 즉시항고장 2024.12.10 조회 출력
서울회생법원 2024개회1000221 개인회생 금융거래정보 제출명령 신청서 2024.12.10 조회 출력
서울회생법원 2024개회1000221 개인회생 사실조회 촉탁신청서(에스케이텔레콤) 2024.12.10 조회 출력
서울중앙지법 2024가단1001357 가등기말소 청구의 소 소장 2024.12.10 조회 출력 출력
총 790건
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10개씩 보기

Ⅶ. 제증명발급신청

제증명은 제증명 종류나 사건 상태 등에 따라 자동발급 또는 수동발급으로 처리된다.

자동발급의 경우 기본적으로 사건 종국 전에 전자소송에 동의한 당사자와 소송대리인이 있는 사건(전자·종이사건 중 일부)으로, 전자소송포털에 나의사건으로 등록된 사건이어야 한다. 그 외에도 공증 여부, 종국 관련 재판서 등록 현황 등 일정조건을 충족한 경우에만 자동으로 발급을 받을 수 있다.

자동발급의 경우에는 즉시발급의 장점이 있으며, 수동발급인 경우에는 발급비용이 발생하고 법원에서 신청내용을 확인하여 발급 처리를 하므로, 발급까지 수일이 걸릴 수 있다.

◯ **메뉴 : 각종신청 > 제증명발급신청**



제증명발급신청화면은 서류제출 화면과 같이 제증명 발급신청 목록이 보여지고 발급신청할 서류를 선택하고 신청서를 작성 할 수 있다. 수 표시가 있는 문서는 수동발급 문서로 제증명발급신청서를 제출한 후 법원 제증명 발급담당자가 심사를 거쳐 증명서 발급하는 문서를 의미한다. 법원 제증명 담당자를 거치지 않고 즉시 자동발급되는 문서도 공증자료가 없거나, 제증명 발급대상이 명확하지 않은 경우 또는 신청자의 신원확인이 필요한

경우 등 자동발급요건에 해당되지 않는 경우도 수동발급으로 처리 될 수 있다.
접수증명신청은 서류제출 단계에서 신청할 수 있으며 인터넷제증명 발급화면에서 출력할 수있다.

1. 인터넷제증명 자동발급

○ **대상 제증명 종류** : 송달증명, 확정증명, 송달및확정증명, 판결등본, 판결정본

○ **신청인의 범위** : 사건 종국 전에 전자소송에 동의하고 나의 사건으로 등록한 당사자와 소송대리인(접수증명은 법무사도 가능)

인터넷제증명 자동발급 신청은 법원 제증명 담당자를 거치지 않고 자동발급을 기반으로 하기 때문에 신청인, 대상 제증명, 대상사건에 제한이 있을 수 밖에 없으며, 자동발급이 불가능 한 경우에는 수동발급으로 신청할 수 있으며 이 경우에는 인지액이 발생한다.

가. 확정증명 발급신청

① 제증명 발급 신청서를 선택하면 사건확인 화면으로 이동한다. 사건번호, 당사자명을 입력한후 [확인]버튼을 클릭하면 자동발급으로 신청이 가능한 사건인지 확인한 후 신청서 작성화면으로 이동하거나 자동발급이 불가능 한 경우 수동발급으로 처리할 것인지 확인한다.



② 사건정보를 확인하고 사건 또는 당사자별 제증명신청 구분을 선택한다. 발급통수와 공증항목을 입력한다.



③ 신청구분을 당사자별로 선택하면 발급대상자를 선택하여야 한다. 발급대상자 팝업화면에서 당사자를 선택하고 [등록]버튼을 클릭하여 하단 목록에 추가한 다음 [확인]버튼을 클릭한다.



④ 발급대상자를 목록에 추가한 후 [등록] 클릭하여 저장하도록 한다.

⑤ 제증명 발급 신청취지, 신청사유를 입력하고 등록한다. 신청취지는 기본 문구를 제공하며 필요한 경우 수정한다. 신청사유는 필수 입력값은 아니다.



⑥ 서류명의인을 입력하고 신청인 연락처를 입력 할 수 있다. 모든 입력을 마쳤다면 [작성완료]버튼을 클릭한다.



⑦ 최종문서확인에서 ‘문서작성’ 단계에서 작성된 내용이 PDF서식으로 정확히 입력되었고 첨부되었는지를 다시 한번 확인 한다. 작성된 문서에 이상이 없을 시 하단 ‘모든 문서의 내용에 이상이 없음을 확인’ 함을 체크 후 [확인완료]버튼을 클릭한다.



⑧ ‘증명서’류 제증명 자동발급은 인지액 납부가 없으며 문서제출화면에서 제출하는 사건과 서류에 대한 최종확인을 한 후 [문서제출]버튼을 클릭하여 인증서로 전자서명하면 제출이 완료된다. (판결문정/등본 발급의 경우 인지액 납부 필요)



나. 제3채무자의 확정증명(채권압류 및 전부명령) 발급신청

제증명 인터넷 자동발급은 신청인을 당사자와 소송대리인으로 제한하고 있으나, 채권압류및전부명령 사건의 확정증명원에 한해 제3채무자도 신청 및 발급받을 수 있다. 제3채무자가 채권압류및전부명령 사건의 확정증명원을 전자적으로 발급받기 위해서는 법원 재판사무시스템에 주민등록번호가 등록되어 있거나, 법원으로부터 부여받은 전자소송인증번호가 있어야 한다.



2. 인터넷제증명 수동발급

○ **대상 제증명 종류** : 집행문(초도,재도,수통)(정본포함), 지급명령정본(수통,재도), 이행권고결정(수통,재도), 결정정(등)본, 조서정(등)본, 지급명령등본, 이행권고결정등본, 송달증명(경정결정), 사용증명, 배당표 등본, 변제수행납입증명원

○ **신청인의 범위** : 전자소송포털에 등록된 사용자로 제증명 발급에 대하여 전자소송동의를 한 당사자, 소송대리인, 법무사

인터넷제증명 수동발급 신청은 법원 제증명 담당자가 심사를 거쳐 증명서 발급을 완료하므로 나의 전자소송사건으로 등록되지 않은 사건의 당사자, 대리인, 법무사도 소명할 수 있는 자료를 첨부하여 전자소송시스템으로 제증명을 발급받을 수 있다.

수동발급은 사용자가 전자소송포털을 통해 발급수수료 납부 후 제증명 발급신청을 하면

법원 발급담당자의 검토를 거쳐 처리결과를 전자우편(이메일)을 통해 통지받게 된다.

가. 집행문(정본포함) 발급신청

① 제증명 발급 신청서를 선택하면 사건확인 화면으로 이동한다. 사건번호, 당사자명을 입력한후 [확인]버튼을 클릭하면 신청서 작성화면으로 이동한다. 자동발급 제증명신청의 경우도 발급조건이 맞지않은 경우 수동발급으로 신청 할 수 있다.



② 신청종류에 따라 신청구분, 발급통수를 입력 할 수있다.



[집행문 재도부여신청]

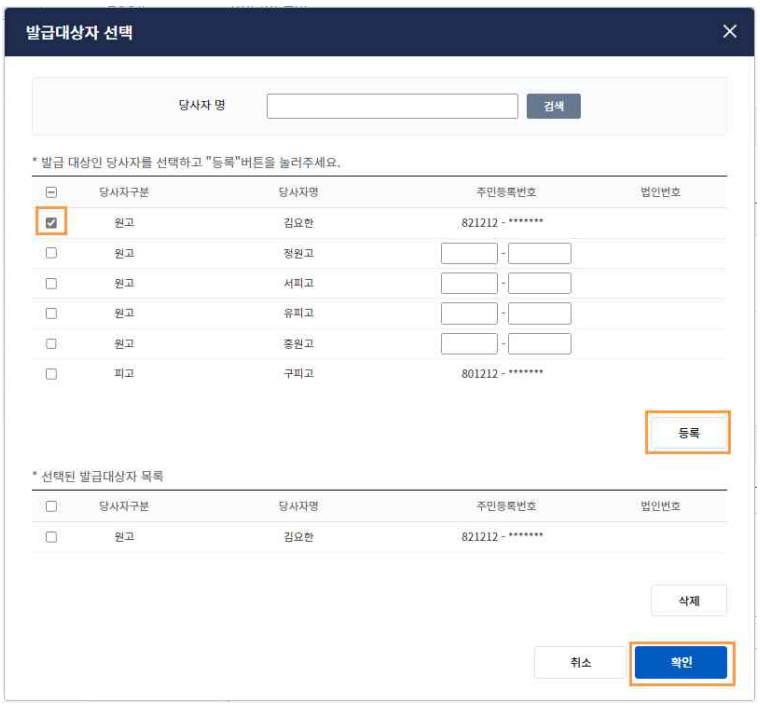


[집행문 수통부여신청]

③ 신청구분이 ‘당사자별’인 경우 발급대상자를 선택한다.



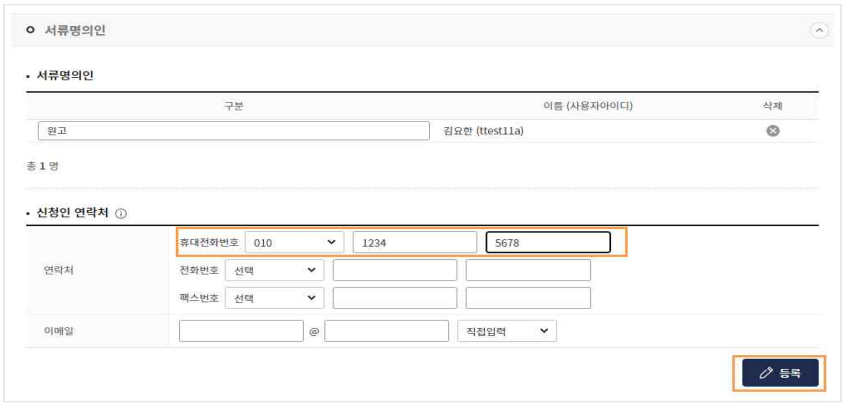
④ 발급대상자 선택화면에서 당사자를 선택하고 [등록]버튼을 클릭하여 하단 목록에 추가한다음 [확인]버튼을 클릭한다.



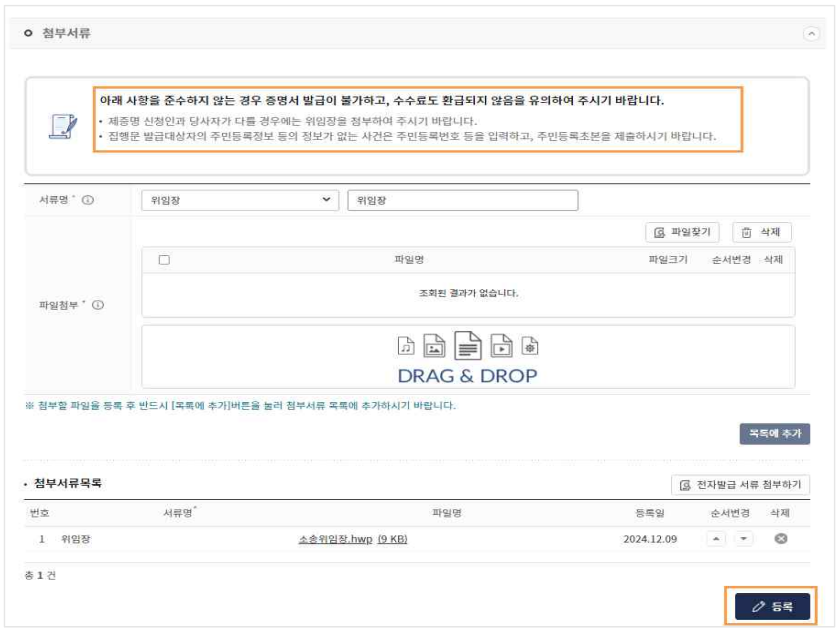
⑤ 제증명 발급 신청취지, 신청사유를 입력하고 등록한다. 신청취지는 기본 문구를 제공하며 필요한 경우 수정한다. 신청사유는 필수 입력값은 아니지만 제증명 발급담당자에게 추가적으로 전달할 내용이 있는 경우 추가 기술 할 수있다.



⑥ 나의 전자소송으로 등록된 사건이 아니면 서류명의인 구분에 ‘기타’로 표시 될 수 있다. 사건의 지위로 수정하여 제출하여야 발급담당자가 발급자격 확인 시 도움이 된다. 수동발급의 경우 발급담당자가 연락할 수 있는 연락처를 입력하도록 한다.



⑦ 제증명신청인과 당사자가 일치하지 않는 경우 ‘위임장’을, 집행문의 경우 발급대상자의 주민등록정보가 없는 사건의 경우 ‘주민등록초본’을, 집행문의 재도/수통발급신청의 경우 신청사유 ‘사용증명원, 분실사유서등 소명자료’ 등을 첨부하여야 한다.



⑧ 전자소송동의 후 [작성완료]를 클릭한다.



⑨ 최종문서확인에서 ‘문서작성’ 단계에서 작성된 내용이 PDF서식으로 정확히 입력되었고 첨부되었는지를 다시 한번 확인 한다. 작성된 문서에 이상이 없을 시 하단 ‘모든 문서의 내용에 이상이 없음을 확인’ 함을 체크 후 [확인완료]버튼을 클릭한다.



⑩ 수동발급은 소송비용납부화면으로 연결되며 제증명 발급수수료(인지액)을 납부한다. 납부방식을 선택하고, 납부당사자와 납부인을 선택한 뒤 납부방식에 따른 결제를 진행한다.



⑪ 문서제출화면에서 제출하는 사건과 서류에 대한 최종확인을 한 후 [문서제출]버튼을 클릭하여 인증서로 전자서명하면 제출이 완료된다.



3. 제증명 발급형태 및 발급수수료 안내

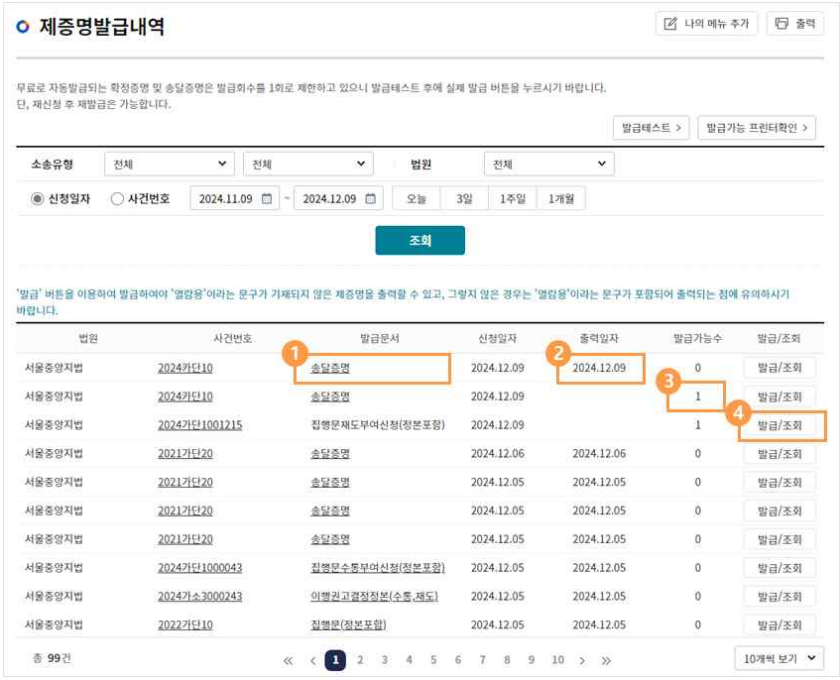
순번	유형	종류	발급 형태	수통	수수료	사건별 발급	당사자별 발급
1	사건에관한증명	송달증명	자동/ 수동	O	자동 : 0, 수동 : 450	O	O
2	사건에관한증명	확정증명	자동/ 수동	O	자동 : 0, 수동 : 450	O	O
3	사건에관한증명	확정증명 (채권압류및전부명령)	자동	O	자동 : 0	O	O
4	사건에관한증명	송달및확정증명	자동/ 수동	O	자동 : 0, 수동 : 900	O	O
5	사건에관한증명	사용증명	수동	X	450	O	X
6	사건에관한증명	배당표등본	수동	O	900	O	X
7	사건에관한증명	송달증명(경정결정)	수동	O	450	O	O
8	조서/재판서	결정등본	수동	O	900	O	O
9	조서/재판서	결정정본	수동	O	900	O	O
10	조서/재판서	조서등본	수동	O	900	O	O
11	조서/재판서	조서정본	수동	O	900	O	O
12	조서/재판서	판결등본	자동/ 수동	O	900	O	O
13	조서/재판서	판결정본	자동/ 수동	O	900	O	O
14	조서/재판서	이행권고결정등본	수동	O	900	O	X
15	조서/재판서	이행권고결정정본 (수통,재도)	수동	O	재도 : 900, 수통 : 900*발급통수	O (확정)	X
16	조서/재판서	지급명령등본	수동	O	900	O	X
17	조서/재판서	지급명령정본 (수통,재도)	수동	O	재도 : 900, 수통 : 900*발급통수	O	X
18	집행문 등	집행문(정본포함)	수동	X	450	X	O
	집행문 등	집행문수통부여신청 (정본포함)	수동	O	1,350 * 발급통수	X	O
	집행문 등	집행문재도부여신청 (정본포함)	수동	X	1,350	X	O
19	사건에관한증명	변제수행납입증명	수동	O	450	X	O

※ 신용카드, 계좌이체, 휴대폰 소액결제 납부대행수수료 별도(최소 200원), 가상계좌 납부대행수수료 없음

4. 제증명 발급

가. 제증명발급내역

제증명발급신청을 완료한 건은 '제증명발급내역'에서 발급신청목록을 확인할 수 있다. 발급목록은 신청일자, 사건번호 등으로 조회할 수 있으며, 최근신청건부터 보여준다.



① 신청목록에서 발급문서명에 밑줄이 그어진 제증명은 법원으로부터 발급되어 뷰어로 발급된 문서를 미리 확인할 수 있다. 뷰어에서 제증명을 출력하면 ‘열람용’이라는 워터마크가 새겨진 문서가 출력되므로 발급기능을 이용하여 출력하여야 한다.

② 발급을 완료한 제증명은 출력일자에 날짜가 보여진다.

③ 제증명 발급신청한 건수가 보여진다. 모두 출력한 경우 건수가 0으로 조회된다.

④ [발급/조회]버튼을 클릭하면 제증명 발급, 출력이력조회, 재출력 요청 등 상세 화면으로 이동한다.

나. 제증명발급 상세

제증명 발급목록에서 신청내역의 [발급/조회]버튼을 클릭하면 제증명발급 상세화면으로 이동한다. 상세화면에서는 발급된 제증명을 출력할 수 있고 신청, 발급, 출력 이력을 확인하고, 비정상 출력 시 재출력 요청을 할 수 있다.

제증명 발급방식으로는 ‘종이출력’ 방식과 ‘전자발급’ 두가지 방식을 제공한다.

‘종이출력’ 방식은 기존과 같이 프린터로 출력하는 방식이며, ‘전자발급’ 종이로 출력하지 않고 제증명 발급 신청한 전자소송아이디로 전자문서가 발급되어 전자소송포털에서 서류제출 시 각족서류의 ‘입증서류 또는 참고서류’ 전자발급된 제증명을 첨부하여 제출 할 수 있다. 또한 사용자가 ‘전자발급’으로 발급한 경우 본인이 아닌 다른 전자소송사용자에게 전달(‘제3자지정’)하여 서류제출 시 전자발급된 제증명을 첨부할 수 있

다.

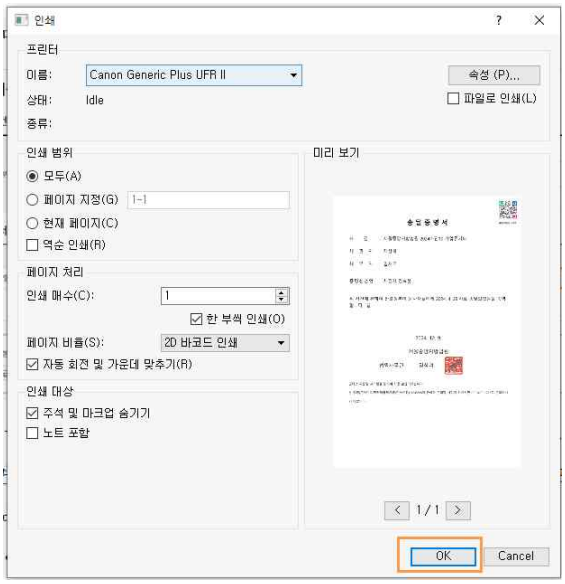


① 발급문서명을 클릭하여 뷰어로 발급된 제증명을 미리보기 할 수 있다. 뷰어에서 제증명을 출력하면 ‘열람용’이라는 워터마크가 새겨진 문서가 출력되므로 발급기능을 이용하여 출력하여야 한다.

② ‘종이출력’ ‘전자발급’ 중 사용자가 선택하여 발급받을 수 있다.

③ 종이출력으로 발급하고자 하는 경우 [발급가능프린터확인], [발급테스트]버튼을 클릭하여 QR코드 표시 및 문서가 정상적으로 출력되는지 미리 확인하여야 한다.

④ 종이출력을 선택하면 제증명 발급 인쇄창이 보여지고 [OK]버튼을 클릭하여 출력한다. 제증명 출력이 완료되면 발급목록에는 발급상태가 ‘발급완료’로 변경된다.

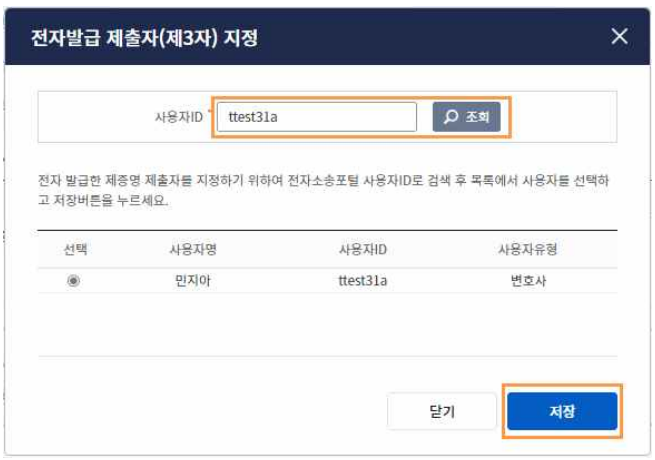




⑤ ‘전자발급’을 선택하여 발급하면 발급상태가 ‘전자발급’으로 변경되고 [제3자지정]버튼이 보여진다.



⑥ ‘전자발급’상태로 변경되면 서류작성 화면에서 전자발급된 제증명을 첨부할 수 있고 다른 전자소송사용자에게 발급된 제증명을 전달하고자 하는 경우 [제3자지정]버튼을 클릭 한다.



⑦ 전자발급 제출자(제3자)지정 팝업화면에서 제증명 발급문서를 전달 할 전자소송사용자 아이디를 입력하여 조회한다. 개인이 발급받은 제증명을 소송진행을 위해 변호사, 법무사 등 전자소송사용자를 지정하여 전달할 수 있다.



⑧ 전자발급 제3자지정으로 제증명 발급문서를 전달한 경우 [지정취소]버튼을 클릭하여 제3자지정을 취소 할 수 있다.

⑨ 신청 및 발급 이력은 ‘신청문서이력’ 목록에서 확인할 수있다. 수동발급 된 제증명의 경우 종이출력 중 전자소송시스템의 장애 등 사용자에게 책임이 없는 사유로 인하여 발급이 정상적으로 완료되지 않은경우 1회에 한하여 [재출력요청]버튼을 클릭하여 그 사유를 소명하고 재출력을 신청할 수 있다.



⑩ 제증명 발급 담당자가 재출력요청을 확인하고 승인하면 문서발급 목록에서 종이발급으로 출력 할 수 있다.

Ⅷ. 각종신청

1. 기록열람 신청

가. 열람제한문서 열람신청

○ 메뉴 : 각종신청 > 기록열람 신청 > 열람제한문서 열람신청

가사, 회생파산 및 민사집행의 재산조회(카조) 사건에서 이용할 수 있다.

1) 가사사건

가사사건의 경우 그 성격상 일반인에 대한 기록공개가 적합하지 아니하기 때문에 당사자나 이해관계를 소명한 제3자만이 재판장의 허가를 얻어 기록의 열람·복사 등을 신청할 수 있도록 제한하고 있다.

> **[가사소송법 10조의2 기록의 열람 등]**
> ① 당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 다음 각 호의 사항을 법원서기관, 법원사무관, 법원주사 또는 법원주사보(이하 "법원사무관등"이라 한다)에게 신청할 수 있다.
> 1. 재판서의 정본(정본)·등본·초본의 발급
> 2. 소송에 관한 사항의 증명서 발급
> ② 당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 재판장의 허가를 받아 다음 각 호의 사항을 법원사무관등에게 신청할 수 있다.
> 1. 조서(조서)의 정본·등본·초본의 발급
> 2. 기록의 열람·복사

당사자 제출 서류 중 '탄원서(진정서등)', '상담보고서', '기타'서류는 열람 제한서류로 설정되고, 이들의 서류를 열람하기 위하여는 '열람제한문서열람신청' 메뉴를 통하여 기록열람신청을 하여야 한다.

2) 회생파산사건

채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제28조(사건기록의 열람 등) 규정에 의해 채무자를 포함한 이해관계인은 사건기록 열람·복사 등을 청구할 수 있고, 법원은 이에 대하여 허가여부를 결정한다.

따라서 민사, 가사, 신청사건 등과 달리 회생파산에 관한 기록은 열람제한문서로서 채무자를 포함한 이해관계인(위임받은 법무사 포함)은 열람을 하고자 할 경우 재판장 허가가 필요

하므로 ‘열람제한문서열람신청’ 메뉴를 통하여 기록열람신청을 하여야 한다.

3) 민사집행의 재산조회(카조)

재산조회 업무는 원칙적으로 전자통신매체를 통하여 이루어지고 있으므로 재산조회결과는 전산자료의 형태로 관리되며, 그 관리를 위하여 법원장 또는 지원장은 재산조회결과를 전담하여 관리하는 직원(전담관리자)을 지정하여야 하고, 전담관리자는 재산조회결과가 강제집행 외의 목적으로 사용되지 않도록 주의하여 업무를 처리하여야 하며, 재산조회결과의 열람·출력의 신청이 있는 경우에만 재산조회결과를 검색할 수 있다(재산조회규칙 제12조 제2항).

[재산조회규칙 제13조(재산조회결과의 열람·출력 신청)]
① 재산조회결과의 열람·출력의 신청은 다음 각호의 사항을 적은 서면에 의하여야 한다.
1. 채권자와 그 대리인의 이름·주소·주민등록번호등
2. 채무자의 주소 또는 주민등록번호등
3. 재산조회 신청사건의 표시(재산조회를 신청한 채권자가 재산조회결과의 열람·출력을 신청한 경우에 한한다)
② 채무자에 대하여 강제집행을 개시할 수 있는 채권자로서 재산조회신청을 하지 아니한 채권자가 재산조회결과의 열람·출력을 신청하는 때에 집행권원의 사본을 제출하여야 한다.
③ 전담관리자는 제1항 및 제2항의 채권자와 그 대리인의 신분 및 대리권이 있음을 확인하여야 한다.

4) 열람제한문서 열람신청

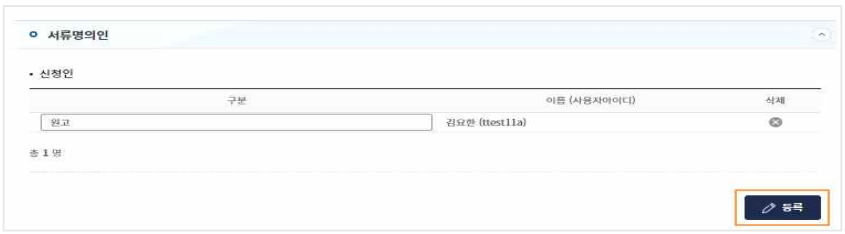
① 소송유형, 법원 사건번호를 입력하고 [확인]버튼을 클릭한다.



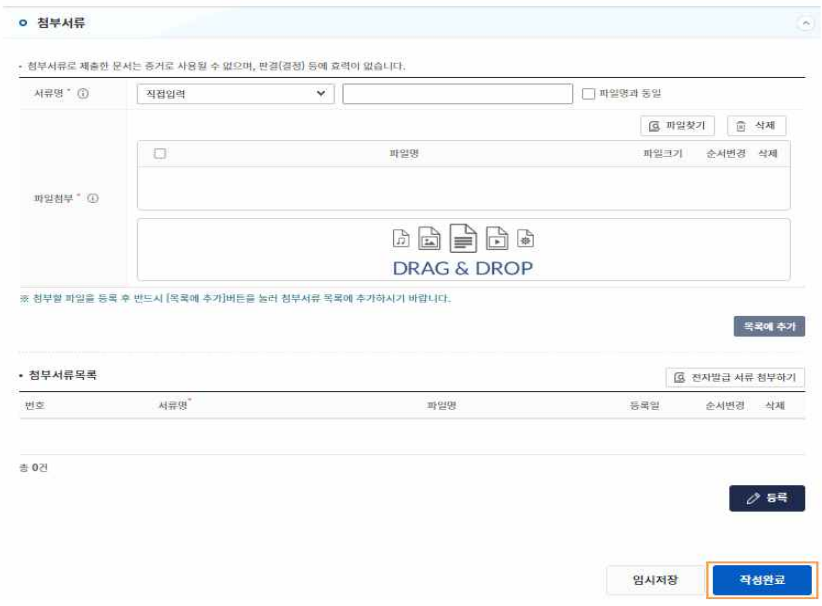
② 열람할 부분과 열람사유를 1,000자 이내로 입력한다.



③ 서류 명의인을 확인한다. 당사자 또는 담당변호사가 여러명일 경우 서류명의인을 선택할 수 있다.



④ 첨부서류 제출이 필요한 경우 첨부서류를 등록한 후 [작성완료]버튼을 클릭한다.



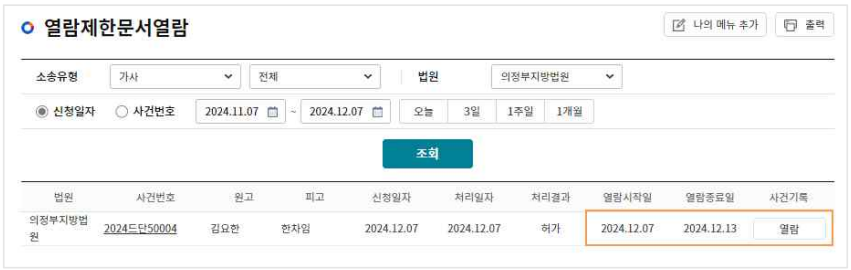
⑤ 재판기록 열람신청서 서류가 생성되고전자서명 후 서류를 제출하면 ‘나의전자소송 > 나의문서함 > 제출서류’ 목록에서 ‘재판기록열람신청서’를 확인 할 수있다. ‘진행중사건’ 또는 ‘나의사건열람’ 기록뷰어에서는 조회되지 않는다.

5) 열람제한문서 열람

① 재판부에서 ‘재판기록열람신청서’를 확인하고 ‘기록공개’ 처리가 완료되면 열람제한문서 열람 목록에 처리일자, 처리결과가 표시된다.



② 열람신청 ‘허가’ 후 최초 열람일로 부터 재판부에서 지정한 기간(예 5일) 동안 열람 할 수 있으며, 허가(처리)일부터 15일간 열람하지 않으면 열람권한이 해제되어 열람 할 수 없다.



나. 원심사건기록 열람신청

상소장을 제출한 상소심 대리인은 기록이 상소심으로 송부되어 상소심 사건번호가 부여되기 전에는 전자소송포털에서 전자소송사건등록을 할 수 없기 때문에 전자적으로는 기록을 열람할 수 없고, 기록이 송부되어 상소심 사건번호가 부여될 때까지 기다리거나 법원에 방문하여 열람을 해야 하는 불편함이 있다.

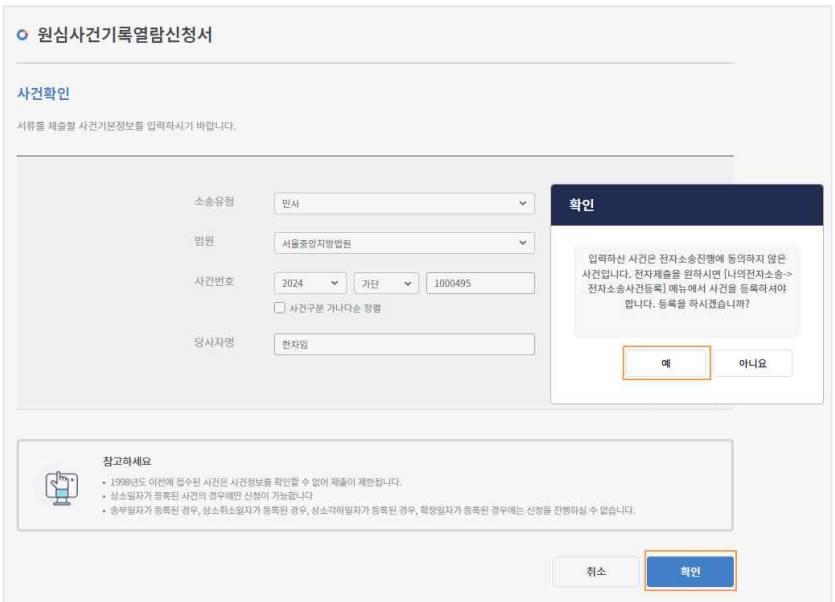
따라서 원심사건에 대해 상소장이 제출되어 기록송부 준비 중인 경우, 상소심 대리인이 원심사건 기록열람 신청서를 제출하여 재판부가 열람을 허가하면 전자소송포털을 통하여 상소심 대리인이 원심사건의 기록을 열람할 수 있다.

원심사건기록 열람신청 메뉴는 '대리인' 사용자에게 보여진다.

○ **메뉴 : 각종신청 > 기록열람 신청 > 원심사건기록 열람신청**

1) 원심사건기록 열람신청

① 원심사건기록 열람신청 메뉴를 클릭하면 사건확인화면이 보여진다. 소송유형, 법원 사건번호를 입력하고 [확인]버튼을 클릭한다. 상소심에서 대리인선임이 된 경우 원심사건의 대리인으로 지정되어 있지 않기 때문에 서류제출 권한이 없다. 따라서 전자소송사건등록을 우선 진행해야 한다.

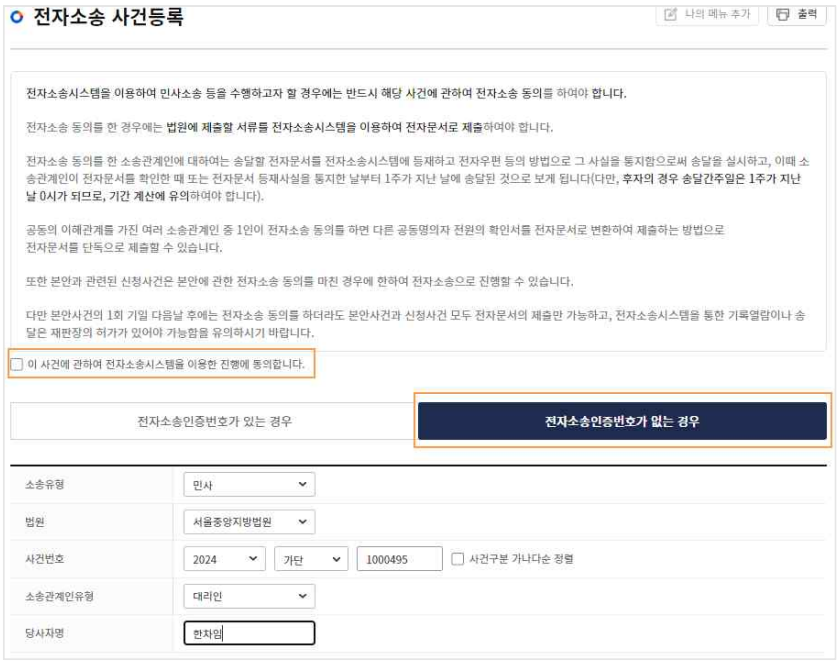


※ 원심사건기록열람 신청이 가능한 사건

- 법원 재판사무시스템에서 상소일자가 등록된 사건
- 법원 재판사무시스템에서 기록송부일자가 등록된 경우, 상소취소 일자가 등록된 경우, 상

소각하 일자가 등록된 경우, 사건 확정일자가 등록된 경우에는 신청할 수 없음

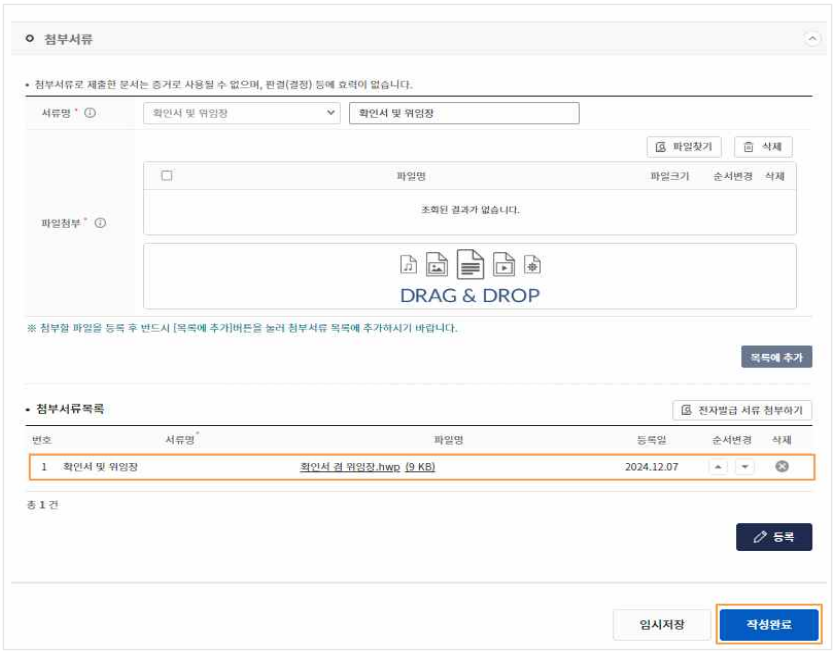
② 전자소송 사건등록 화면에서 '전자소송인증번호가가 없는 경우' 탭을 선택하고 대리인을 등록하면 미확인대리인으로 나의전자소송(진행중사건)에 등록되고 신청서를 제출 할 수 있다.



③ 다시 원심사건기록 열람신청화면으로 이동하여 사건확인하면 신청서 작성화면이 보여진다. 신청서 작성화면에서 별도로 작성할 내용은 없으며 사건기본정보 및 서류명의인을 확인한다. 대리인이 수인인 경우 서류명의인을 선택할 수 있다.



④ 미확인대리인은 재판부에서 위임여부를 확인하여야 하므로 위임장 등을 첨부하도록 한다.



⑤ [작성완료]버튼을 클릭하면 원심사건기록열람신청서 서류가 생성되고 전자서명 후 서류를 제출하면 '나의전자소송 > 나의문서함 > 제출서류' 목록에서 '원심사건기록열람신청서'를 확인 할 수있다. 미확인 대리인은 '진행중사건' 또는 '나의사건열람' 기록뷰어로 기록을 열람할 수 없으므로 원심사건 기록 열람 화면에서 확인한다.

2) 원심사건기록 열람

재판부에서 원심사건기록 신청을 확인하고 '허가'처리하면 원심사건기록열람 화면에서 처리결과, 열람시작일, 열람종료일, [열람]버튼이 보여진다.



[열람]버튼을클릭하여 허가된 기간동안 전자기록 열람 및 다운로드가 가능하다.

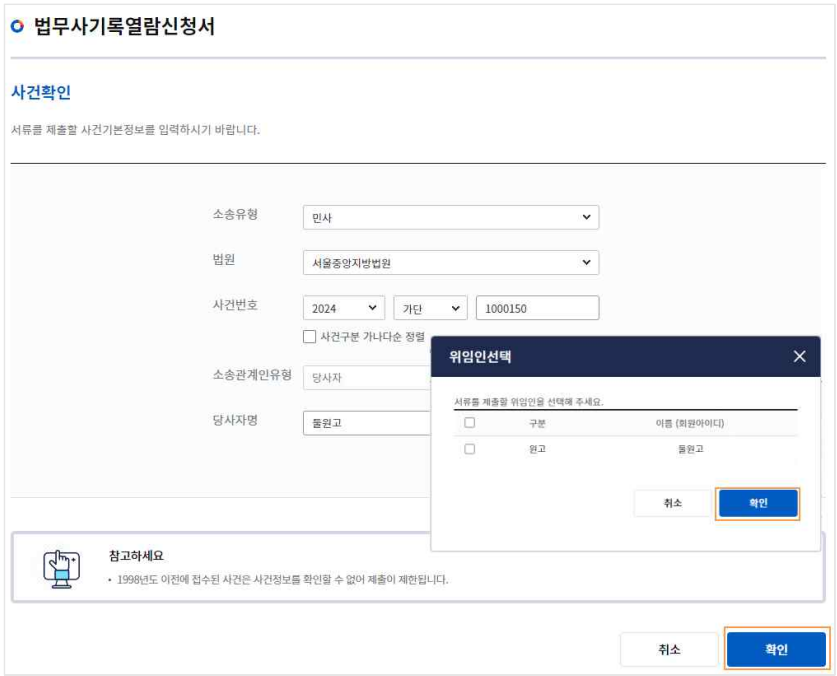
다. 법무사기록 열람신청

사용자등록을 한 법무사는 개별사건별로 당사자본인으로부터 전자기록 열람권을 위임받아 전자소송포털을 통하여 전자적 열람을 신청할 수 있다(규칙 제38조 제4항). 법원사무관등은 그 위임사실이 소명되는지 확인하고 열람을 허용한다. 열람권한을 부여함과 동시에 부여사실이 이메일로 통지가 되며 법무사는 이메일 통지일로부터 5일간(공휴일 제외) 전자기록의 열람 및 다운로드가 가능하다(예규 제93조).

○ **메뉴 : 각종신청 > 기록열람 신청 > 법무사기록 열람신청**

1) 법무사기록 열람신청

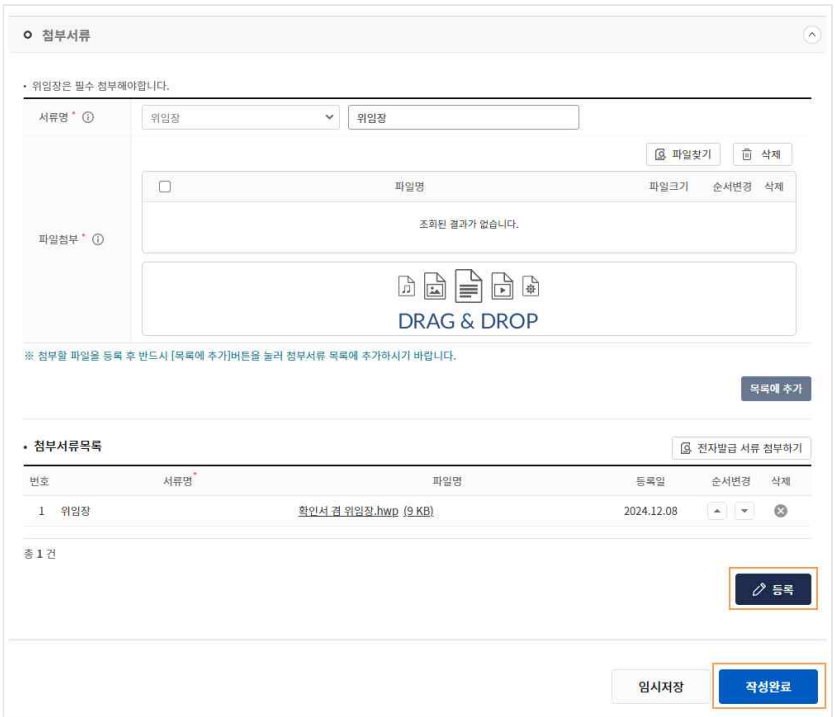
① 법무사기록열람신청 메뉴를 클릭하면 사건확인 화면이 보여진다. 소송유형, 법원, 사건번호, 당사자명을 입력하고 [확인]버튼을 클릭하면 위임임인 선택화면이 팝업되고 위임은을 선택한 후 [확인]버튼을 클릭한다.



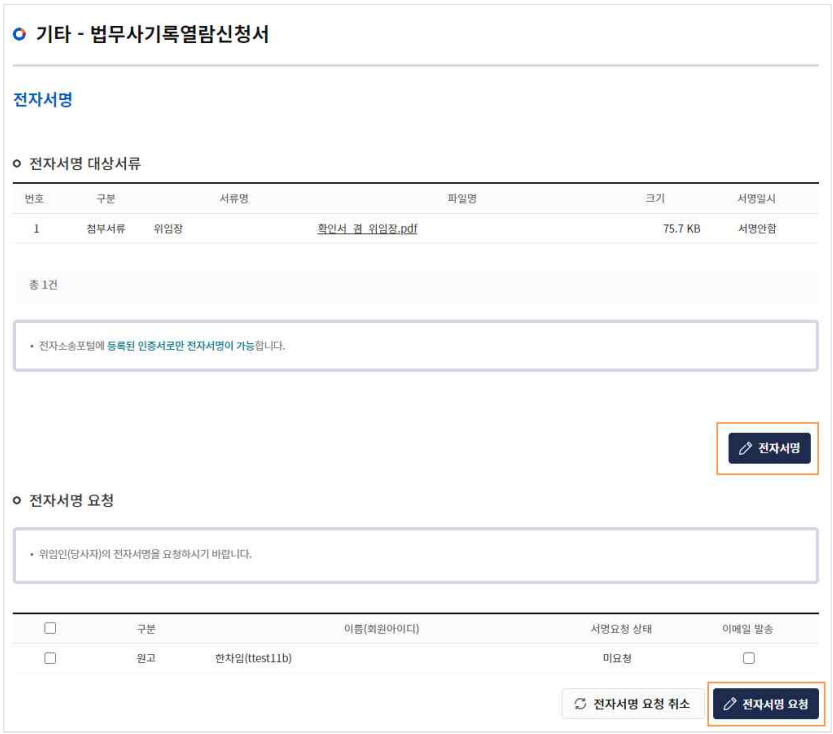
② 신청서 작성화면에서 별도로 작성할 내용은 없으며 사건기본정보 및 서류명의인을 확인한다.



③ 재판부에서 위임여부를 확인하여야 하므로 위임장 등 서류를 필수로 첨부하여야 한다.



④ 위임인이 전자소송등록사용자면 위임인에게 전자서명요청을 할 수 있다.(이는 선택사항이어서 위임인에게 전자서명 요청을 하지 않고 법무사만 전자서명한 후 제출도 가능함)



⑤ 전자서명 후 법무사기록열람신청서를 제출하면 ‘나의전자소송 > 나의문서함 > 제출서류’ 목록에서 ‘법무사기록열람신청서’를 확인 할 수있다.

2) 법무사기록 열람

법무사기록열람신청한 내역은 ‘법무사기록열람’ 화면에서 확인할 수 있다. 재판부에서 법무사기록 신청을 확인하고 ‘허가’처리하면 법무시기록열람 화면에서 처리결과, 열람시작일, 열람종료일, [열람]버튼이 보여진다.



[열람]버튼을클릭하여 허가된 기간동안 전자기록 열람 및 다운로드가 가능하다.

2. 판결문전자송달신청

◯ 메뉴 : 각종신청 > 판결문전자송달신청



종이소송으로 진행 중인 민사, 가사, 행정 본안 사건에 대해 전자소송에 동의하지 않은 당사자 및 대리인이 사용자 등록 후 사건이 종결되기 전에 판결문전자송달을 신청하면 판결문을 우편물로 발송하지 않고 전자소송포털을 통하여 전자적으로 송달받을 수 있다.

다만, 아래와 같은 경우 그 신청이 제한된다.

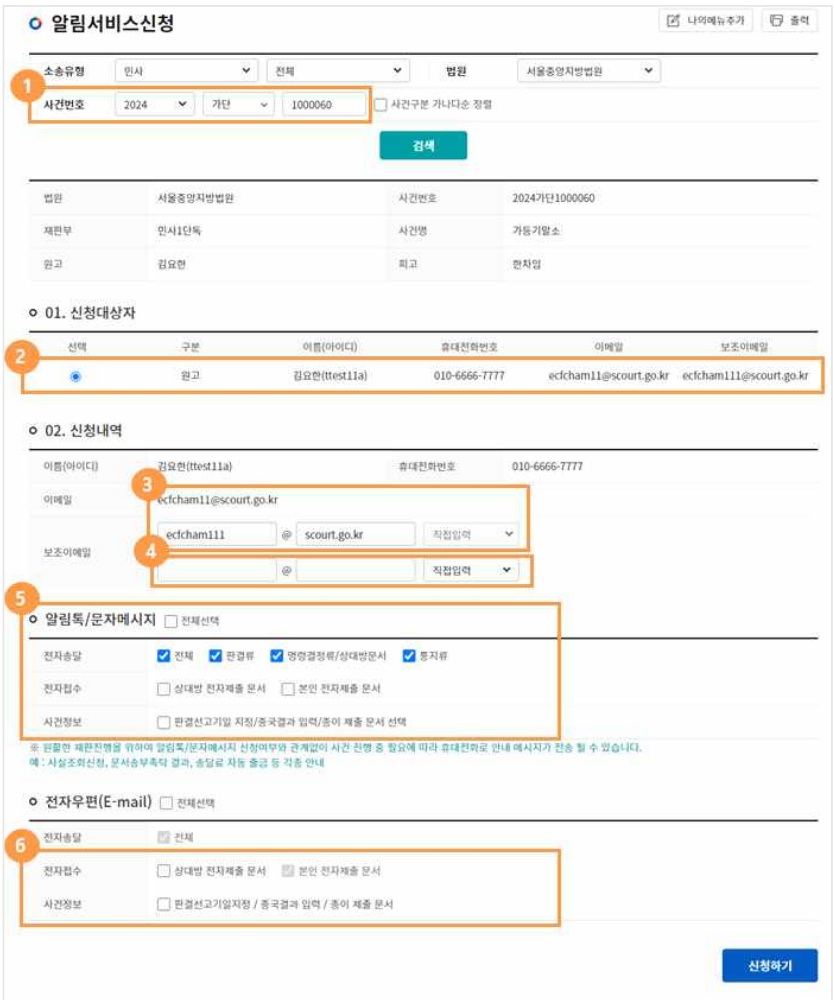
- 사용자의 주민등록번호(사업자등록번호)가 법원의 당사자 또는 대리인 정보와 불일치하는 경우(이 경우 법원에 직접 방문하여 판결문전자송달 신청을 하는 것이 가능함)
- 이미 전자소송 중이거나 사건이 종결된 경우
- 송달영수인이 지정된 경우

3. 알림서비스신청

○ 메뉴 : 각종신청 > 알림서비스신청

사건에 관한 서류제출, 송달 등 재판진행 정보를 이메일, 휴대전화를 통해 알림을 받을 수 있다. 소장, 신청서를 전자제출 하는 경우 서류작성 단계에서 알림서비스를 신청할 수 있다. 알림서비스 대상을 변경하고자 할 경우 알림서비스신청 화면에서 할 수 있다.

알림서비스는 '나의전자소송 > 나의사건관리 > 진행중사건' 목록에서 사건의 바로가기 메뉴에서도 신청할 수 있다.



① 소송유형, 법원, 사건번호를 입력하여 해당 사건의 알림서비스 정보를 조회한다.

② 알림서비스 신청대상자 목록이 보여지고 알림서비스를 변경할 대상자를 선택한다.

③ 신청대상자 목록에서 선택한 신청대상자의 상세정보가 표시된다. 휴대전화번호와 이메일주소는 사용자등록(회원가입) 정보이다. 알림서비스 신청시 해당 휴대전화번호와 이메일주소로 알림서비스가 발송된다. 휴대전화번호와 이메일의 변경이 필요한 경우 사용자정보변경 메뉴에서 변경 후 알림서비스를 신청해야 한다.

④ 보조이메일을 입력하면 해당 사건에 대하여 이메일 알림서비스를 추가로 받을 수 있다(특허사건 제외).

⑤ 신청대상자 목록에서 선택한 신청대상자의 알림톡/문자메시지 알림서비스 정보가 표시되고 사용자 유형에 따라 선택항목이 변경된다. 알림톡/문자메시지 알림서비스는 사용자의 선택에 따라 신청을 해지할 경우 전자송달 사실에 대한 통지를 받지 못한다. 휴대전화 알림서비스 이용료는 알림톡 건당 5원, 단문메시지 9원, 장문메시지 27원으로 송달료에서 지급되고, 송달료가 부족한 경우 알림톡/문자메시지가 발송되지 않을 수 있다. 알림서비스를 취소한 경우라도 24시간 이내에는 알림톡/문자메시지, E-mail이 발송될 수 있다.

⑥ 신청대상자 목록에서 선택한 신청대상자의 전자우편 알림서비스 정보가 표시되고 사용자 유형에 따라 선택항목이 변경된다. 전자송달 및 본인 전자제출 문서 항목에 대한 전자우편 알림서비스는 필수이므로 신청을 해지할 수 없으며, 상대방 전자제출 문서 및 사건정보 항목에 대한 전자우편 알림서비스는 사용자의 선택에 따라 신청하지 않을 수 있다.

[법무(특허)법인의 소속변호사]

법무(특허)법인의 소속변호사일 경우 알림서비스 사용 여부를 선택할 수 있다.



[송달영수인]

송달영수인은 전자송달에 대한 알림서비스만 신청할 수 있다.



[감정인, 전문심리위원, 조정위원, 상담위원]

감정인 등 절차관계인은 전자송달, 전자접수 알림서비스 신청을 할 수 있다.



[회생사건]

회생사건은 전자송달, 전자접수, 변제정보에 전체에 대한 휴대전화 알림서비스신청만 가능한다.



4. 송달료 자동납부신청

○ 메뉴 : 각종신청 > 송달료 자동납부신청

전자소송포털에서 송달료 납부를 자동이체하여 예납금 및 추납송달료 자동납부 서비스를 제공한다. 민사, 가사, 행정, 특허 소장 제출 시 소송비용납부 단계에서 예납금부터 송달료 자동납부 신청을 할 수 있으며, 소장제출 이후 사건진행 중에도 추납송달료에 대한 송달료 자동납부 신청이 가능하다.

송달료 자동납부 신청 시 송달료 납부를 위한 입출금계좌번호를 등록하여, 송달료 부족 시 원고에 대한 추납통지서 발송절차를 생략하고 등록된 입출금 계좌에서 인출하는 방식으로 재판 절차의 지연요소를 경감하고 원고의 소송비용 납부 편의를 제공한다.

1) 송달료 자동납부 신청



① 송달료 자동납부 신청할 사건번호를 입력하고 조회한다. '각종신청 > 송달료 자동납부신청' 화면에서는 송달료 예납한 사건에 한해서 추납송달료 자동이체 신청만 가능하다.

② 기존 신청 내역이 없는 사건은 신청구분에 자동으로 '등록'으로 선택되어 진다.

③ 당사자가 여러명인 경우에는 납부당사자를 선택할 수 있고, 송달료 자동납부계좌는 본인 계좌만 가능하다. 송달료 자동납부 계좌는 개인은 주민번호, 법인은 사업자등록번호와 계좌번호 유효성체크를 하여 로그인한 사용자의 계좌만 등록 할 수 있다.

※ 로그인한 사용자가 법무법인, 합동법률사무소 소속직원인 경우 담당변호가사 여러명인 경우 예금주를 선택할 수 있다.



④ [신청]버튼을 클릭하면 자동납부 계좌신청이 완료 된다.

[송달료 자동납부계좌등록 절차 안내]

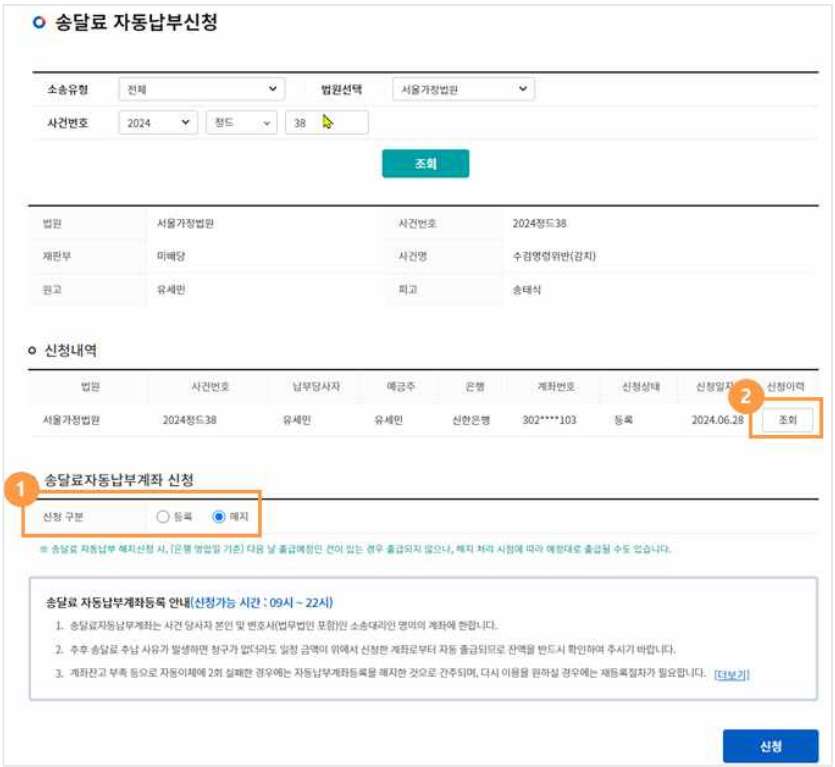
1. 송달료자동납부계좌는 사건 당사자 본인 및 변호사(법무법인 포함)인 소송대리인 명의의 계좌에 한합니다.
2. 추후 송달료 추납 사유가 발생하면 청구가 없더라도 일정 금액이 위에서 신청한 계좌로부터 자동 출금되므로 잔액을 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
3. 계좌잔고 부족 등으로 자동이체에 2회 실패한 경우에는 자동납부계좌등록을 해지한 것으로 간주되며, 다시 이용을 원하실 경우에는 재등록절차가 필요합니다.
4. 송달료자동납부계좌는 법원의 수납은행 계좌에 한합니다.
5. 송달료가 자동납부계좌에서 이체되는 경우, 휴대전화를 통한 안내메시지(카카오톡/SMS/LMS 중 하나)가 발송됩니다.(안내메시지 이용금액은 1건당 5~27원씩 송달료에서 지급되며, 송달료가 부족하면 안내메시지가 발송되지 않습니다.)
6. 추후 송달료자동납부계좌 등록의 해지를 하고자하는 경우에는 별도의 해지신청이 필요하며, 계좌변경이 필요하신 경우에는 변경신청이 아닌, 해지 후 재등록을 하셔야 합니다.
7. 소송대리인의 명의로 자동납부계좌를 신청한 이후, 사임(해임)하는 경우에는 자동납부계좌가 자동으로 해지됩니다.
8. 송달료 자동납부신청 해지 시, (은행 영업일 기준) 다음 날 출급예정인 건이 있는 경우 . 출급되지 않으나, 해지 처리 시점에 따라 예정대로 출급될 수도 있습니다.

9. 송달료 자동납부 처리 가능시간 : 09시~22시

10. 환급계좌변경은 관리은행(신한)에 직접 방문하여 신분확인 후 변경하셔야 합니다.

11. 계좌환급 불가 시에는 납부당사자에게 문자메시지/카카오톡/우편 중 하나로 환급 통지 됩니다.

2) 송달료 자동납부 해지



① 사건번호로 조회하였을 때 기존 신청내역이 있으면 목록이 조회되고 신청구분이 '해지'로 자동 선택된다. 송달료 자동납부 계좌 변경은 신청내역 해지 후 신청하여야 한다.

② 신청이력 [조회]버튼을 클릭하면 송달료 자동납부 계좌 등록, 해지 이력을 확인 할 수 있다.



5. 그림자배심 참가신청

가. 국민참여재판 일정

○ 메뉴 : 각종신청 > 국민참여재판 일정

각급법원에서 국민참여재판 일정을 등록하면 전자소송포털 국민참여재판 일정화면에서 확인 할 수있다.

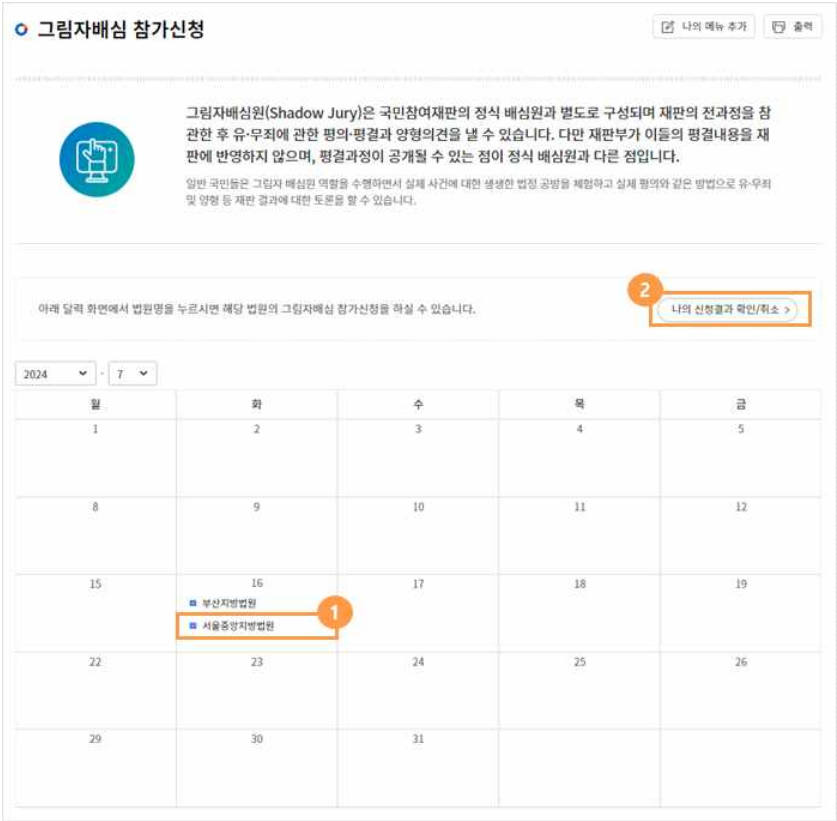


나. 그림자배심 참가신청

○ 메뉴 : 각종신청 > 그림자배심 참가신청 > 그림자배심 참가신청

그림자 배심원은 국민참여재판의 정식 배심원과 별도로 구성되며 재판을 방청하고 재판에 대하여 평의를 하는 프로그램이다.

일반 국민들은 그림자 배심원 역할을 수행하면서 실제 사건에 대한 생생한 법정 공방을 체험하고 실제 평의와 같은 방법으로 유.무죄 및 양형 등 재판 결과에 대한 토론을 할 수 있다.



① 각급 법원에서 국민참여재판 그림자배심 모집공고를 등록하면 전자소송포털에서 확인할 수 있다. 법원명을 클릭하면 그림자배심 신청서 작성화면이 팝업된다

② [나의 신청결과 확인/취소] 버튼을 클릭하면 그림자배심 참가 신청이력을 확인하거나, 취소할 수 있다.

